

الفَقِيرُ الْمَلِيْسُ

على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان

الْعِبَادَات

لشيخ شقيق الرحمن الندوي

قَدَّمَ لَهُ

العلامة السيد أبو الحسن علي الحسيني الندوي

الفقه الميسر

على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان

العبادات

للشيخ شفيق الرحمن الندوي

قدّم له:

العلامة السيد أبوالحسن علي الحسن الندي

ندوی، شفیق الرحمان

الفقه المیسر علی مذهب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان: قسم العبادات/ جمع و تألیف
شفیق الرحمن الندوی۔ زاهدان: فاروق اعظم، ۱۴۳۱ ق۔ = ۱۳۸۹۔

۲۷۲ ص۔

عربی۔

فہرستیسی براساس اطلاعات فیہا۔

۱۔ فقہ حنفی — رسالہ عملیہ۔ ۲۔ فقہ اہل سنت — رسالہ عملیہ۔ ۳۔ فروع دین۔ ۴۔ اصول

فقہ حنفی۔ الف۔ عنوان۔

۲۹۷/۳۳۲

۱۷۴/۵/۴۷۰۱۶

۱۶۷۷۴-۸۲ م

کتابخانہ ملی ایران

الفقه المیسر

المؤلف: شفیق الرحمان ندوی

الناشر: دار الفاروق الأعظم

الصف التصویری والاشراف الفنی: مؤسسة المرتضی للدراسات والتحقیقات

عدد النسخ: ۳۰۰۰

الطباعة الرابعة: شعبان: ۱۴۳۳ هـ - ۱۳۹۱

الطبع و التجلید الفنی: منظمة الطبع و النشر

السعر: ۶۰۰۰ تومان

ردمک: ISBN:964-7381-55-7-864-7381-55-7

یطلب من دار الفاروق الأعظم، شارع عمر خیام

زاهدان - ایران

هاتف: ۲۴۱۸۸۳۸-۵۴۱-۹۸ +

حقوق الطبع محفوظة لدار الفاروق الأعظم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم الكتاب

لسماحة الشيخ الكبير الإمام أبي الحسن على الحسنى الندوى رحمته الله
مدير ندوة العلماء، ورئيس دار العلوم التابعة لها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد فإن المناهج التعليمية، والمقررات الدراسية فى كل عصر ومصر خاضعة لعوامل كثيرة، وقد تكون تجريبية وقائمة على التصور التعليمى الخاص وأهدافه المعينة، وقد تكون خاضعة لظروف دينية وإدارية واقتصادية وقد تكون تشكل لتوافق أعمار الطلبة وسنهم ونفسياتهم ومداركهم وحاجاتهم، وأفضل المناهج وأجدرها بالبقاء، والاستمرار مدة أطول ما تكون جامعة لهذه النواحي كلها، وافية بهذه الأغراض جميعها.

وقد تجلت هذه الحقيقة فى منهج شبة القارة الهندية القديم، الذى ظل يسمى «بالدرس النظامى» بعد منتصف القرن الثانى عشر، عزوا إلى الإمام نظام الدين بن قطب الدين السهالوى اللكنوى المتوفى سنة ١١٦١ هـ وهو الطور النهائى المختصر للمنهج التعليمى القديم الذى بقى مطلقا فى هذا القطر بعد الفتح الإسلامى، يزداد فيه و ينقص و يطور و يكيف مع حاجات البلاد والحكومات، والمجتمع الإسلامى الهندى،

و بتأثير اتجاهات الأقطار الإسلامية المجاورة خصوصاً إيران التي كانت قدوة و إماماً لهذا القطر، و «ريفا»^(١) علمياً و فكرياً للهند، يغذيها و يموئها بالمواد الدراسية و الكتب المؤلفة (خصوصاً فى علوم الحكمة) و أساتذة فاقوا فى الذكاء و البحث العلمى، و يؤمنون الهند بدوافع اقتصادية و علمية، فيؤثرون فى المنهج التعليمى، و معيار الفضيلة، و محك الفطنة و الذكاء تأثيراً عميقاً.

و لم يقف هذا المد و الجزر، و عملية النقض و الزيادة إلا بعد أن تشكل الدرس النظامى، و وقف عند حد خاص، و ذلك فى زمن كان أحوج إلى التطوير و التكيف من كل زمن سابق، لتغير نظام الحكم، و القانون، و اللغة الرسمية، و احتلال الحضارة الغربية و الثقافة الغربية لهذه البلاد.

و كان هذا المنهج يبتدىء من دراسة اللغة الفارسية و شعرها و أدبها دراسة مطولة، تستغرق عدة من السنين، ثم ينتقل الطالب - و قد دخل فى سن المراهقة - إلى دراسة قواعد اللغة العربية و مبادئها من صرف و نحو، و بلاغة، و كتب أولية فى المنطق، و يبلغ عدد الكتب المقررة فى الصرف و حده إلى سبعة كتب، و فى النحو خمسة، أما فى المنطق فأقل ما كان يكلف به الطالب من قراءته أربعة، أو خمسة كتب، و بعد ذلك يدخل فى مرحلة دراسة الكتب الفقهية، فيكون قد بلغ سن البلوغ، أو تجاوزها بقليل، و من بدأ بالدراسة متأخراً بسبب من الأسباب، يكون قد بلغ سن الشباب فكان لا يجد صعوبة فى فهم التفاصيل الفقهية، و المسائل الدقيقة، و الفروض النادرة، التي كانت تحتوى عليها كتب الفقه المقررة فى هذا المنهج، «كالتدورى» و «شرح الوقاية» و لا يفاجأ بقضايا تقصر عن فهمها مداركه، أو تشير فيه الغريزة، و الشعور قبل أوانه، و يشق على المعلم و قد يمنعه الحياء، و مراعاة سن الطالب، و

١- الريف: أرض فيها زرع و خصب و تمون البلاد المجاورة.

عقله، عن شرحها وإيضاحها.

ولا توجد في هذا المنهج غالباً وفي أكثر الأحوال بين سن الطالب و مداركه فجوة واسعة تحتاج إلى قنطرة، أو إلى العدول عنها، ثم إن المراحل الأولى من التعليم من دراسة الأدب الفارسي، و كتب الصرف والنحو الدقيقة، و كتب المنطق المعصرة للذهن كانت تنشيء استعداداً لفهم هذه المسائل الفقهية الدقيقة وإساعتها، و هضمها. أما حين حذفت مواد دراسية كانت تشغل حيزاً كبيراً من السن و الدراسة، كدراسة اللغة الفارسية و آدابها، و قلل من عدد الكتب المقررة في الصرف و النحو، و المنطق، و أكثر من كل ذلك حين سيطرت على عقول الناس - بتأثير الضغط الاقتصادي و نظام التعليم الغربي و تحقيق مطالب الحياة و المسابقة في ميدان الاقتصاد و الوظائف - فكرة توفير الوقت، و المجهود على الطالب، و انتهاز الفرصة للدخول في معترك الحياة، اضطر الطالب الديني إلى أن يدرس كتب الدين و الفقه في سن مبكرة، و على الأكثر في سن المراهقة، و هي أخطر مرحلة و أدقها من مراحل العمر في علم النفس و الأخلاق و الطلب فيواجه مسائل و تفرعات و تشقيقات من أول أبواب الطهارة إلى أبواب النكاح يصعب عليها فهمها، و إذا فهمها فإنه يحرك فيه الشعور و الغريزة قبل أوانه و قد يحدث ذلك فيه اضطراباً نفسياً، أو فكراً يورطه فيما لا تحمد عاقبته، و لا تؤمن غائلته.

قد كان ينتابني هذا الشعور و أنا مشغول بتعليم الأطفال و الشباب المراهقين في دار العلوم التابعة لندوة العلماء حيناً بعد حين و تراودني فكرة وضع كتاب في الفقه يلائم سن الطلبة مداركهم و البيئة التي يعيشون فيها، و الزمن الذي ولدوا فيه، و أن أدخل فيه تعديلات إن لم أستطع أن أسبكه سبكاً جديداً، و عزمت على هذا على كثرة أشغالي و أسفاري و تنوع مسؤولياتي، فتناولت كتاب «نور الإيضاح» للعلامة

حسن بن عمار الشرنبلالي الحنفى المصرى، و هو كتاب ميسر فى الفقه الحنفى نال قبولاً وانتشاراً فى الزمن الأخير فى مدارسنا الدينية التى تسمى «المدارس العربية» وبدأت عملى التأليف محدداً نفسى و جهدى فى إطار هذا الكتاب و استعنت بأستاذ من أساتذة دارالعلوم و هو الأخ العزيز «نذر الحفيظ الندوى»، و لكن أشغالى التأليفية الأخرى و تنقلاتى عاقتنى عن إتمام هذا العمل مع شدة الحاجة إليه و الشعور بأهميته، و لكننى لم تفارقنى هذه الفكرة زمناً من الأزمان، فلما رأيت أن لا محيص منه عزمتم على أن أسنده إلى أستاذ من أساتذة الندوة، يجمع بين الدراسة الفقهية، و الإطلاع على علم الحديث، و القدرة على الكتابة و التأليف للصغار، فى لغة سهلة و أسلوب مبسط.

و وقع اختيارى على الأخ العزيز الشيخ شفيق الرحمن الندوى، و كان التوفيق حليفه فى إتمام هذا العمل حسب ما كنت أرومه و خططت له، فقام بهذا العمل خير قيام و فى مدة قصيرة و وضع هذا الكتاب الذى سميت به «بالفقه الميسر» و كان أكثر اعتماده على كتاب «نور الايضاح» لمزايه الكثيرة، و قد التزم البدء بآية قرآنية، و حديث شريف فى مدخل كل باب ليعرف الطالب مكانة هذا الباب من أبواب الفقه فى الشريعة الاسلامية و درجته عند الله و رسوله و ينشأ عنده الشعور بالإيمان و الاحتساب ثم عنى بتعريف المصطلحات الفقهية و شرحها لغوياً و شرعياً، و احترز عن ذكر المسائل التى لا تلائم سن الطلبة و مداركهم لأن كذا هو الغرض الرئيسى لتأليف كتاب جديد للصغار و عن الاختلافات الفقهية و التزم القول المفتى به، و احترز عن كل ما يوهم و يحدث الإلتباس، فذكر اسم الظاهر مكان الضمائر، و قسم المواد تقسيماً على منهج الكتب الدراسية العصرية و آثر اللغة السهلة الواضحة و أضاف بعض المسائل التى وقع الاحتياج إليها فى هذا العصر، و لم تكن قد حدثت فى

عصر المؤلفين القدماء كالصلاة على القطار والطائرة، و طبق بين الأوزان والمقاييس القديمة كالدرهم والمثقال والصاع بالأوزان الحديثة.

و بذلك أصبح كتابه «الفقه الميسر» الذى بين يدى القراء، كتاباً ميسوراً للأحداث فى التعرف بالفقه وتلقى مبادئه و ملأ فراغاً فى مكتبة الصغار الدينية و الدراسية، و قضى حاجة من حاجات مدارسنا الدينية، كان يشعر بها القائمون على المدارس و العاملون بنظام التربية و علم النفس الحريصون على تثقيف الطلبة الصغار تثقيفاً دينياً، تربوياً، يلائم سنهم و مداركهم، و يتفق مع طبيعة العصر و تطوره الطبيعى الجائز.

و أخيراً أشكر المؤلف العزيز على مجهوده و أقدم هذا الكتاب بحكم اتصالى بندوة العلماء الوثيق، و ارتباطى بالمدارس الدينية عامة، تحفة مضافة إلى مجهودات معلمى دار العلوم القائمين عليها فى مجال اللغة العربية، و الأدب العربى و القواعد و الإنشاء، أرجو أن تتقبلها المدارس الدينية تقبلاً حسناً و تفسح له المجال فى مناهجها التعليمية ليحل محله فى كتب الفقه و التعليم الدينى، فالحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها.

الحمد لله أولاً و آخرأ و صلى الله على نبيه و صفيه و سلم.

أبو الحسن على الحسنى الندوى

٦/ من جمادى الآخرة ١٤٠٢ هـ

تكية كلان راثى بريلى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كلمة المؤلف

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فهذا كتاب مختصر فى الأحكام الفقهية من أبواب الطهارة والصلاة والصوم، والزكاة، والحج والأضحية على مذهب الامام الأعظم أبى حنيفة النعمان رحمه الله رحمة واسعة وتغمده برضوانه.

عملى فى هذا التأليف أنى جمعت الأحكام على منهج مشابه لمنهج كتاب «نور الإيضاح» للشيخ حسن بن عمار الشرنبلالى المصرى الحنفى وكان أكثر اعتمادى فى الأخذ عليه، وبعد ذلك على كتب أخرى فى الفقه الحنفى، ولكنى جعلت عرضها موافقا لعقلية الصغار من الطلبة، فجعلتها فى عبارة سهلة، واسلوب سائغ بحيث يتمكن الطلبة الصغار من فهمها وإساعتها وأوردت فى بداية كل مبحث من مباحث الكتاب آية من القرآن الكريم وحديثاً من الأحاديث النبوية الشريفة - ما استطعت - لبيان أهمية المبحث وفضيلته وبذلت جهدى أن يخرج الكتاب وفق مستوى الطلبة الصغار الذين هم لا يزالون فى المرحلة الأولى من السن والثقافة، فلم أتعرض لذكر اختلاف المذاهب والاقوال إلا نادراً، لئلا يتشوش ذهن المبتدى، كما تجنبت المسائل التى يتعسر فهمها وإساعتها للناشئين.

ولا يسعنى إلا أن أقدم بواجب الشكر لسماحة شيخنا ومريينا الجليل أبى الحسن على الندوى - حفظه الله ونفع به الاسلام والمسلمين - الذى أسعدنى بتفويضه

هذا العمل الجسيم إلى، وأرشدني إلى المنهج السليم، وشرّفتني بتقديم الكتاب، فإن كنت موفقاً فيما حاولت فإليه يرجع الفضل.

و كنا كالسهم إذا أصابت مراميها فراميتها أصابا

كما يجب على أن أقوم بالشكر لأساتذتي وزملائي وإخواني الطلبة، الذين ساعدوني في مختلف المراحل من ظهور هذا الكتاب، وأخص بالذكر من بينهم أستاذي فضيلة الشيخ محمد ظهور الندوي المفتي بدارالعلوم، وأستاذي الكاتب الإسلامي الشهير سعيد الأعظمي الندوي،^(١) و فضيلة الشيخ برهان الدين السنبهلي،^(٢) و فضيلة الأستاذ ضياء الحسن الندوي،^(٣) الذين تفضلوا بالمراجعة، و زودوني بتوجيهات رشيدة و آراء شديدة زادت من قيمة الكتاب.

و أشكر الله سبحانه و تعالى و أحمده أولاً و آخرأً، فإنه بفضلله و توفيقه تتم الصالحات، و أتمس من القراء الكرام أنهم إذا عثروا فيه على نقص، أو سوء تعبير، فليتكروا بإخباري به حتى أسعى لإصلاحه في الطبعة التالية و الله سبحانه و تعالى أسأل أن يوفقني للسداد و أن ينفعني به في المعاد.

شفيق الرحمن الندوي

دار العلوم ندوة العلماء لكناؤ - (الهند)

١٢ / من جمادى الآخرة ١٤٠٢ هـ

١- عميد كلية اللغة العربية بدار العلوم لندوة العلماء لكهنؤ، و رئيس التحرير لمجلة «البعث الإسلامي».

٢- أستاذ الحديث والتفسير في كلية الشريعة و أصول الدين بدار العلوم لندوة العلماء.

٣- أستاذ الحديث في كلية الشريعة و أصول الدين بدار العلوم - ندوة العلماء سابقاً، توفي عام ١٩٨٨ م.

الكتاب الاول

الطهارات

معنى الطهارة:

الطهارة في اللغة: النظافة و التخلّص من الأدناس حسيّة كانت كالنجس، أو معنوية كالعيوب. يقال تطهّر بالماء: أى تنظف من الدنس، و تطهر من الحسد: أى تخلّص منه (م).

و الطهارة في الشرع: تنقسم إلى قسمين:

١- طهارة من الحدث، و تُسمّى الطَّهارة الحُكْمِيَّة.

٢- و طهارة من النجاسة، و تُسمّى الطَّهارة الحَقِيقِيَّة.

أمَّا الطَّهارة من الحَدَث فتحصلُ بالوُضوء، أو بالغُسل، أو بالتَّيْمُم إذا تَعَذَّر استعمال الماء.

و أما الطهارة من النجاسة فتحصل بإزالة النجاسة بوسائل الطهارة، من الماء الخالص، أو التراب الطاهر، أو الحجر، أو الدَّبغ.

أهمية الطهارة:

من المعلوم أن الله تبارك و تعالى خلق الإنسان و فضله و كرمه فجعل له العقل الواعى والبصيرة النافذة، و وهبه الذوق، و جعل فيه الميل إلى النظافة والعفة، و لقد كان من تكريم الله عز وجل للإنسان أن أمره بالطهارة و حثه عليها (م).

دليل مشروعيتها من القرآن والسنة:

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾. [البقرة: ٢٢٢]
و قال رسول الله ﷺ: «الطَّهْوُ شَطْرُ الْإِيمَانِ». (١)

١- رواه أحمد (٣٤٢/٥، ٣٤٣ و ٣٤٤) و مسلم (٢٢٣) والترمذى (٣٥١٧) والنسائى (٥/٥ - ٦).

قال رسول الله ﷺ: «مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ». (١)
الطهارة هي أساس العبادات فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة (م).

المياه التي تحصل بها الطهارة:

تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِالمَاءِ الْمُطْلَقِ.

وَالْمَاءُ الْمُطْلَقُ: هُوَ الْمَاءُ الَّذِي بَقِيَ عَلَى أَوْصَافِ خَلْقَتِهِ وَ لَمْ تُخَالِطْهُ نَجَاسَةٌ، وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

وَيَنْدَرِجُ فِي الْمَاءِ الْمُطْلَقِ: (٢)

١- ماء السماء. ٢- ماء النهر. ٣- ماء البئر. ٤- ماء العين.

٥- ماء البحر. ٦- ماء ذاب من الثلج. (٣) ٧- ماء ذاب من

البرد. (٤)

أقسام المياه و أحكامها

تنقسم المياه باعتبار المياه التي تحصل بها الطهارة، و المياه التي لا تحصل بها الطهارة إلى خمسة أقسام:

١- طاهر مُطَهَّر غير مكروه:

و الْمَاءُ الْمُطْلَقُ طَاهِرٌ، وَ تَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ.

٢- طاهر مُطَهَّر مَكْرُوه:

١- رواه أحمد (٣/٣٤٠) والترمذي (٤) والبيهقي في شعب الإيمان (٢٧١١) وانظره في فيض القدير (٥٢٦/٥) والترغيب والترهيب (٥٣٨).

٢- اندرج في كذا: دخل

٣- الثلج ما يجمد بالصناعة أو ما يتجمد من السماء ويسقط في المناطق الباردة.

٤- البرد بفتح الباء والراء ماء الغمام الذي يتجمد في الهواء البارد ويسقط على الأرض مثل الحبوب.

و هو الماء الذى شربت منه الهرة، أو الدجاجة، أو سباع الطير، أو الحية.

يُكرهُ الوضوء و الاغتسال تنزيهاً بذلك الماء، إذا كان الماء المُطْلَق موجوداً، و لا كراهة فى استعماله إذا لم يوجد غيره.

٣- طاهر، ولكن وَقَعَ الشُّكُّ فى كَوْنِهِ مُطَهَّرًا:

و هو الماء الذى شَرِبَ منه الحمار أو البغل، فإنه طاهر بدون شك، ولكن هل يَصِحُّ به التَّوَضُّؤُ أم لا يصح به التَّوَضُّؤُ؟ فقد وقع الشك فى ذلك.

فان لم يَجِدْ غيره تَوْضُّأً به و تَيَمَّمَ.

و له الخيار إن شاء قَدَّمَ الوضوء على التَّيَمَّمَ.

و إن شاء قَدَّمَ التَّيَمَّمَ على الوضوء.

٤- طاهر غير مُطَهَّر:

و هو الماء المستعمل فإنه طاهر و لكنه غير مطهر لا يصح به التَّوَضُّؤُ.

و الماء المُسْتَعْمَلُ:

هو «الماء الذى استعمل فى الوضوء، أو الغسل لرفع حدث، أو لقربة

كالوضوء على الوضوء بنية الثَّوَابِ.»

فإن تَوَضَّأَ بالماء مُتَوَضِّئًا لتحصيل البرؤودة، أو لتعليم الوضوء، لم يكن الماء مُسْتَعْمَلًا.

و إن تَوَضَّأَ بالماء مُخَدِّثًا لتحصيل البرؤودة، أو لتعليم الوضوء، صار

الماء مُسْتَعْمَلًا. (١)

١- ذلك لأن الحدث إذا تَوَضَّأَ ارتفع الحدث سواء نوى رفع الحدث أم لم ينو.

و يصير الماء مستعملاً إذا استُعْمِلَ وانْفَصَلَ عن جَسَدِ الْمُتَوَضَّئِ أو الْمُغْتَسِلِ.

٥- نَجِسُ:

و هو الماء القليل الراكد الذي لَاقَتْهُ النَّجَاسَةُ سَوَاءً ظَهَرَ فِي الْمَاءِ أَثَرُ النَّجَاسَةِ، أَمْ لَمْ يَظْهَرْ.

و إذا ظَهَرَ فِي الْمَاءِ أَثَرُ النَّجَاسَةِ صَارَ نَجِساً سَوَاءً كَانَ الْمَاءُ قَلِيلاً، أَوْ كَانَ كَثِيراً وَ سَوَاءً كَانَ رَاكِداً، أَوْ جَارِياً.

إذا كَانَ الْمَاءُ فِي حَوْضٍ كَبِيرٍ لَا يَتَحَرَّكُ أَحَدُ طَرَفَيْهِ بِتَحْرِيكِ الطَّرَفِ الْآخَرِ فَهُوَ الْمَاءُ الْكَثِيرُ.

و يُقَدَّرُ الْمَاءُ كَثِيراً إِذَا كَانَ طُولُ الْحَوْضِ عَشْرَ أَذْرَعٍ وَ كَانَ عَرْضُهُ عَشْرَ أَذْرَعٍ وَ كَانَ عُقْمُهُ بِحَالٍ لَا تَتَكَشَّفُ الْأَرْضُ إِذَا أَخَذَ الْمَاءُ مِنَ الْحَوْضِ بِالْيَدِ.

و الْمَاءُ الْقَلِيلُ هُوَ مَا كَانَ أَقْلَ مِنْ ذَلِكَ.

حُكْمُ الْمَاءِ النَّجِسِ أَنَّهُ نَجِسٌ لَا تَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ.

بَلْ إِذَا اخْتَلَطَ بِشَيْءٍ آخَرَ صَارَ ذَلِكَ الشَّيْءُ أَيْضاً نَجِساً.

وَ كَذَا لَا يَصِحُّ التَّوَضُّؤُ بِالْمَاءِ الَّذِي خَرَجَ مِنْ شَجَرٍ، أَوْ ثَمَرٍ.

سَوَاءً خَرَجَ ذَلِكَ الْمَاءُ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ عَصَرٍ، أَوْ خَرَجَ بَعَضُ الشَّجَرِ، أَوْ الثَّمَرِ.

وَ كَذَا لَا تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الَّذِي زَالَ طَبْعُهُ ^(١) بِالطَّبْنِخِ كَالْمَرْقِ وَ الْأَشْرِبَةِ.

١- طبع الماء هو الرقة و السيلان و الإرواء.

حُكْمُ الْمَاءِ الَّذِي اخْتَلَطَ بِهِ شَيْءٌ طَاهِرٌ

إذا اختلطَ بالماءِ شيءٌ طاهرٌ كالصَّابُونِ، وَالدَّقِيقِ، وَالرَّعْفَرَانِ، وَ لَمْ يَكُنْ هَذَا الَّذِي اخْتَلَطَ بِهِ غَالِباً، فَذَلِكَ الْمَاءُ طَاهِرٌ وَ تَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ. وَإِنْ غَلَبَ عَلَى الْمَاءِ بَأَنْ أَخْرَجَهُ عَنْ رِقَّتِهِ وَ سَيَّلَانِهِ، فَهُوَ طَاهِرٌ وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ الْوُضُوءُ بِهِ.

إذا تَغَيَّرَ لَوْنُ الْمَاءِ وَ طَعْمُهُ وَ رَائِحَتُهُ لَطَوِيلِ الْمَكْتِ، فَهُوَ طَاهِرٌ وَ تَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ.

إذا اختلطَ بالماءِ شيءٌ لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ فِي غَالِبِ الْأَحْيَانِ كَالطُّحْلُبِ^(١) وَ وَرَقِ الشَّجَرِ وَ الْفَاكِهَةِ، فَذَلِكَ الْمَاءُ طَاهِرٌ وَ تَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ.

إذا اختلطَ بالماءِ شيءٌ مَائِعٌ لَهُ وَصْفَانِ كَاللَّبَنِ فَإِنَّ فِي اللَّبَنِ لَوْنًا وَ طَعْمًا وَ لَا رَائِحَةً فِيهِ، فَإِنْ ظَهَرَ عَلَى الْمَاءِ وَضْفٌ وَاحِدٌ، حُكِمَ بِأَنَ الْمَاءِ مَغْلُوبٌ، وَ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ.

وَ إِذَا اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ شَيْءٌ مَائِعٌ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْصَافٍ كَالخَلِّ، فَإِنْ ظَهَرَ عَلَى الْمَاءِ وَضْفَانِ مِنْ أَوْصَافِهِ الثَّلَاثَةِ، صَارَ الْمَاءُ مَغْلُوبًا، وَ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ.

وَ لَوْ اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ شَيْءٌ مَائِعٌ لَا وَصْفَ لَهُ، كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ^(٢) وَ مَاءِ الْوَرْدِ^(٣) الَّذِي انْقَطَعَتْ رَائِحَتُهُ، تُعْتَبَرُ الْغَلْبَةُ فِيهِ بِالْوِزْنِ، فَإِنْ اخْتَلَطَ

١- الطحلب: خضرة تعلق الماء المزمّن (كأنّي)

٢- الماء المستعمل طاهر، تزال به النجاسة ولكن لا تحصل به الطهارة الحكيمة.

٣- ماء الورد طاهر، تزال به النجاسة ولكن لا تحصل به الطهارة الحكيمة

رِطْلان من الماء المستعمل بِرِطْل من الماء الخالص، لا يجوز الوضوء به.

وإن اختلط رِطْل من الماء المستعمل بِرِطْلين من الماء الخالص، جاز الوضوء به.

أحكام السُّور

السُّور: هو الماء الذى بقى فى الإناء بعد ما شرب منه إنسان، أو حيوان. وللسُّور أحكام تختلف باختلاف الحيوان الذى شرب منه.

١- فسُّور الآدمي طاهر و تحضل به الطَّهارة إذا لم يكن فى فمه أثر النَّجاسة سواء كان مُسليماً، أو كافراً و سواء كان طاهراً، أو كان جُنُباً.

وكذا سُور الفرس طاهر، و تحضل به الطَّهارة بدون كراهة. وكذا سُور الحيوان الذى يؤكل لحمه طاهر، و تحضل به الطَّهارة بدون كراهة كالإبل و البقر و الغنم.

٢- سُور الهرة طاهر و لكن يكره الوُضوء به تنزيهاً إذا وُجد الماء المُطلق إن لم يكن فى فمه أثر النَّجاسة.

وكذا سُور سباع الطير كالصَّقر و الجِذاة^(١) طاهر، و لكن يُكره الوُضوء به.

وكذا سُور الحيوان الذى يسكن فى البيوت كالفأرة طاهر، و لكن يُكره الوُضوء به.

١- الحدأة (ج) جدأ، و جداء و حد آن: طائر من الجوارح ينقض على الجرذان و الدواجن و الأطعمة و نحوها ذلك إذا لم يكن فى فمه نجاسة أما إذا كان فى فمه أثر النجاسة فيكون الماء نجساً.

٣- سُورُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ طَاهِرٌ بِدُونِ شَكٍّ وَلَكِنْ هَلْ يَصِحُّ بِهِ التَّوَضُّؤُ أَمْ لَا يَصِحُّ بِهِ التَّوَضُّؤُ؟ فَقَدْ وَقَعَ الشَّكُّ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ غَيْرُهُ تَوَضُّأً بِهِ، وَتَيَمَّمَ، ثُمَّ صَلَّى.

٤- سُورُ الْخَنزِيرِ نَجِسٌ لَا تَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ.

كَذَا سُورُ الْكَلْبِ نَجِسٌ لَا تَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ.

وَكذَا سُورُ سَبْعٍ مِنْ سِبَاعِ الْبِهَائِمِ كَالْأَسَدِ وَالْفَهْدِ وَالذَّبِّ، نَجِسٌ لَا تَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ.

الْحَيَوَانُ الَّذِي سُورُهُ طَاهِرٌ، عَرَقَهُ طَاهِرٌ. وَالْحَيَوَانُ الَّذِي سُورُهُ نَجِسٌ، عَرَقَهُ نَجِسٌ.

أحكام مياه الآبار

إِذَا وَقَعَتْ فِي الْبُئْرِ نَجَاسَةٌ وَلَوْ كَانَتْ قَلِيلَةً كَقَطْرَةِ دَمٍ، أَوْ قَطْرَةِ خَمَرٍ، وَجِبَ (١) إِخْرَاجُ مَا فِي الْبُئْرِ مِنَ الْمَاءِ.

إِذَا وَقَعَ فِي الْبُئْرِ حَيَوَانٌ نَجِسٌ الْعَيْنِ كَالْخَنزِيرِ، وَجِبَ إِخْرَاجُ مَا فِي الْبُئْرِ مِنَ الْمَاءِ، سِوَاءَ مَا تَوَضَّعَ الْخَنزِيرُ فِي الْبُئْرِ، أَوْ خَرَجَ حَيًّا، وَسِوَاءَ وَصَلِ فَمُهُ إِلَى الْمَاءِ، أَمْ لَمْ يَصِلْ.

إِذَا وَقَعَ فِي الْبُئْرِ حَيَوَانٌ لَيْسَ بِنَجِسٍ الْعَيْنِ، وَلَكِنْ سُورُهُ نَجِسٌ، وَجِبَ إِخْرَاجُ مَا فِي الْبُئْرِ مِنَ الْمَاءِ.

إِذَا وَقَعَ فِي الْبُئْرِ إِنْسَانٌ، وَخَرَجَ مِنَ الْبُئْرِ حَيًّا، وَلَمْ تَكُنْ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ، لَا يَكُونُ الْمَاءُ نَجَسًا.

كَذَا إِذَا وَقَعَ فِي الْبُئْرِ بَغْلٌ، أَوْ حِمَارٌ، أَوْ صَقْرٌ، أَوْ حِدَاةٌ وَخَرَجَ حَيًّا

١- وَجِبَ: لَزِمَ، وَثَبِتَ.

و لم تكن على بَدَنه نجاسة، لا يكون الماء نجساً إذا لم يصل فمه إلى الماء.

و إذا وصل لُعَاب الواقع في الماء فهو في حكم سَوْره.
إذا مات في البئر حَيَوَان ليس فيه دم سائل كالبق و الذباب و الزنبر و العقرب، لا يكون الماء نجساً.

و كذا إذا مات في البئر حيوان يُولَد و يعيش في الماء كالسَّمَك و الضفدع و السَّرَطَان، لا يَنْجَسُ الماء.

إن مات في البئر حيوان كبير مثل كلب، أو شاة، أو مات فيها إنسان و أُخْرِج فوراً قبل الانتفاخ، صار الماء نجساً، و وجب إخراج ما في البئر من الماء.

يكفى إخراج مائتي دلو وَسَط في جميع هذه المسائل التي يجب فيها إخراج جميع ما في البئر من الماء إن لم يمكن إخراج جميع الماء.
يكفى إخراج أربعين دلواً إذا مات في البئر حيوان مثل هرّة، أو دجاجة.

يكفى إخراج عشرين دلواً إذا مات في البئر حيوان مثل عُصْفُور، أو فَاَرَة.

إذا أُخْرِج المِقْدَار الواجب من الماء صَارَت البئر طَاهِرَة.
كذا طَهَّر الرِّشَاء و الدَّلُو و يد الشَّخْص الذي قام بإخراج الماء.
لا تكون البئر نجسة إذا وقعت فيها الرُّوث ^(١) و البعر ^(٢) و

١- الروث: (ج) أرواث: فضلة الفرس و الحمار و البغل.

٢- البعر: فضلة الابل و الغنم و الظبي.

الخثي^(١) إلا أن تكون كثيرة بحيث لا تخلو دلو عن بكرة، فتَصِيرُ البئر نجسة. كذا لا يكون ماء البئر نجساً إذا وَقَعَ فيها خُرءُ حَمَامٍ، أو خُرءُ عُصْفُورٍ.

إذا مات في البئر حيوان وانتَفَخَ فيها، ولا يُدْرَى متى وَقَعَ الحيوان فيها، حُكِمَ بنجاسة البئر من ثلاثة أيام و لَيَالِيهَا، فَتُقْضَى صَلَوَاتُ هَذِهِ الْأَيَّامِ إِنْ تَوَضَّئَ بِمَائِهَا. و يَغْسِلُ الْبَدَنَ وَ الثِّيَابَ إِنْ اسْتَعْمَلَ مَاءَهَا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فِي الْاِغْتِسَالِ، أَوْ فِي غَسْلِ الثِّيَابِ.

إذا وُجِدَ فِي الْبُئْرِ حَيَوَانٌ مَيِّتٌ قَبْلَ انْتِفَاحِهِ وَ لَا يُدْرَى مَتَى وَقَعَ فِيهَا، حُكِمَ بِنَجَاسَةِ الْبُئْرِ مِنْ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فَقَطْ، فَتُقْضَى صَلَوَاتُ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ.

آداب قضاء الحاجة

قال رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أَعْلَمُكُمْ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطُ، فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا يَسْتَدْبِرُهَا وَ لَا يَسْتَتِيبُ^(٢) يَمِينِهِ وَ كَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَ يَنْهَى عَنِ الرُّوثِ وَ الرَّمَّةِ»^(٣).
الَّذِي يُرِيدُ قَضَاءَ حَاجَةٍ مِنَ الْبَوْلِ، أَوِ الْغَائِطِ، يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُوَاطِبَ عَلَى
الْآدَابِ الْآتِيَةِ:

١- أَنْ يَتَبَاعَدَ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ، وَ لَا يُسْمَعَ صَوْتُ

١- الخثي: (ج) أخشاء: فضلة البقر و الجاموس.

٢- استطيب: طهر مخرج البول و الغائط بماء أو بشيء مزيل.

٣- رواه أبو داود عن أبي هريرة. رواه أبو داود (٨) و ابن ماجه (٣١٣).

الرمة: بكسر الراء و تشديد الميم جميع رميم: العظام البالية.

ما يخرج منه، ولا تُشَمُّ رائحته.

٢- أن يختار لقضاء حاجته مكاناً لئناً مُنخَفِضاً، لئلا يَتَطَايَرَ عَلَيْهِ رَشَاشُ البَوْل.

٣- أن يقول قبل دُخوله في بَيْتِ الْخَلَاءِ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ»^(١)

والذى يريد قضاء حاجته في الصَّخْرَاءِ، فإنه يَأْتِي بالتَّعَوُّذِ عند ما يَشْمُرُ ثِيَابَهُ قبل كشف عورته.

٤- أن يَدْخُلَ في بيت الْخَلَاءِ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى، ويَخْرُجَ مِنْهُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى. ٥- أن يَجْلِسَ مُعْتَمِداً عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ ذَلِكَ أَعْوَنَ فِي خُرُوجِ الْخَارِجِ.

٦- أن يُغَطِّيَ رَأْسَهُ وقت قضاء حاجته و وقت الاستنجاء.

٧- أن لا يبول في الجحر، فإنه يمكن أن يكون في الجحر شيء من حشرات الأرض فيؤذيه.

٨- أن لا يبول ولا يَتَغَوَّطُ في الطريق والمَقْبَرَةِ.

٩- أن لا يبول، ولا يتغوط في الظِّلِّ الذى يجلس فيه الناس.

١٠- أن لا يبول، ولا يتغوط في المكان الذى يجتمع فيه الناس، ويتحدثون.

١١- أن لا يبول، ولا يتغوط تحت شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ.

١٢- يُكْرَهُ لِقَاضِي الْحَاجَةِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِدُونِ عَذْرٍ، وَلَكِنْ إِذَا رَأَى أَغْمَى يَمْشِي نَحْوَ حُفْرَةٍ، وَخَافَ وَقُوعَهُ فِي الْحُفْرَةِ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ

يَتَكَلَّمُ، وَيُرْسِدُهُ.

١٣- يُكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ، أَوْ أَنْ يَأْتِيَ بِذِكْرِ أَثْنَاءِ قَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَ أَثْنَاءِ الْإِسْتِنْجَاءِ.

١٤- يُكْرَهُ تَحْرِيمًا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، أَوْ يَسْتَدْبِرَهَا سِوَاءَ كَانِ فِي بَيْتِ الْحَلَاءِ، أَوْ فِي الصَّخْرَاءِ.

١٥- يُكْرَهُ تَحْرِيمًا أَنْ يَبُولَ، أَوْ يَتَغَوَّطَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ الرَّائِدِ.

١٦- يُكْرَهُ تَنْزِيهًا أَنْ يَبُولَ، أَوْ يَتَغَوَّطَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي، أَوْ الْمَاءِ الْكَثِيرِ الرَّائِدِ.

١٧- يَكْرَهُ أَنْ يَبُولَ فِي الْمُغْتَسَلِ.

١٨- يَكْرَهُ أَنْ يَبُولَ، أَوْ يَتَغَوَّطَ بِقُرْبِ بئرٍ، أَوْ نَهْرٍ، أَوْ حَوْضٍ.

١٩- يُكْرَهُ أَنْ يَكْشِفَ عَوْرَتَهُ لِلْإِسْتِنْجَاءِ فِي مَكَانٍ غَيْرِ سَاتِرٍ.

٢٠- يُكْرَهُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِيَمِينِهِ بَدُونِ عَذْرِ.

٢١- يُكْرَهُ أَنْ يَبُولَ قَائِمًا بَدُونِ عَذْرِ لِأَنَّ رَشَاشَ الْبَوْلِ قَدْ يَتَطَايَرُ عَلَى بَدَنِهِ، أَوْ عَلَى ثِيَابِهِ.

٢٢- إِذَا فَرَغَ مِنْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ خَرَجَ بِرِجْلِهِ الْيَمْنَى ثُمَّ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَ عَافَانِي».

أحكام الاستنجاء

قال الله تعالى:

﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾. [التوبة: ١٠٨]
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِسْتَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ

مِنْهُ».(١)

يلزم الاستبراء قبل الاستنجاء.

والاستبراء: هو إخراج ما بقى فى المحل من بول أو غائط، حتى يغلب على ظنه أنه لم يبق فى المحل شيء، و من اعتاد فى ذلك شيئاً فليفعله كقيام، أو مشى، أو ركض برجله، أو تَنَحُّج، أو غير ذلك. أما الاستنجاء (٢) ففيه تفصيل.

إذا تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ الْمَخْرُجَ، وَكَانَتْ أَكْثَرُ مِنْ قَدَرِ الدَّرْهَمِ، (٣) افْتَرَضَ (٤) غَسْلُهَا بِالماءِ، وَ لَا تَجُوزُ مَعَهَا الصَّلَاةُ. إذا تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ الْمَخْرُجَ، وَكَانَتْ قَدَرُ الدَّرْهَمِ، وَجَبَ إِزَالَتُهَا بِالماءِ.

إذا لم تَتَجَاوَزِ النَّجَاسَةُ الْمَخْرُجَ، فَالِاسْتِنْجَاءُ سُنَّةٌ. يَجُوزُ فِي الْإِسْتِنْجَاءِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى المَاءِ، كَذَا يَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الْحَجَرِ، أَوْ نَحْوِهِ مَا لَمْ تَبْلُغِ النَّجَاسَةُ قَدَرِ الدَّرْهَمِ.

١- رواه الدار قطنى (١٢٨/١)

٢- الاستنجاء: هو تنظيف المخرج بعد قضاء الحاجة من بول أو غائط سواء كان التنظيف بالماء أو بالحجر أو بشيء آخر.

مأخوذ من النجاء، وهو الخلاص من الأذى، أو النجوة؛ وهى المرتفع عن الأرض، أو النجو؛ وهو الخُرء، أى: ما يخرج من الدبر. سُمي بذلك شرعاً، لأن المستنجي يطلب الخلاص من الأذى، و يعمل على إزالته عنه، و غالباً ما يستتر وراء مرتفع من الأرض، أو نحوها، ليقوم بذلك.

٣- قدر الدرهم - يعتبر بالوزن فى الكثيف و هو يعادل ثلاث غرامات تقريباً و يعتبر بالمساحة فى الرقيق و هو قدر قمر الكف.

٤- الفرض - ما ثبت لزومه بدليل لا شبهه فيه.

الواجب - ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة ولكن لا فرق بينهما فى العمل.

السنة - ما ثبت بفعل النبى ﷺ و قوله مع تركه أحياناً.

و لكن الغسل بالماء أحسن.

و الأفضل أن يمسح بالحجر، أو نحوه أولاً، ثم يَغْسِلُ بالماء، لآَنه أبلغ في النظافة.

يستحب أن يُسْتَنْجَى بثلاثة أحجار.

و يجوز الاقتصار على حَجَرَيْنِ، أو على حَجَرٍ واحدٍ إذا حصلت النظافة به.

إذا فرغ من المسح بالحَجَرِ غسل يده أولاً، ثم غسل المحلَّ بالماء و نظَّفَ المحلَّ تنظيفاً حتى تنقطع الرائحة.

و إذا فرغ من الاستنجاء غسل يده، و دَلَكَهَا دلْكَاً حتى تزول الرائحة.

أقسام النجاسة و أحكامها

قال الله تعالى: ﴿وَتَيَّابَنَكَ فَطَهَّرْ﴾. [المدثر: ٤].

و قال رسول الله ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ مَنْ غَيْرِ طَهُورٍ».(١)

النجاسة: هي كون البدن و الثوب و المكان بحال يتقَدَّرُها الشرع، و يأمر بالتطهر عنها.

ثم النجاسة تنقسم إلى قسمين:

١- نجاسة حُكْمِيَّة.

٢- نجاسة حَقِيقِيَّة.

النجاسة الحُكْمِيَّة: هي: «كون الإنسان بحال لَا تَجُوزُ مَعَهَا

الصَّلَاةُ»، و تُسَمَّى النجاسةُ الحُكْمِيَّةُ حَدَثًا كَذَلِكَ.

و الحدث ينقسم إلى قسمين:

١- رواه أحمد (٥٧/٢) و مسلم (٢٢٤) و الترمذی (١).

ألف - الحدث الأكبر، و هو: «كُون الإنسان بحال يجب فيها الغسل»، و لا تجوز الصلاة في تلك الحال.

كذا لا تجوز تلاوة القرآن الكريم في تلك الحال.

ب - الحدث الأصغر، و هو: «كُون الإنسان بحال يجب فيها الوضوء».

و لا تجُوز الصلاة في تلك الحال، و لكن تجوز فيها تلاوة القرآن الكريم شَفَوِيًّا.

٢- النجاسة الحقيقية: هي «القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها و يغسل ما أصابه منها».

و النجاسة الحقيقية تنقسم كذلك إلى قسمين:

الف - النجاسة الغليظة، و هي: «التي ثبتت نجاستها بدليل لا شبهة فيه».

أمثله النجاسة الغليظة:

١- الدم المسفوح.

٢- الخمر.

٣- لحم الميتة و جلدها.

٤- بول الحيوان الذي لا يؤكل لحمه.

٥- فضلة الكلب.

٦- فضلة السباع و لعابها.

٧- خراء الدجاجة و البطّة.

٨- كل شيء ينتقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان.

حكم النجاسة الغليظة

يُغْفَى عن النِّجَاسَةِ الغليظة إذا كانت قدر الدرهم،^(١) فإن زادت النجاسة الغليظة على قدر الدرهم، افترض غسلها بالماء، أو بشيء مزيل، ولا تجوز الصَّلَاة معها.

ب - النجاسة الخفيفة، وهى «التي لا يُجَزَم على نجاستها لوجود دليل آخر يدل على طهارتها».

أمثلة النجاسة الخفيفة:

١- بول الفرس.

٢- بول الحيوان الذى يؤكل لحمه كالإبل و الغنم.

٣- خراء الطير الذى لا يؤكل لحمه.

حكم النجاسة الخفيفة

قد عُفِيَ عن النِّجَاسَةِ الخفيفة ما لم تكن كثيرةً، وَقُدِّرَ الكَثِيرُ بِرُئِيعِ الثوب و البدن. كذا عفى عن رشاش البول إذا كان مثل رأس الإبر. إذا ابتلَّ الثوب النجس، أو الفراش النجس بعرق نائم، أو بلل قدم، إذا ظهر أثر النجاسة فى البدن، أو فى القدم، حكم بنجاسة البدن و القدم و إذا لم يظهر أثر النجاسة فى البدن، أو القدم لم يتنجَّسَا. إذا نُشِرَ ثوب رطب على أرض نجسة يابسة، وابتلَّت الأرض بذلك الثوب الرُّطْب، فإن لم يظهر أثر النجاسة فى الثوب لا ينجس. لو لُفَّ ثوبٌ طاهرٌ يابس فى ثوب نجس رطب، بحيث لو عصر ذلك الثوب الرُّطْب، لا يخرج الماء، لا ينجس الثوب الطاهر.

١- إذا كانت النجاسة الغليظة قدر الدرهم جازت الصلاة معها مع الكراهة فينبغى أن لا يصلى معها عند القدرة على إزالتها.

إذا هبَّت الرِّيح على نجاسة، ثم أصابت ثوباً رطباً، تنجَّس الثوبُ إن ظهر فيه أثر النِّجاسة.

و لم يتنجَّس إن لم يظهر في الثوب أثر النِّجاسة.

كيف تُزال النِّجاسة؟

تحصل الطَّهارة من النِّجاسة إذا كانت مرئيَّة كالذَّم و الغائط بزوال عين النِّجاسة، بالغسل، سواء زالت عين النِّجاسة بالغسل مرَّة واحدة، أو أكثر، و لا يضرُّ إذا بقي في الثوب أثر النِّجاسة من لون، أو ريح إن تعسَّرت إزالته.

تحصل الطَّهارة من النجاسة الغير المرئية كالبول إذا غُسل الثوب ثلاث مرَّات، و عُصر كلُّ مرَّة حتى ينقطع التَّقاطر، واستُعْمِل في كلِّ مرَّة ماء جديد طاهر.

تُزال النِّجاسة الحقيقية من البدن والثَّوب بالماء، و بكلِّ مائع يمكن به إزالة النِّجاسة كالخَلِّ و ماء الورد.

أما الوضوء بالخلِّ و ماء الورد، فإنَّه لا يجوز.

يصير الحذاء و الخُفَّ طاهرين بالغسل.

وكذا يصير الحذاء طاهراً بالدَّلْك على أرض طاهرة، إذا كانت النِّجاسة لها جِزْم، سواء كانت النِّجاسة رطبة، أو كانت جافَّة.

يطهر السيف و السَّكِّين و المرأة و الأواني المدهونة بالمسح.

تصير الأرض طاهرة إذا جفَّت، و زال عنها أثر النجاسة، و تجوز

الصلاة على تلك الأرض، و لكن لا يجوز التيمُّم منها.

إذا تغيَّرت عين النِّجاسة بأن صارت ملحاً صارت طاهرة.

كذا تكون طاهرة إذا احترقت النجاسة بالنار.
إذا أصاب منى الإنسان الثوب أو البدن، ثم يبس فإنه يطهر
بالفرك. (١)

و لكن إذا كان المنى رطباً لا يطهر الثوب و البدن إلا بالغسل.
يطهر جلد الحيوان الميت بالذبابة، سواء كانت الذبابة حقيقية أو
حكمية. (٢)

جلد الخنزير لا يكون طاهراً في حال سواء دبغ أم لم يدبغ.
جلد الآدمي يطهر بالذبابة، ولكن لا يجوز استعماله، فإن استعمال
الآدمي و أجزائه ينافي كرامته و شرفه.

جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه يطهر بالذبح الشرعي.
كل شيء لا يسرى فيه الدّم لا يكون نجساً بالموت، كالشعر و الريش
المقطوع (٣) و القرن و الحافر و العظم.
ذلك إذا لم يكن بهذه الأشياء دسم، أما إذا كان بها دسم فهي نجسة.
عَصَب الميّت نجس.

١- فرك الشيء عن الثوب حكه حتى تفتت و إنما يطهر الثوب بفرك المنى إذا كان المنى غليظاً
متجسداً أما إذا لم يكن غليظاً متجسداً فإن الثوب لا يطهر إلا بالغسل سواء كان المنى رطباً، أو
يابساً.

٢- الذبابة الحقيقية: هي التي يستعمل فيها القرظ و العفص و غيرها من الأشياء لتسبب تنزيل نبت
الجلد و فساد.

الذبابة الحكمية: هي التي لم يستعمل فيها القرظ و العفص و لكن وضع الجلد في الشمس حتى يبس
أو لطح الجلد بالتراب.

٣- إذا كان الريش قد نتف من الميت فهو نجس لوجود الدسومة فيه.

نافجة^(١) المسك طاهرة كما أن المسك طاهر، و أكله حلال.

الْوُضُوءُ

تعريف الوضوء:

الوضوء لغةً: مأخوذة من الوضاعة، وهى الحسن والبهجة والتألق. و شرعاً: اسم للفعل الذى هو استعمال الماء فى أعضاء معينة مشتملة على غسل الوجه، واليدين و الرجلين و مسح الرأس. و الوُضُوء: اسم للماء الذى يتوضأ به، و سُمى بذلك لما يضافى على الأعضاء من وضاعة بغسلها و تنظيفها.

لا تجوز الصلاة إلا بالوضوء. و لا يجوز مس المصحف الشريف إلا بالوضوء.

الذى و اظب على الوضوء استحق الثواب و رفع الدرجات فى الآخرة. والوضوء شرط لصحة الصلاة.

حكم الوضوء

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]

١ - نافجة المسك - بالفاء والجيم - الجلدة التى يجتمع فيها المسك.

وقال النبي ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ».^(١)

أركان الوضوء^(٢)

أركان الوضوء أربعة و هي فرائضه:^(٣)

١- غسل الوجه مرة.

و حَدُّ الْوَجْهِ يَبْتَدِئُ فِي الطُّوْلِ مِنْ أَعْلَى سَطْحِ الْجَبْهَةِ إِلَى أَسْفَلِ الذَّقْنِ، وَ حَدُّهُ وَ فِي الْعَرْضِ مَا بَيْنَ شَحْمَتِي الْأَذْنَيْنِ.

٢- غسل اليدين مع المرفقين مرة.

٣- مسح ربع الرأس.

٤- غسل الرجلين مع الكعبين مرة.

شروط صحة الوضوء:

لا يصح الوضوء إلا إذا اجتمعت ثلاثة شروط. كذا لا تحصل الفائدة المطلوبة من الوضوء إلا باستيفاء هذه الشروط:

١- أن يصل الماء إلى جميع الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء.

٢- أن لا يوجد شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة كالشَّمْع و

١- رواه البخارى (١٣٥) و مسلم (٢٢٥) و أحمد (٣١٨/٢) و الترمذى (٧٦).

٢- أركان جمع ركن: هو ما كان داخلا في حقيقة الشيء و ثبت لزومه بدليل لا شبهة فيه كأن يكون قطعى الثبوت كالقرآن الكريم و الخبر المتواتر و أن يكون قطعى الدلالة على المعنى المراد بأن يحتمل لفظه معنيين أو أكثر.

٣- فرائض: جمع فريضة، و الفرض هو ما ثبت لزومه بدليل لا شبهة فيه، سواء كان داخلا في حقيقة الشيء أو كان خارجاً عنها، فالفرض يشمل الشروط و الأركان.

العجين.

٣- أن لا يوجد شيء من الأشياء التي تُبطل الوضوء.
فإن حصل شيء من الأشياء التي تُبطل الوضوء حال التوضؤ
لم يصح الوضوء.

شروط وجوب الوضوء:

لا يجب^(١) الوضوء إلا على الذي تجتمع فيه الشروط الآتية:

- ١- البلوغ، فلا يجب الوضوء على الصبي.
- ٢- العقل، فلا يجب الوضوء على المجنون.
- ٣- الإسلام، فلا يجب الوضوء على الكافر.
- ٤- القدرة على استعمال الماء الذي يكفي لجميع الأعضاء.
فإن لم يقدر على استعمال الماء لم يجب الوضوء عليه.
كذا إذا كان قادراً على استعمال الماء، و لكن لم يكن الماء كافياً
لجميع الأعضاء، لا يجب الوضوء عليه.
- ٥- وجود الحدث الأصغر.
فلا يجب الوضوء على من هو متوضئ.
- ٦- خلوه من الحدث الأكبر.
فلا يكفي الوضوء للذي قد وجب عليه الغسل.
- ٧- ضيق الوقت.
فإن كان الوقت متسعاً لم يجب الوضوء على الفور، بل يجوز
التأخير في الوضوء.

فُرُوعُ تَتَعَلَّقُ بِالْوُضُوءِ

يجب غسل ظاهر اللحية إذا كانت اللحية كثة. (١)

لا يكفي غسل الظاهر اللحية إذا كانت خفيفة، بل يجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية.

لا يجب غسل الشعر الذي استرسل (٢) من اللحية، وكذا لا يجب مسحه.

إذا كان في الظفر شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة كالشمع والعجين، وجب إزالته، وغسل ما تحته.

كذا إذا طال الظفر حتى تخطى الأنملة وجب قلمه، (٣) ليصل الماء إلى البشرة.

لا يكون وسخ الظفر، أو خرق البزغوث مانعاً من وصول الماء إلى البشرة.

يلزم تحريك الخاتم الضيق إذا لم يصل الماء إلى البشرة بدون التحريك.

إذا كان غسل شقوق رجله يضره، جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه عليها.

إذا مسح الرأس في الوضوء، ثم حلقه لا يعيد المسح. إذا توضأ، ثم قلم الظفر، أو قص الشارب، لا يعيد الغسل.

سُنَنِ الْوُضُوءِ

تُسَنُّ الْأُمُورُ الْآتِيَةُ فِي الْوُضُوءِ، فَيَنْبَغِي الْعَمَلُ بِهَا، لِيَكُونَ الْوُضُوءُ عَلَى

١- الكثرة: هي الكثيفة الشعر التي يغطي شعرها الجلد بحيث لا يرى الرائي بشرة الوجه.

٢- استرسل الشعر: تدلى وصار سبطاً.

٣- قلم الظفر: قطعه.

وجه أكمل:

- ١- أن ينوى الوضوء قبل الشروع فيه.
- ٢- أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم.
- ٣- أن يغسل اليدين إلى الرُّسغين.
- ٤- أن يستاك، فإن لم يجد السَّوَّاء فبالإصبع.
- ٥- أن يُمَضِّض. (١)
- ٦- أن يستنشق. (٢)
- ٧- أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق إذا لم يكن صائماً.
- ٨- أن يغسل كلَّ عضو ثلاث مرّات.
- ٩- أن يمسح جمع الرّأس مرّة.
- ١٠- أن يمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما.
- ١١- أن يخلِّل لحيته من أسفلها.
- ١٢- أن يخلِّل أصابعه.
- ١٣- أن يَذُلِّكَ (٣) الأعضاء عند الغسل.
- ١٤- أن يغسل العضو الثاني قبل جفاف العضو الأول.
- ١٥- أن يُراعى الترتيب في غَسَل الأعضاء، بحيث يُغَسَّل الوجه أولاً، ثم اليدين، ثم يمسح الرأس، ثم يغسل الرجلين.
- ١٦- أن يَغَسِّل يده اليمنى قبل يده اليسرى، و يغسل رجله اليمنى قبل رجله اليسرى.

١- مضمض الماء في فمه: حرَّك الماء في فمه و أداره فيه، ثم أخرجه من فيه.

٢- إستنشق الماء: صبَّ الماء في أنفه.

٣- ذلك الشيء: غمزته وفركه.

قبل رجله اليسرى.

١٧- أن يَبْدَأَ الْمَسْحَ بِمَقْدَمِ الرَّأْسِ.

١٨- أن يمسح الرَّقْبَةَ دُونَ الْحُلُقُومِ.

لأن مسح الحلقوم بدعة.

آداب الوضوء^(١)

تستحبّ الأمور الآتية في الوضوء:

١- أن يجلس للوضوء في مكان مرتفع لئلا يصيبه رشاش الماء المستعمل.

٢- أن يجلس مستقبلاً نحو القبلة.

٣- أن لا يستعين بغيره.

٤- أن لا يتكلّم بكلام الناس.

٥- أن يقرأ الدَّعَوَاتِ الْماثُورَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عند الوضوء.

٦- أن يجمع بين نية القلب و التلفظ باللسان.

٧- أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند غسل كل عضو.

٨- أن يدخل خِنْصَرَهُ^(٢) الْمَبْلُوءَةَ فِي الصَّمَاخِ^(٣) عند مسح الأذنين.

٩- أن يحرك خاتمه الواسع.

١- الآداب، والمستحبات، والفضائل كلمات مترادفة و مدلولها واحد. والفرق بين الأدب و السنّة أن السنّة: ما واطب عليها رسول الله ﷺ و لم يتركه إلا مرة أو مرتين، فيناب المسلم على فعله و يُعاقب على تركه. و الأدب: ما يُناب على فعله، و لا يُعاقب على تركه.

٢- خِنْصَرُهُ: إصبعه الصغير.

٣- الصماخ (ج) أصمخة. و صُمُخ: قناة الأذن التي تفضى إلى طبلته.

أما إذا كان خاتمه ضيقاً فتحريكه لازم لصحة الوضوء.
١٠- أن يأخذ الماء للمضمضة والاستنشاق بيده اليمنى.

١١- أن يستعمل يده اليسرى للامتخاط.^(١)

١٢- أن يتوضأ قبل دخول الوقت، إذا لم يكن في حكم المعذور الذي يلزمه الوضوء لوقت كل صلاة.

١٣- إذا فرغ من الوضوء قام مستقبلاً نحو القبلة، ويقول: «أشهد أن لا إله إلا الله، وحده، لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده، ورسوله، اللهم اجعلنى من التّوابين، واجعلنى من المتطهرين.»

مكروهات الوضوء

تكره الأمور الآتية في الوضوء:

١- أن يسرف في استعمال الماء في الوضوء.

٢- أن يفتّر^(٢) في استعمال الماء في الوضوء.

٣- أن يضرب الوجه بالماء.

٤- أن يتكلم بكلام الناس.

٥- أن يستعين بغيره.

فإن كان له عذر فلا بأس بالاستعانة.

٦- أن يمسح الرأس ثلاثاً، ويأخذ كل مرّة ماءً جديداً.

أقسام الوضوء

ينقسم الوضوء إلى ثلاثة أقسام:

٢- يفتّر: أن يستعمل أقل من المقدار الكافي.

١- إمتهط: أخرَج المخاط من أنفه.

١- فرض. (١)

٢- واجب. (٢)

٣- مستحب. (٣)

متى يفترض الوضوء:

يفترض الوضوء على المحدث لواحد من أربعة أمور:

١- لأداء الصلاة سواء كانت الصلاة فرضاً، أو كانت نفلاً.

٢- للصلاة على الجنازة.

٣- لسجود التلاوة.

٤- لمس المصحف الشريف.

كذا يفترض الوضوء إذا أراد المحدث مس آية مكتوبة في حائط،

أو في قرطاس، أو في درهم.

متى يجب الوضوء؟

يجب الوضوء على المحدث لأمر واحد، وهو الطواف بالكعبة.

متى يستحب الوضوء؟

يستحب الوضوء للأمور الآتية:

١- للنوم على طهارة.

٢- إذا استيقظ من النوم.

٣- للمداومة على الوضوء.

١- الفرض: ما ثبت لزومه بدليل لا شبهة فيه.

٢- الواجب: ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة كأن يكون الدليل ظني الثبوت، أو كان الدليل قطعي الثبوت كالقرآن والخبر المتواتر ولكن يحتمل لفظه معنيين، أو أكثر.

٣- المستحب: ما فعله النبي ﷺ مرة، أو مرتين ولم يواظب عليه.

- ٤- للوضوء^(١) على الوضوء بنية الثواب.
- ٥- بعد ارتكاب شيء من الغيبة و النميمة و الكذب كذا يستحبّ الوضوء إذا ارتكب خطيئةً مّا.
- ٦- بعد إنشاد شعر قبيح.
- ٧- بعد القهقهة خارج الصّلاة.^(٢)
- ٨- لتغسيل ميّت.
- ٩- لحمل ميّت.
- ١٠- لوقت كل صلاة.
- ١١- قبل غسل الجنابة.
- ١٢- للجنب عند أكل، و شرب، و نوم.
- ١٣- عند الغضب.
- ١٤- لتلاوة القرآن شفويّاً.
- ١٥- لقراءة حديث، و كذا لروايته.
- ١٦- لدراسة علمٍ شرعيّ.
- ١٧- للأذان.
- ١٨- للإقامة.
- ١٩- للخطبة.
- ٢٠- لزيارة النبي ﷺ.

١- إنما يستحب الوضوء على الوضوء إذا كان قد أدى عبادة بوضوئه الأول أما إذا لم يكن قد أدى عبادة بوضوئه الأول فلا يستحب الوضوء بل يكون إسرافاً.

٢- أما إذا كانت القهقهة داخل الصلاة، فإنها تنقض الوضوء.

٢١- للوقوف بعرفة.

٢٢- للسَّعى بين الصَّفا والمروة.

نواقض الوضوء:

ينتقض الوضوء إذا حصل شيء من الأمور الآتية:

- ١- إذا خرج شيء من أحد السبيلين كالبول، والغائط، والريح.
- ٢- إذا خرج دم، أو قيح من البدن، و تجاوز إلى محل يُطَلَّب تطهيره.

٣- إذا خرج دم من الفم، و غلب على البُصاق، أو ساواه.

٤- إذا قاء طعاماً، أو ماءً، أو علقاً، أو مِرَّة، و كان القيء ملء الفم. (١)

٥- إذا نام، و لم تتمكَّن مَقْعَدته من الأرض، و كذا إذا ارتفعت مَقْعَدَة النَّائم قبل انتباهه.

٦- إذا أُغْمِيَ عليه.

٧- إذا جُنَّ.

٨- إذا سكر.

٩- إذا قهقهه البالغ اليقظان في صلاة ذات ركوع و سجود، فلا ينتقض الوضوء. إذا قهقهه الصَّبِيُّ، و كذا لا ينتقض الوضوء إذا قهقهه النَّائم و كذا لا ينتقض الوضوء إذا قهقهه في صلاة الجنائز، أو سجدة التَّلاوة.

١- ملء الفم: إذا كان القيء بحيث لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف حكم بأنه ملء الفم.

الأشياء التي لا ينتقض بها الوضوء:

الأمور الآتية تشابه نواقض الوضوء، ولكنها لا تنقض الوضوء:

- ١- إذا ظهر الدم ولم يتجاوز عن مكانه.
- ٢- إذا سقط لحم من البدن، ولكن لم يسيل منه الدم كالعرق المدنى الذى يقال له بالأردية «نارو».
- ٣- إذا خرجت دودة من جرح، أو من أذن.
- ٤- إذا قاء، ولكن لم يكن القيء ملء الفم.
- ٥- إذا قاء بلغمًا سواء كان البلغم قليلاً، أو كثيراً.
- ٦- إذا نام المصلى فى صلاته، سواء نام فى حالة القيام، أو القعود، أو نام فى حالة الركوع، والسجود إذا كان على صفة السنة.
- ٧- إذا نام المتوضئ، وكانت مقعدته متمكنة من الأرض.
- ٨- إذا مس ذكره بيده.
- ٩- إذا مس امرأة.
- ١٠- إذا تمايل التائم.

الغسل

فرائضه وأنواعه

الفصل لغة:

اسمٌ للاغتسال من (غسل - يغسل) و هو إسالة الماء على الشيء، و يلفظ بضم الغين (الغُسل) و بكسرهما (الغِسل) و ضمّ الغين هو الدارج بين الفقهاء.

و في الشريعة:

هو جريان الماء على البدن بحيث يستوعبه جميعه.

مشروعيته:

الغسل مشروع، سواء كان للنظافة، أم لرفع الحدث، و سواء كان شرطاً لعبادة أم لا.

و دل على مشروعيته: الكتاب والسنة.

أما الكتاب:

فآيات، منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

أى: المتنزهين عن الأحداث، والأقذار المادية والمعنوية.

و أما السنة:

فأحاديث، منها: ما رواه البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «حَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ

يَوْمًا، يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ».

يفترض فى الغسل ثلاثة أمور:

١- المضمضة.

٢- الاستنشاق.

٣- إيصال الماء إلى جميع البدن بحيث لا يبقى فى البدن مكان

يابس.

سنن الغسل

تسنّ الأمور الآتية فى الاغتسال، فينبغى للمغتسل مراعاتها ليكون الاغتسال على وجه أكمل:

١- أن يأتى بالبسملة قبل الشروع فى الاغتسال.

٢- أن ينوى أنه يغتسل لتحصيل الطهارة.

٣- أن يغسل اليدين إلى الرسغين أولاً مثل ما يفعل فى الوضوء.

٤- أن يغسل النجاسة قبل الاغتسال، إذا كانت على بدنه، أو على

ثوبه.

٥- أن يتوضأ قبل الاغتسال، و لكن يُؤَخَّرُ غَسْلُ رِجْلَيْهِ إِذَا كَانَ

واقفاً فى مكان مُنْخَفِضٍ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْمَاءُ.

٦- أن يَصُبَّ الْمَاءُ عَلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

٧- أن يَصُبَّ الْمَاءُ أَوَّلًا عَلَى الرَّأْسِ ثُمَّ عَلَى مَنْكَبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ

عَلَى مَنْكَبِهِ الْأَيْسَرِ.

٨- أن يَذْلُكَ جَسَدَهُ.

٩- أن يغسل البدن متوالياً، بحيث لا يَجِفَّ الْعُضْوُ الْأَوَّلُ قَبْلَ

غسل الوضوء الآخر.

إذا دخل في الماء الجارى، و مكث فيه، و ذلك جسده، فقد أكمل سنة الاغتسال. و كذا الحكم إذا دخل في الماء الذى هو فى حكم الماء الجارى، كالخوض الكبير.

أقسام الغسل

ينقسم الغسل إلى ثلاثة أقسام:

١- فرض.

٢- مسنون.

٣- مندوب.

متى يفترض الغسل؟

يفترض الغسل بواحد من أربعة أمور:

١- يفترض الغسل على الإنسان إذا كان جنباً.

٢- يفترض الغسل على المرأة إذا طهرت من الحيض.

٣- يفترض الغسل على المرأة إذا طهرت من النفاس.

٤- يفترض تغسيل الميت على الأحياء.

متى يسن الغسل؟

يسن الغسل لأربعة أشياء:

١- لصلاة الجمعة.

٢- لصلاة العيدين.

٣- للإحرام.

٤- للحاج فى عرفة بعد زوال الشمس.

متى يستحب الغسل؟

يستحب للغسل فى الصُّور الآتية:

- ١- فى ليلة النصف من شعبان.
 - ٢- فى ليلة القدر.
 - ٣- لصلاة الكسوف، و الخسوف.
 - ٤- لصلاة الاستسقاء.
 - ٥- عند فزع.
 - ٦- عند ظلمة.
 - ٧- عند ربح شديدة.
 - ٨- عند لبس ثوب جديد.
 - ٩- للذى تاب من ذنب.
 - ١٠- للذى قدم من سفر.
 - ١١- للذى يريد الدخول فى المدينة المنورة.
 - ١٢- للذى يريد الدخول فى مكة المشرفة.
 - ١٣- عند الوقوف بمزدلفة صبيحة يوم النحر.
 - ١٤- لطواف الزيارة.
 - ١٥- للذى غسّل ميتاً.
 - ١٦- بعد الحجامة.
 - ١٧- للذى أفاق من جُنونه.
- وكذا يستحب للذى أفاق من إغمائه، أو من سكره.
- ١٨- للذى أسلم و هو طاهر، أما إذا كان الذى أسلم جُنُباً فيفترض عليه الغسل.

التيمم

التيمم لغة:

القصد، يقال: تيممتُ فلاناً، أى: قصدته.

و شرعاً:

هو مسح الوجه واليدين عن صعيد طيب بدلاً عن الوضوء، أو الغسل عند فقد الماء، أو تعذر استعماله.

دليل مشروعيته: الكتاب و السنة

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى، أَوْ عَلَى سَفَرٍ، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً^(١)﴾ فامسحوا بوجوهكم و أيديكم إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً^(٢). [النساء: ٤٣]
و أما السنة فقوله ﷺ: «فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ، جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَ جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِداً، وَ جُعِلَتْ ثُرْبَتُنَا لَنَا طَهُوراً إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ».^(٣)

شرع التيمم لأن الإنسان قد يعجز عن استعمال الماء لكون الماء مفقوداً، أو لسبب مرض أصابه، فيتيمم عوضاً عن الوضوء، أو الغسل لئلا يحرم أداء العبادات التي لا تصح إلا بهما كالصلاة، والتي هي أجل العبادات.

التيمم فى اللغة: القصد.

١- صعيداً طيباً: هو وجه الأرض أو ما كان من جنسها، كالتراب و الرمل والحجر والحصى.

٢- رواه مسلم عن أبى حذيفة (٥٢٢).

و فى الشرع: هو طهارة ترايئة تشتمل على مسح الوجه، و اليدين، مع المرفقين بصعيد مطهر مع النية.

شروط صحة التيمم:

لا يصح التيمم إلا إذا اجتمعت ثمانية شروط:

١- الشرط الأول: النية، فلا يصح التيمم بدون النية.

يشترط فى نية التيمم الذى تصح به الصلاة أن ينوى واحداً من ثلاثة أمور:

أ: أن ينوى الطهارة من الحدث، و لا يلزم تعيين الحدث فى النية.

ب: أن ينوى استباحة الصلاة.

ج: أن ينوى عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة كالصلاة، و سجدة التلاوة.

لو تيمم بنية مس المصحف لا تصح صلاته بهذا التيمم، لأن مس المصحف ليس بعبادة أصلاً، وإنما العبادة هى تلاوة القرآن.

كذا لو تيمم بنية الأذان، أو الإقامة لا تصح صلاته بهذا التيمم، لأن الأذان، و الإقامة ليسا بعبادة مقصودة فى ذاتهما.

وكذا لو تيمم بنية تلاوة القرآن، و هو محدث حدثاً أصغر، لا تصح صلاته بهذا التيمم، لأن التلاوة وإن كانت عبادة مقصودة، ولكنها تصح بدون الوضوء.

٢- الشرط الثانى: أن يوجد عذر من الأعذار التى تبيح التيمم.

أمثلة الأعذار التى تبيح التيمم

١- كون الماء بعيداً عنه مسيرة ميل، أو أكثر.

٢- يغلب على ظنّه، أو أخبره طبيب مسلم حاذق أنه لو استعمل الماء حدث له مرض، أو ازداد مرضه، أو تأخر شفاؤه من المرض.

٣- يغلب على ظنه أنه لو استعمل الماء البارد هلك.

٤- يخاف العطش على نفسه، أو على غيره، إذا كان الماء قليلاً.

٥- لا توجد آلة يخرج بها الماء كالدلو، والرّشاء.

٦- يخاف من عدو حائل بينه وبين الماء، سواء كان العدو إنساناً، أو حيواناً مفترساً.

٧- إذا غلب على ظنه أنه لو اشتغل بالوضوء، فاتته صلاة العيدين، أو صلاة الجنازة، لأن هذه الصلوات لا تُقضى.

أما إذا غلب على ظنه أنه لو اشتغل بالوضوء خرج وقت الصلاة، أو فاتته صلاة الجمعة، فلا يجوز له التيمم، بل يتوضأ، ويقضى الصلاة المكتوبة، ويصلى الظهر عوضاً عن الجمعة.

٣- الشرط الثالث: أن يكون التيمم بشيء طاهر من جنس الأرض كالتراب، والحجر، والرّمْل، فلا يجوز التيمم بالحطب، والفضّة، والذهب.

٤- الشرط الرابع: أن يمسح جميع الوجه واليدين مع المرفقين.

٥- الشرط الخامس: أن يمسح بجميع اليد، أو بأكثرها.

فلو مسح بالإصبعين، وكرّر حتى استوعب، لا يصحّ التيمم.

٦- الشرط السادس: أن يمسح بضربتين بباطن الكفّين.

لو ضرب ضربتين في مكان واحد جاز التيمم. كذا إذا أصاب التراب

جسده و مسحه بنية التيمم، صحَّ التيمم.

٧- الشرط السابع: أن لا يوجد شيء يكون حائلاً بين المسح و البشرة كالشَّمع، و الشَّحم، فلا بدَّ من إزالة هذه الأشياء قبل المسح، و إلاَّ فلا يصحَّ التيمم.

٨- الشرط الثامن: أن لا يوجد شيء يمنع صحة التيمم كالحيض، و النفاس، و الحدث.

فلو تيممت في حالة الحيض، أو النفاس، لا يصحَّ التيمم.

كذا لو تيمم حالة طُرُوءِ الحَدَث، لا يصحَّ التيمم.

أركان التيمم:

أركان التيمم إثنان فقط:

١- مسح جميع الوجه.

٢- مسح اليدين مع المرفقين.

سنن التيمم:

تسنُّ الأمور الآتية في التيمم:

١- أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم في أوله.

٢- أن يراعى الترتيب، فيمسح الوجه أولاً، ثم يده، اليمنى، ثم يده

اليسرى.

٣- أن لا يفصل بين مسح الوجه و اليدين بفعل أجنبي.

٤- أن يقبل يديه و يدبرهما في التراب.

٥- أن ينفذ اليدين بعد رفعهما من التراب.

٦- أن يُفَرِّج أصابعه عند وضع اليدين في التراب.

كيفية التيمم

من أراد التيمم شمر عن ساعديه، وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ناوياً استباحة الصلّة، ويضع باطن كفّيه على التراب الطاهر، مفرّجاً بين أصابعه مع إقبال اليدين، وإدبارهما في التراب، ثم يرفعهما، وينفضهما ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضع باطن كفّيه على التراب مرة ثانية كالأولى، ثم يمسح بجميع كفّ اليسرى يده اليمنى مع المرفق، ثم يمسح بكفّ اليمنى يده اليسرى مع المرفق، فقد كمل التيمم، ويصلّي به ما شاء من الفرائض، والنوافل.

نواقض التيمم

- ١- كل شيء ينقض الوضوء ينقض التيمم كذلك.
- ٢- القدرة على استعمال الماء، وزوال العذر الذي أباح له التيمم من فقد ماء، أو خوف عدو، أو خوف مرض، ونحوه.

فروع تتعلق بالتيمم

- من تيمّم لصلاة الجنازة، أو لسجدة التلاوة، يصحّ له أن يصلّي بذلك التيمم أي صلاة شاء.
- من تيمّم لدخول المسجد لا يجوز له أن يصلّي بذلك التيمم.
- من تيمّم لزيارة القبور، أو لدفن الميت، لا يجوز له أن يصلّي بذلك التيمم.
- من يرجو أنه يجد الماء قبل خروج الوقت، يستحبّ له أن يؤخّر التيمم.
- الذي وعدّه أحدٌ بالماء يجب عليه أن يؤخّر التيمم.

من كان معه ماء قليل، و هو فى حاجة إلى عَجْن الدقيق، يَغْجِن الدقيق بالماء، و يَتِيَمُّ للصلاة.

من كان معه ماء قليل، و هو فى حاجة إلى طَبْخ مَرَق، يتوضأ بالماء، و لا يَطْبِخ المَرَق.

يجب طَلَبُ الماء من رفيقه الذى معه الماء إذا كان فى مكان لا يَبْخَل الناس فيه بالماء.

أما إذا كان فى مكان يَبْخَل الناس فيه بالماء، فلا يجبُ عليه طَلَبُ الماء من غيره.

يجوز تقديم التَّيَمُّم على الوقت إذا لم يكن فى حكم المَعْدُور. مقطوع اليدين و الرجلين يصلَّى بغير طهارة إذا كان بوجهه جراحة. إذا كان الأكثر من الأعضاء، أو النِّصْف منها جريحاً تيمَّم. إذا كان الأكثر من الأعضاء صحيحاً توضأ و مسح الجريح.

المسح على الخُفَّين

المسح

هو إصابة الشيء باليد المُبْتَلَّة بالماء.

الخُفَّان

تشية خفّ، و هما الحذاءان الساتران للكعبين المصنوعان من جلد. قال الله تعالى:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾. [البقرة: ١٨٥].

دليل جواز المسح عليهما

قال رسول الله ﷺ: «الْمَسْحُ عَلَى الْخَفَيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ». (١)

قال جرير بن عبد الله البجلي رضى الله عنه: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ». (٢)

أجاز الشرع المسح على الخفين عوضاً عن غسل الرجلين فى الوضوء تيسيراً على الناس.

شروط جواز المسح

يصح المسح على الخفين إذا وجدت الشروط الآتية:

- ١- أن يكون قد لبس الخفين على طهارة.
- فلو لبس الخفين بعد غسل الرجلين قبل تمام الوضوء، يجوز عليهما المسح إذا كان أكمل الوضوء قبل حصول حدث.
- ٢- أن يكون الخفان يستران الكعبين.
- ٣- أن يكون كلٌّ من الخفين خالياً من خَرْقٍ قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم.
- ٤- أن يستمسكا على الرجلين بدون شدّ.
- ٥- أن يمنعا وصول الماء إلى القدمين.
- ٦- أن يمكن تتابع المشى فيهما.

فرض المسح و سنته

مقدار الفرض فى المسح: قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على

٢- رواه البخارى (٢٠٣) ومسلم (٢٧٤).

١- رواه الترمذى (٩٥ و ٩٦)

ظاهر مقدّم كلّ رجل.
و السُّنَّة في المسح: أن يمدّ الأصابع مفرّجة من رؤوس أصابع القدم إلى السّاق.

مدّة المسح على الخفّين

مدّة المسح للمقيم: يوم و ليلة.
و مدة المسح للمسافر: ثلاثة أيّام مع لياليها.
تبتدئ مدة المسح من الوقت الذي حصل فيه الحدث، لا من الوقت الذي لبس فيه الخفّين.

لو مسح المقيم، ثم سافر قبل تمام مدّته، أكمل مدّة المسافر.
و لو أقام المسافر بعد ما مسح يوماً و ليلة، انتهت مدّة مسحه.
و لو أقام المسافر، و قد مسح أقل من يوم و ليلة، يكمل يوماً و ليلة، مدّة المقيم.

نواقض المسح على الخفّين

- ١- كلّ شيء ينقض الوضوء ينقض المسح أيضاً.
- ٢- ينتقض المسح بنزع الخف.
- ٣- إذا خرج أكثر القدم إلى ساق الخف انتقض المسح.
- ٤- ينتقض المسح بانتهاء مدته.
- ٥- ينتقض المسح إذا وصل الماء إلى أكثر إحدى القدمين في الخف.
- لا يجوز المسح على عمامة، و لا قلنسوة، و لا بُرْقُع عَوْضاً عن مسح الرّأس.

كذا لا يجوز المسح على القفازين عوضاً عن غسل اليدين.

المسح على العصابة و الجبيرة

قال الله تعالى: ﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٨٧]

إذا جرح عضو و ربط بعصابة، و كان صاحب العصابة لا يستطيع غسل العضو، و لا مسحه، يمسح أكثر ما شُدَّ به العضو من فوقه، و لا يزال يمسح إلى أن يلتئم الجرح.

و لا يشترط أن يكون قد شُدَّ العصابة على طهارة، كذا إذا انكسر عضو و شُدَّت عليه جبيرة، يمسح على الجبيرة حتى يلتئم الجرح. و لا يشترط شُدَّ الجبيرة على طهارة.

يجوز أن يمسح على جبيرة إحدى الرجلين، و يغسل الرجل الأخرى. لا يبطل المسح بسقوط الجبيرة قبل التئام الجرح.

يجوز تبديل الجبيرة بغيرها، و لا يجب إعادة المسح عليها، و لكن الأفضل أن يُعيد المسح بعد تبديل الجبيرة.

إذا زَمِدَ أحد و نَهاه طبيب مُسلم حاذق عن غَسْلِ الْعَيْنَيْنِ جاز له المَسْح.

لا تشترط النية في المسح على الخُفَّين، و الجبيرة، و الرأس، و إنما تُشترط النية في التَّيَمُّم.

الكتاب الثاني

الصلاة

الصلاة

معنى الصلاة:

تطلق كلمة الصلاة في اللغة العربية على الدعاء بخير، قال الله تبارك و تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] أى: ادع الله لهم بالمغفرة.

أما فى اصطلاح الفقهاء: فتطلق كلمة الصلاة على أقوال و أفعال مخصوصة، تفتتح بالتكبير، و تختتم بالتسليم. سُمِّيت الصلاة لأنها تشتمل على الدعاء، و لأنه الجزء الغالب فيها، إطلاقاً لاسم الجزء على الكل.

دليل مشروعيتها

ثبتت مشروعية الصلاة بآيات كثيرة من كتاب الله، و بأحاديث كثيرة من سنة رسول الله ﷺ

فمن القرآن الكريم: قوله تعالى:

﴿فَسَبِّحْنِ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ عَشِيًّا وَ حِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم: ١٧، ١٨]

قال ابن عباس رضى الله عنهما: أراد بقوله: ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾ صلاة المغرب والعشاء ﴿وَ حِينَ تُصْبِحُونَ﴾ صلاة الصباح، ﴿وَ عَشِيًّا﴾ صلاة العصر ﴿وَ حِينَ تُظْهِرُونَ﴾ صلاة الظهر.

و قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾

أى: مُحْتَمَةٌ و مُؤَقَّتَةٌ بأوقات مخصوصة.

قال الله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ، وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾. [البقرة: ٢٣٨]

و من السنة: ما رواه البخارى و مسلم عن أبى هريرة، قال رسول الله ﷺ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِيَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟»^(١) قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ صَلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوا اللَّهُ بِهِنَ الْخَطَايَا». ^(٢)

و ما رواه البخارى و مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ «بَعَثَ مَعَاذَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ...»» ^(٣)

الصلاة أعظم عبادة، لأنها تصل العبد بربه. الصلاة شكر لله تعالى على نعمه التى لا تحصى.

أنواع الصلاة

الصلاة تنقسم إلى قسمين:

- ١- صلاة مشتملة على ركوع، و سجود.
 - ٢- صلاة غير مشتملة على ركوع و سجود، و هى صلاة الجنازة.
- الصلاة المشتملة على ركوع و سجود تنقسم إلى ثلاثة أنواع:

١- الدرر: (ج) الأدران، الوسخ.

٢- رواه أحمد (٣٧٩/٢) و البخارى (٥٢٨) و مسلم (٦٦٧).

٣- رواه أحمد (٢٣٣/١) و البخارى (١٤٥٨) و مسلم (١٩).

- ١- فرض، وهى الصَّلوات الخمس كُلَّ يوم.
- ٢- واجب، وهى صلاة الوُثْر، و صلاة العيدين، و قضاء النَّوافل التى فسدت بعد الشُّروع فيها، و رَكَعتان بعد الطَّواف.
- ٣- نفل، وهى ما عدا المفروضة، و الواجبة.

شروط فَرَضِية الصلاة.

لا تُفَتَرَضُ الصَّلَاةُ عَلَى إِنْسَانٍ إِلَّا إِذَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ ثَلَاثَةٌ شُرُوطٍ:

- ١- الإسلام، فلا تفترض الصلاة على كافر.
 - ٢- البلوغ، فلا تفترض الصلاة على صبي.
 - ٣- العقل، فلا تفترض الصلاة على مجنون.
- ينبغي للآباء و الأمّهات أن يَأْمُرُوا أولادهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين من عُمرهم و يَضْرِبُوهم بِالْأَيْدِي عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ إِذَا بلغوا عشر سنين من عمرهم، كى يَتَعَوَّدُوا تَأْدِيَةَ الصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِهَا قَبْلَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِمْ.

أوقات الصلاة

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾

[النساء: ١٠٣].

و قال رسول الله ﷺ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى، مِنْ أَحْسَنِ وُضْوءِهِنَّ وَ صَلاَهُنَّ لَوَقْتِهِنَّ، وَ أَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَ خُشُوعَهُنَّ. كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَ مِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ». (١)

افترض الله على المسلمين خمس صلوات فى يوم و ليلة، وهى:

١- صلاة الصُّبْح: و هي ركعتان.

و يَتَبَدَّى وقتها من طُلُوع الفجر الصَّادق، و يبقى إلى قُبيل طُلُوع الشَّمْس.

٢- صلاة الظُّهْرِ: و هي أربع ركعات.

و يَتَبَدَّى وقتها من زوال الشَّمْس من وسط السَّمَاء، و يبقى إلى أن يصير ظلُّ كل شيء مثليه سوى الظِّل الذي يُوجد للشيء عند الزَّوال عند الإمام أبي حنيفة، و به يُفْتَى، و عليه العمل عند المتأخِّرين من الأحناف.

و يَبْقَى وقت الظُّهْرِ إلى أن يصير ظلُّ كل شيء مثله عند الإمامين أبي يوسف و محمد و قد رجح الإمام الطَّحاوي المثل.

٣- العصر: و هي أربع ركعات.

و يبتدئ وقتها من بعد انتهاء وقت الظهر^(١) و يبقى إلى غروب الشمس.

٤- صلاة المغرب: و هي ثلاث ركعات.

يبتدئ وقتها من غروب الشَّمْس، و يبقى إلى غِيَاب الشَّفَق الأحمر، و عليه الفتوى.^(٢)

٥- صلاة العشاء: و هي أربع ركعات.

يبتدئ وقتها من غِيَاب الشَّفَق، و يبقى إلى طُلُوع الفجر الصادق.

١- أي إذا صار ظل كل شيء مثليه عند الإمام أبي حنيفة و إذا صار ظل كل شيء مثله عند الإمامين أبي يوسف و محمد.

٢- وقت المغرب ينتهي بغِيَاب الشَّفَق الأحمر عند الإمامين (أبي يوسف و محمد) و وقت المغرب يمتد إلى أن يغيب البياض الذي يأتي بعد الحمرة عند الإمام أبي حنيفة.

صلاة الوتر: وهى واجبة، و وقتها وقت العشاء، غير أنَّها تُصلَّى بعد العشاء. فإن صلَّى أحدُ صلاة الوتر قبل صلاة العشاء، وجب عليه إعادة الوتر بعد صلاة العشاء.

فروع تتعلق بأوقات الصلاة

- يستحبُّ الإسفار بالفجر. (١)
- يُستحبُّ التأخير باظهر فى فصل الصيف.
- يُستحبُّ التعجيل بالظهر فى فصل الشتاء.
- يستحب التأخير بالظهر فى فصل الشتاء إذا كان يوم غيم حتى يتيقَّن زوال الشمس.
- يستحب تأخير العصر ما لم تتغير الشمس.
- يستحب تعجيل العصر فى يوم الغيم.
- يستحب تعجيل المغرب.
- يستحب تأخير المغرب فى يوم الغيم.
- يستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل.
- يستحب تأخير الوتر إلى آخر الليل للذى يثق بالانتباه فى آخر الليل.
- لا يجوز الجمع بين فرضين فى وقت واحد، سواء كان الجمع بعذر، أو كان بدون عذر.
- يجب على الحجاج خاصة أن يصلوا الظهر، والعصر فى عرفة مع الإمام فى وقت الظهر.

١- الإسفار: هو تأخير فعل الصلاة إلى أن يظهر الضوء.

و أن يصلوا المغرب، و العشاء بمزدلفة، فى الوقت الذى وصلوا فيه إلى مزدلفة.

الأوقات التى لا تجوز فيها الصلاة

لا تجوز الصلاة فى الأوقات الآتية، سواء كانت فرضاً، أو كانت واجبة. وكذا لا يجوز قضاء الصلوات الفائتة فى تلك الأوقات:

- ١- وقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع.
 - ٢- وقت استواء الشمس إلى أن تزول.
 - ٣- وقت اصفرار الشمس إلى أن تغرب، ويستثنى من ذلك عصر ذلك اليوم، فإنه يجوز عند اصفرار الشمس.
- و يصح أداء ما وجب فى تلك الأوقات مع الكراهة. فإذا حضرت جنازة فى تلك الأوقات، جازت الصلاة عليها مع الكراهة.
- و إذا تلا أحد آية سجدة فى تلك الأوقات، جاز له مع الكراهة أن يسجد للتلاوة.

تكره الصلوات النافلة تحريماً فى تلك الأوقات.

الأوقات التى تكره فيها النافلة:

تكره الصلوات النافلة فى الأوقات التالية:

- ١- بعد طلوع الفجر أكثر من سنة الفجر، و هى ركعتان.
- ٢- بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس.
- ٣- بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس.
- ٤- عند ما يخرج الخطيب يوم الجمعة لخطبة صلاة الجمعة حتى

يفرغ من الفرض.

٥- عند الإقامة، و تُستثنى منه سُنَّةُ الفجر، فإنها تصلى بدون كراهة عند الإقامة و بعدها، في ناحية المسجد إذا تَيَقَّن أنه يدرك الإمام في الركعة الثانية.

٦- قبل صلاة العيد، فلا يصلى النفل قبل صلاة العيد لا في منزله، ولا في المصَلَّى.

٧- بعد صلاة العيد في المصلى خاصة.

فلو صلى النفل بعد صلاة العيد في منزله، جازت صلاته بدون كراهة.

٨- إذا كان الوقت ضيقاً بحيث يخاف أنه لو اشتغل بالنفل فاتته الفرض.

٩- عند حضور الطعام إذا كان جائعاً، و في نفسه توق شديد إلى الطعام.

١٠- عند مدافعة البول، أو الغائط، أو الريح.

تكره الصلاة سواء كانت فرضاً، أو كانت نافلة عند مدافعة البول، و الغائط، و الريح.

١١- عند حضور شيء يَشْغَلُ بآله، و يُخِلُّ بالخشوع.

١٢- بين صلاة الظهر و العصر في عرفة للحاج خاصة.

١٣- بين صلاة المغرب و العشاء في مزدلفة للحاج خاصة.

الأذان والإقامة

أما الأذان فذكر مخصوص، شرعه الإسلام للإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة، ولدعوة المسلمين إلى الاجتماع إليه.

دليل تشريعه

و دليل تشريع الأذان: القرآن و السنة:

فأما القرآن: فقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]

و أما السنة: فقوله ﷺ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فليُوْذَن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» (م) (١)

حكم الأذان والإقامة

الأذان سنة مؤكدة على الرجال لصلوات الفرض.

الإقامة: سنة مؤكدة على الرجال لصلوات الفرض سواء كان مقيماً، أو كان في سفر، و سواء صلى بجماعة، أو صلى وحده، و سواء كان يؤدّي الوقتية، أو كان يقضى الفائتة.

و الأذان: أن يقول:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على

الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
و يزيد في أذان الفجر بعد، «حي على الفلاح»، «الصلاة خير من النوم» مرتين.
الإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد بعد «حي على الفلاح»، «قد قامت الصلاة» مرتين.

يتمهل في الأذان، ويسرع في الإقامة.
لا يصح الأذان إلا بالعربية.
فلو أذن بلغه غير العربية لا يصح، سواء عُلِمَ أنه أذان، أو لم يعلم.

مندوبات الأذان

تُستحبُّ الأمور الآتية في الأذان:

- ١- أن يكون المؤذن على وضوء.
- ٢- أن يكون المؤذن عالماً بالسُّنة و أوقات الصلاة.
- ٣- أن يكون المؤذن صالحاً.
- ٤- أن يستقبل القبلة عند الأذان.
- ٥- أن يجعل إصبعيه في أذنيه.
- ٦- أن يُحوّل وجهه يميناً إذا قال: «حي على الصلاة».
- أن يحول وجهه شمالاً إذا قال: «حي على الفلاح».
- ٧- أن يفصل بين الأذان و الإقامة بقدر ما يحضر فيه المواظبون على الجماعة. أما إذا كان يخاف فوات الوقت، فإنه لا يؤخر الصلاة.

- ٨- أن يفصل في المغرب بقدر قراءة ثلاث آيات قصيرة، أو بقدر

ثلاث خطوات.

٩- يستحب للذى سمع الأذان أن يمتنع عن شُغله، و يقول مثل ما يقوله المؤذن، إلا أنه يقول عند قول المؤذن: «حى على الصلاة، و حى على الفلاح»، «لا حول و لا قوة إلا بالله» و يقول عند قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم» «صَدَقْتَ و بَرَزْتَ».

١٠- يستحب أن يدعو المؤذن و السامع بعد الفراغ من الأذان بهذه الكلمات: «اللهم رب هذه الدعوة التامة، و الصلاة القائمة، آت مُحَمَّدًا الوسيلة و الفضيلة، و ابْعَثْهُ مقاماً محموداً الذى وعدته.»

الأمور التى تكره فى الأذان

تكره الأمور الآتية فى الأذان:

- ١- التغنى بالأذان.
- ٢- أذان المحدث و إقامته.
- ٣- أذان الجُنُب.
- ٤- أذان صبيٍّ لا يعقل.
- ٥- أذان المجنون.
- ٦- أذان السكران.
- ٧- أذان المرأة.
- ٨- أذان الفاسق.
- ٩- أذان القاعد.
- ١٠- يكره للمؤذن أن يتكَلَّم فى أثناء الأذان، و الإقامة.

فلو تكلم المؤذن في أثناء الأذان، يستحب له أن يعيد الأذان.

فلو تكلم المؤذن في أثناء الإقامة لا يعيد الإقامة.

١١- يكره الأذان، و الإقامة لظهر يوم الجمعة في مصر.

من فاتته أكثر من صلاة أذن، و أقام للفائتة الأولى، ثم هو مُخَيَّرٌ في البواقي إن شاء أذن، و أقام لكلّ فائتة، و إن شاء اقتصر على الإقامة.

شروط صحة الصلاة

هنا أشياء ليست بداخلة في حقيقة الصلاة، و لكنها لازمة لصحة الصلاة، بحيث لو فات منها واحد لا تصح الصلاة، و تلك الأشياء تسمى شروط الصلاة، و هي ستة:

١- الطهارة: فلا تصح الصلاة بدون طهارة.

و يراد بالطهارة:

أ. أن يكون بَدَنُ المصلى طاهراً من الحدث الأصغر، و الحدث الأكبر.

ب. و أن يكون بدن المصلى طاهراً من النجاسة التي لم يُعَفَ عنها.

ج. و أن يكون ثوبه الذي يصلى فيه طاهراً من النجاسة التي لم يعف عنها.

د. و أن يكون المكان الذي يصلى فيه طاهراً من النجاسة.

و يلزم في طهارة المكان أن يكون موضع القدمين، و اليدين، و الرُكبتين، و الجبهة طاهراً.

٢- ستر العورة:

فلا تصح الصلاة بدون ستر العورة عند القدرة على سترها.

و يلزم أن تكون العورة مستورة من ابتداء الدخول فى الصلاة إلى الفراغ منها.

إذا كان ربع العضو منكشفاً قبل الدخول فى الصلاة، لم تنعقد الصلاة. وإذا انكشف ربع العضو فى أثناء الصلاة مدة أداء ركن بطلت الصلاة. حدُّ عورة الرجل:

من الشُّرة إلى منتهى الركبة، فالركبة عورة بخلاف السرة فإنها ليست بعورة.

حد عورة الأمة: من الشُّرة إلى منتهى الركبة مع ظهرها و بطنها.

حد عورة الحرة: جميع بدنها، سوى الوجه و الكفين و القدمين.

٣- استقبال القبلة:

فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة عند القدرة على استقبالها.

عين الكعبة: هى قبلة للذى هو بمكة المُكرَّمة، و يقدر على مشاهدتها.

جهة الكعبة: هى قبلة الذى لا يقدر على مشاهدة الكعبة.

كذا جهة الكعبة قبلة الذى هو بعيد عن مكة المكرمة.

من عجز عن استقبال القبلة لمرض، أو لخوف عدُوٍّ، جاز له أن يصلى إلى أى جهة قدر.

٤- وقت الصلاة:

فلا تصح الصلاة قبل دخول دقتها. و قد تقدم ذكر أوقات الصلاة مفصلاً.

٥- النية:

فلا تصح الصلاة بدون نية.

إذا كانت الصلاة فرضاً وجب تعيينها، كأن ينوى ظهراً، أو عصرًا مثلاً. كذا إذا كانت الصلاة واجبة، وجب تعيينها، كأن ينوى وترًا، أو صلاة العيدين.

أما إذا كانت الصلاة نافلة، فلا يُشترطُ تعيينها، بل يكفي أن ينوى مُطلق الصلاة.

إذا كان مقتدياً يلزمه أن ينوى متابعة الإمام.
عـ التحريمه:

و يراد بالتحريمه أن يفتتح صلاته بذكر خالص لله تعالى، كأن يقول: الله أكبر، أو الله أعظم، أو سبحان الله.

و لا يفصل بين النية و تكبيرة الافتتاح بعمل ينافي الصلاة كالأكل و الشرب.

و يشترط فى التحريمه أن يأتى بها قائماً قبل الإنحناء للركوع.
و أن لا يؤخر النية عن تكبيرة الافتتاح.
و أن يقول «الله أكبر» بحيث يسمع نفسه.

فروع تتعلق بشروط الصلاة

الذى لا يجد شيئاً يزيل به النجاسة يصلى مع النجاسة، و لا يعيد الصلاة.

الذى لا يجد ثوباً يستر به عورته، و كذا لا يجد حشيشاً، أو طيناً يصلى عرياناً، و لا يعيد الصلاة.

من كان ربع ثوبه طاهراً، لا تجوز صلاته عرياناً.

من كان ثوبه نجساً، فصلاته فى الثوب النجس أولى من صلاته عرياناً.

يُصَلِّي العريان جالساً ماداً رجليه نحو القبلة، و يُؤدِّي الركوع و السجود بالإيماء.

تجوز الصَّلَاة على طرف طاهر من الثوب النَّجَس، ذلك إذا كان الثَّوب لا يَتَحَرَّك أحد طرفيه بِتَحْرِيك طرفه الآخر. تجوز الصَّلَاة على لِبْدٍ أعلاه طاهر و أسفله نجس. الذي اشْتَبَهَتْ عليه القبلة، و لم يجد شخصاً يسأله عن القبلة، و كذا لم يوجد شيء يَدُلُّ على القبلة يَصَلِّي بالتَّحَرُّي. لو صَلَّى بعد التَّحَرُّي و أخطأ في القبلة، صحت صلاته. إن علم بخطئه في أثناء الصلاة، استدَار نحو القبلة، و بنى على صلاته. إذا انكشف من أعضاء متفرقة من العورة، فلو كان مجموعها يبلغ ربع أصغر الأعضاء المكشوفة، بطلت الصَّلَاة، و إن كان مجموع الأعضاء المنكشفة أقل من ذلك صَحَّت الصَّلَاة.

أركان الصلاة

أركان الصلاة خمسة، ^(١) و هي فرائضها كذلك. فمن ترك منها واحداً بَطَلَتْ صلاته، سواء تركه عمداً، أو سهواً.

١- القيام:

فلا تَصِحُّ الصَّلَاة بدون القيام إذا كان قادراً عليه. القيام فرض في صلوات الفرض و الواجبة. و لا يُفْتَرَض القيام في الصَّلوات النَّافِلَة.

١- أركان: جمع ركن و هو ما كان داخلاً في حقيقة الشيء و ثبت لزومه بدليل لا شبهة فيه.

فتجوز الصَّلوات النَّافِلة قاعداً مع القدرة على القيام.

٢- القراءة:

و لو آيَةٌ قصيرةٌ، فلا تصحُّ الصَّلَاة بدون القراءة.
القراءة فرض في ركعتين من صلوات الفرض.
و القراءة فرض في جميع ركعات الصلوات الواجبة و النَّافِلة.
و تسقط القراءة عن المُصَلِّي إذا كان مُقتدياً، بل تكره له القراءة.

٣- الركوع:

فلا تصحُّ الصَّلَاة بدون الرُّكُوع.
القدر المفروض من الرُّكُوع يَتَحَقَّق بِطَأْطَأَةِ الرَّأْس، بأن ينحني إِنْجَنَاءً
يكون أقرب إلى حال الركوع.
أما كمال الركوع، فإنه يَتَحَقَّق بِإِنْجَنَاءِ الصُّلْب حتى يستوى الرأس
بالعُجْز.

٤- السجود:

فلا تصحُّ الصلاة بدون سَجْدَتَيْن في كل ركعة.
القدر المفروض من السجود يَتَحَقَّق بوضع جزء من الجبهة، و وَضْع
إحدى اليدين، و إحدى الركبتين، و شيء من أطراف إحدى القدمين
على الأرض.
و كمال السُّجُود يتحقق بوضع اليدين و الركبتين و القدمين و الجبهة و
الأنف على الأرض.

و لا يصح السُّجُود إلا أن يكون على شيء تَسْتَقِرُّ عليه جبهته،
بحيث لو بالغ الساجد لا يتسفل رأسه أبلغ مما كان حال الوضع.

و لا يصح الاقتصار فى السجود على الأنف إلا إذا كان له عذر.
من سجد على كفه، أو على طرف ثوبه جاز مع الكراهة.
و يُشترط لصحة السجود أن لا يكون محل السجود أرفع من موضع
القدمين بأكثر من نصف ذراع.
فإن زاد ارتفاع موضع السجود على نصف ذراع لم تصح الصلاة إلا إذا
كان ازدحام شديد.

٥- القعود الأخير قدر قراءة التشهد:

قد عدّ بعض الفقهاء الخروج من الصلاة بصنع المصلّى من الفرائض و
لكنه عند المحققين ليس بفرض، بل هو واجب.

واجبات الصلاة^(١)

الأمر الآتية واجبة فى الصلاة، فمن ترك شيئاً من هذه الأمور سهواً،
كانت صلاته ناقصة، و تُجبرُ بسجود السَّهْوِ، و من ترك شيئاً منها عمداً،
تجب عليه إعادة الصَّلَاة، وإلا كان آثماً:

١- إفتتاح الصَّلَاة بخصوص قول: «الله أكبر».

٢- قراءة سورة الفاتحة فى الرّكعتين الأوليين من الفرض، و فى
جميع ركعات الوتر، و النفل.

٣- ضم سورة قصيرة، أو ثلاث آيات قصار إلى الفاتحة فى
الركعتين الأوليين من الفرض، و فى جميع ركعات الوتر، و النفل.

١- الواجب: ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة، كأن يكون الدليل ظنى الثبوت كخبر آحاد، أو يكون
ظنى الدلالة، بأن يكون اللفظ محتملاً لمعنيين، أو أكثر.

- ٤- تقديم سورة الفاتحة على السورة.
- ٥- أداء السجدة الثانية بعد الأولى بدون فصل بينهما.
- ٦- أداء جميع الأركان باعتدال وطمأنينة.
- ٧- القعود الأول قدر قراءة التشهد.
- ٨- قراءة التشهد في القعود الأول، وكذا قراءة التشهد في القعود الأخير.
- ٩- القيام إلى الركعة الثالثة فوراً من غير تراخ بعد الفراع من التشهد.
- ١٠- الخروج من الصلاة بلفظ السلام مرتين.
- ١١- قراءة دعاء القنوت في الركعة الثالثة من الوتر بعد الفراع من الفاتحة، و السورة.
- ١٢- التكبيرات الزوائد في العيدين، و هي ثلاث تكبيرات في كل ركعة.
- ١٣- تكبيرة الركوع في الركعة الثانية من صلاة العيدين.
- ١٤- جهر الإمام بالقراءة في صلاة الفجر و في الأوليين من المغرب، و العشاء و في الجمعة و العيدين و التراويح و الوتر في رمضان.^(١)
- المنفرد بالخيار في الصلاة الجهرية إن شاء جهر بالقراءة، و إن شاء أسرَّ بالقراءة، إلا أن الأفضل الجهر في الصلوات الجهرية.
- ١٥- قراءة الإمام، و المنفرد سرّاً في الظهر و العصر، و في الركعة

١- سواء صلى بالناس أداءاً، أو صلى بالناس قضاءً.

الأخيرة من المغرب، و في الرَّكَعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ من العِشاء، وكذا في نَقْلِ النَّهَارِ.
 من تَرَكَ الشُّورَةَ في الْأَوَّلَيْنِ من العِشاء قَرَأَهَا في الآخرين مع الفاتحة جهراً، و سَجَدَ لِلسَّهْوِ.
 و من تَرَكَ الفاتحة في الأوليين، لا يُكْرَرُهَا في الآخرين، بل يسجد للسَّهْوِ جَبْراً لِمَا فَاتَ.

سنن الصلاة

- تسن الأمور الآتية في الصلاة، و ينبغي العمل بها لتكون الصلاة كاملة، و طبقاً لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (١)
- ١- أن يقوم عند التحريمة مستوياً من غير أن يطأ طيء رأسه.
 - ٢- أن يرفع يديه قبل التحريمة حذاء الأذنين. (٢)
 - ٣- أن يكون باطن الكفَّين و الأصابع مستقبلاً نحو القبلة حال رفع اليدين.
 - ٤- أن يترك الأصابع على حالها منشورة وقت رفع اليدين، فلا يضمها كل الضم، و لا يفرجها كل التفريج.
 - ٥- أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى تحت سرتة. (٣)
 - ٦- أن يجعل باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى محلقاً

١- رواه البخاري (٦٣١).

٢- والمرأة ترفع يديها قبل التحريمة حذاء المنكبين.

٣- والمرأة تضع يديها على صدرها.

بالخنصر^(١) و الإبهام على الرُّسغ.

٧- أن يقرأ الثناء عَقِبَ وضع اليدين تحت الشُّرَّة.

و الثَّناء أن يقول: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

٨- أن يقول قبل قراءة الفاتحة: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».^(٢)

٩- أن يقول: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» في كل ركعة قبل الفاتحة.

١٠- أن يقول: «آمِينَ» سِرّاً عند الفراغ من الفاتحة.

١١- أن يترك في القيام فرجة بين قدميه قدر أربع أصابع.

١٢- أن يقرأ في الظهر، و الفجر بعد الفاتحة سورة من طوال

المُفَصَّل،^(٣) و في العصر، و العشاء سورة من أَوْسَاطِ المُفَصَّل^(٤)، و

في المغرب سُورَة مِنْ قِصَارِ المُفَصَّل.^(٥)

١٣- أن يُطِيلَ الرُّكْعَة الْأَوَّلَى مِنْ الرُّكْعَة الثَّانِيَةِ فِي الْفَجْرِ فَقَطْ.

١٤- تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ.

١٥- أن يأخذ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ حَالِ الرُّكُوعِ، وَ يُفَرِّجُ أَصَابِعَهُ.

١٦- أن يَبْسُطَ ظَهْرَهُ، وَ يَسْوِي رَأْسَهُ بِعَجْزِهِ، وَ يَنْصِبُ سَاقِيَهُ حَالِ

١- و المرأة تجعل باطن كفها اليمنى على ظاهر كفها اليسرى من غير تحليق.

٢- المقتدى لا يأتي بالتعوذ و البسملة و المسبوق يأتي بالتعوذ و البسملة في أول ركعة يصلّيها بعد الإمام.

٣- طوال المفصل: من سورة الحجرات إلى سورة البروج.

٤- أوساط المفصل: بعد البروج إلى سورة الملك.

٥- قصار المفصل: بعد سورة الملك إلى سورة الناس.

الرُّكُوع.

١٧- أن يُقول في الركوع «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» ثلاث مرّات على الأقلّ.

١٨- أن يباعد الرّجل يديه عن جنبه حال الركوع.

١٩- أن يقول الإمام عند رفع الرأس من الرُّكُوع: «سمع الله لمن حمده»، والمقتدى يقول سرّاً: «ربنا و لك الحمد»، والمنفرد يأتي بهما جميعاً.

٢٠- تكبيرة السجود.

٢١- أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه عند السجود.

٢٢- أن يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه عند النهوض من السجود.

٢٣- أن يضع وجهه بين كفيه حال السجود.

٢٤- أن يباعد بطنه عن فخذه، و يباعد مرفقيه عن جنبه، و يباعد ذراعيه عن الأرض حال السجود.

٢٥- أن تكون أصابع اليدين مضمومة حال السجود.

٢٦- أن تكون أصابع القدمين مستقبلة نحو القبلة حال السجود.

٢٧- أن يقول في السجود: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» سرّاً ثلاث مرّات على الأقلّ.

٢٨- أن يكبّر للرّفع من السجود.

٢٩- أن ينهض من السجود بلا قعود و لا اعتماد بيديه على الأرض إلا إذا كان له عذر.

٣٠- أن يضع اليدين على الفخذين بين السجدين كما يضعهما

حال التشهد.

٣١- أن يفترش رجله اليسرى و ينصب رجله اليمنى فى الجلسة فى القعود الأول و الأخير.^(١)

٣٢- أن يشير بالإصبع المسبحة فى التشهد يرفعها عند قوله «لا إله» و يضعها عند قوله «إلا الله».

٣٣- أن يقرأ سورة الفاتحة فى الركعتين الآخرين من الظهر، و العصر، و العشاء، و فى الرّكعة الثالثة من المغرب.

٣٤- أن يُصلّى على النّبى ﷺ بعد التّشهد فى القعود الأخير.

٣٥- أن يدعو لنفسه بعد الصلاة على النّبى ﷺ بالأدعية المأثورة. و من الأدعية المأثورة: «اللهم إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيراً، وإنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت، فاغفر لى مغفرة من عندك، و ارحمنى، إنّك أنت الغفور الرّحيم».

٣٦- أن يلتفت يميناً و شمالاً عند قوله: «السلام عليكم، و رحمة الله».

٣٧- أن يؤتى الإمام بتكبيرات الانتقال جهراً، و المقتدى يأتى بها سراً.

٣٨- أن يقول الإمام: «السلام عليكم، و رحمة الله» جهراً، و المقتدى يأتى بها سراً.

٣٩- أن ينوى الإمام بالتسليمتين الرّجال، و الحفظة، و صالحى

١- و المرأة تجلس على إتيها و تضع الفخذين على الأرض و تخرج الرجل من تحت وركها اليمنى.

الجنّ، و أن ينوى المُقتدى إمامه مع القوم فى جهة الإمام، و أن ينوى المنفرد الملائكة فقط.

٤٠- أن يخفّض صوته بالتسليمة الثانية من الأولى.

٤١- أن يبدأ بالتسليمة من اليمين.

٤٢- أن يكون سلام المقتدى مقارناً لسلام إمامه.

٤٣- أن ينتظر المسبوق فراغ الإمام من التسليمتين، فلا يقوم لإتمام صلاته قبل فراغ الإمام من التسليمتين.

مستحبات الصلاة

تستحب الأمور الآتية فى الصلاة، و يحسُن ملاحظتها، ليكون أداء الصلاة على وجه أكمل:

١- أن يخرج الرجل كفيه من رداءه، أو من كفيه عند التحريمة، و المرأة لا تخرج كفيها.

٢- أن يكون نظر المصلّى إلى موضع سجوده حال القيام.

٣- أن يكون نظره إلى ظاهر قدميه حال الركوع.

٤- أن يكون نظره إلى أرنبة أنفه حال السجود.

٥- أن يكون نظره إلى حجره حال القعود.

٦- أن يكون نظره إلى المنكبين عند التسليم.

٧- أن يدفع السعال و التثاؤب قدر استطاعته.

٨- أن يكظم فمه عند التثاؤب إذا اضطر إليه.

٩- أن يقرأ فى القعود الأول، و الأخير التشهد المأثور عن عبد الله

ابن مسعود.

١٠- أن يقرأ في الوتر خصوصاً: اللهم إنا نستعينك... إلخ.

مفسدات الصلاة

تفسد الصَّلَاة إذا حصل واحد من الأمور الآتية في أثناء الصلاة:

- ١- إذا فات شرط من شروط الصلاة.
- ٢- إذا ترك ركناً من أركان الصلاة.
- ٣- إذا تكلم في أثناء صلاته سواء كان الكلام عمداً، أو كان سهواً، أو خطأ.
- ٤- إذا دعا بما يشبه كلام الناس، كأن يقول: «اللهم زوجني فلانة، أو أطعمني تفاحة.»
- ٥- إذا سلم على أحد، أو رد سلامه باللسان، أو بالمصافحة، سواء كان التسليم عمداً، أو كان سهواً، أو خطأ، أما إذا رد السلام بإشارة فلا تفسد صلاته.
- ٦- إذا عمل عملاً كثيراً^(١).
- ٧- إذا حول صدره عن القبلة^(٢).
- ٨- إذا أكل شيئاً، أو شربه، و لو كان الشيء المأكول، أو المشروب قليلاً.

١- العمل الكثير: هو الذي غلب على ظن الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة.

٢- ولكن من سبقه الحدث و خرج للوضوء و حول صدره عن القبلة لا تفسد صلاته.

- ٩- إذا أكل الشئ الذى علق بأسنانه؟، و كان قدر الحمصة. (١)
- ١٠- إذا تنحنح بدون حاجة. (٢)
- ١١- إذا تأوّه، أو تأفّف، أو أنّ، إذا لم تكن هذه الأشياء ناشئة من خشية الله.
- و يستثنى من ذلك المريض الذى لا يملك نفسه عن أنين، و تأوّه، فإنّ صلاته لا تفسد.
- ١٢- إذا بكى بصوت عال و لم يكن البكاء ناشئاً من خشية الله، أو من ذكر الجنة، أو النار بل كان ناشئاً من وجع، أو مصيبة. (٣)
- ١٣- إذا انكشفت عورة المصلّى فى أثناء الصلاة مدة أداء ركن.
- ١٤- إذا وجدت نجاسة فى بدن المصلّى، أو فى ثيابه أو مكانه مُدّة أداء رُكن.
- ١٥- إذا طرأ الجُنُون.
- ١٦- إذا طرأ الإغماء على المصلّى.
- ١٧- إذا طلعت الشمس فى صلاة الفجر.
- ١٨- إذا دخل وقت الزوال فى صلاة العيدين
- ١٩- إذا دخل وقت العصر فى صلاة الجمعة.
- ٢٠- إذا كان المصلّى متيمماً فوجد الماء، و قدّر على استعماله.

١- أما إذا كان الشئ المأكول أقل من الحمصة فلا تفسد صلاته.

٢- أما إذا تنحنح لعذر، أو تنحنح لإصلاح صوته، أو تنحنح لينبّه إمامه على خطأ وقع منه فلا تفسد صلاته، كذا إذا تنحنح لعلم بأنه فى الصلاة لا تفسد صلاته.

٣- إذا كان البكاء ناشئاً من خشية الله، أو من ذكر الجنة، أو النار لا تفسد الصلاة.

- ٢١- إذا انتقض الوضوء بصنع المصلي، أو بصنع غيره.^(١)
- ٢٢- إذا مد همزة «الله أكبر».
- ٢٣- إذا قرأ من المصحف.
- ٢٤- إذا أدّى ركناً في حالة النوم، و لم يعد ذلك الركن بعد الانتباه من النوم.
- ٢٥- إذا كان المصلي صاحب ترتيب، فتذكّر في أثناء الصلاة أن عليه فاتئة لم يقضها بعد.
- ٢٦- إذا استخلف الإمام رجلاً لا يصلح للإمامة.
- ٢٧- إذا ظنّ أنه قد سبقه الحدث، فخرج من المسجد، أو تجاوز الصفوف، أو الشترّة في غير المسجد.
- ٢٨- إذا ضحك في أثناء الصلاة بالصوت.
- ٢٩- إذا نزع خُفّه في أثناء الصلاة، سواء كان التزع بالعمل القليل، أو الكثير.
- ٣٠- إذا سبق المقتدى إمامه في أداء ركن، بحيث لا يكون شريكاً مع الإمام في أداء ذلك الركن.
- كأن ركع المقتدى قبل إمامه، و رفع رأسه قبل ركوع الإمام، و لم يعد ذلك الركوع معه.
- ٣١- إذا حصلت جنابة في أثناء الصلاة، سواء حصلت بالنظر إلى امرأة، أو بالتفكير في جمالها، أو باحتلام.

١- أما إذا سبقه الحدث من غير عمد فلا تفسد صلاته بل يتوضأ و يبنى على صلاته.

الأُمُور التي لا تُفسد بها الصلاة:

لا تُفسد الصلاة بالأمور الآتية:

- ١- إذا سَلَّمَ ساهياً للخروج من الصلاة.
- ٢- إذا مرَّ أحد في موضع سجوده.
- ٣- إذا أكل الشيء الذي علق بأسنانه، و كان أقل من الحمصة.
- ٤- إذا نظر إلى مكتوب، و فهمه.

الأُمُور التي تَكْره في الصلاة:

تكره الأمور الآتية في الصلاة، ينبغي الاجتناب عنها لئلا يعترى الصلاة نقص:

- ١- ترك سنة من سنن الصلاة عمداً.
- ٢- البعث بالثوب، أو بالبدن.
- ٣- الصلاة في الثياب الممتهنة التي لا يخرج في مثلها إلى أشرف الناس.
- ٤- الاتكاء إلى شيء في الصلاة.
- ٥- الالتفات بالعنق يميناً و شمالاً بدون حاجة.
- ٦- الصلاة في مواجهة آدمى.
- ٧- الصلاة عند مدافعة البول، و الغائط، و الريح.
- ٨- الصلاة في أرض الغير بدون رضاه.
- ٩- الصلاة في مواجهة نار، أو في مواجهة كانون فيه نار.
- ١٠- الصلاة في مكان محترق كالحمام، و بيت الخلاء.
- ١١- الصلاة في الطريق.

- ١٢- الصلاة فى المقبرة.
- ١٣- الصلاة قريباً من النجاسة.
- ١٤- الصلاة مع نجاسة قليلة، تجوز معها الصلاة بدون عذر.
- ١٥- الصلاة فى ثوب فيه تصاوير لذى روح.
- ١٦- الصلاة فى مكان فيه صورة سواء كانت الصورة فوق رأسه، أو بين يديه، أو خلفه. (١)
- ١٧- فرقة الأصابع.
- ١٨- تشبيك الأصابع.
- ١٩- الترتبع بدون عذر.
- ٢٠- الإقعاء. (٢)
- ٢١- افتراش ذراعيه فى السجود.
- ٢٢- وضع يديه على خاصرته.
- ٢٣- تشمير كفيه عن ذراعيه.
- ٢٤- الصلاة فى الإزار وحده، أو فى السروال وحده مع القدرة على لبس القميص.
- ٢٥- الصلاة مكشوف الرأس لغير عذر، أو لغير مصلحة. (٣)
- ٢٦- الصلاة خلف الصف الذى فيه فرجة، وسعة للقيام.
- ٢٧- عد الآيات والتسبيح بالأصابع.

١- أما إذا كانت الصورة صغيرة، بحيث لا تبدو للقائم، أو كانت الصورة مقطوعة الرأس، أو كانت لغير ذى روح، فلا تكره الصلاة. ٢- الإقعاء: هو الجلوس مثل جلوس الكلب. ٣- أما إذا صلى مكشوف لعذر، أو للتذلل، فلا تكره الصلاة.

- ٢٨- مسح تراب لا يؤذيه من الوجه في أثناء الصلاة.
- ٢٩- الاقتصار في السجود على الجبهة بدون عذر.
- ٣٠- الصلاة بحضرة طعام إذا كانت نفسه تميل إلى الطعام.
- ٣١- تعيين سورة لا يقرأ غيرها. (١)
- ٣٢- تكرار قراءة سورة في الرّكعتين من الفرض إذا كان يحفظ غيرها.
- ٣٣- القراءة في الفرائض على خلاف ترتيب السور عمداً. (٢)
- ٣٤- تطويل الرّكعة الثانية على الرّكعة الأولى تطويلاً فاحشاً. (٣)
- ٣٥- تحويل أصابع يديه، أو رجليه عن القبلة في السجود، أو غيره.
- ٣٦- السجود على كور عمامته، أو على صورة ذي روح.
- ٣٧- الفصل في الفرائض بين سورتين قرأهما بسورة قصيرة، كأن قرأ في الرّكعة الأولى سورة التكاثر، وقرأ في الثانية سورة الهزلة، و ترك بينهما سورة العصر.
- ٣٨- ترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع.
- ٣٩- ترك وضع اليدين على الفخذين في التّشهد، و في الجلسة بين السّجّدتين.
- ٤٠- الثّأؤب.

١- فإن عين سورة لعذر، أو للتبرك بقراءة النبي ﷺ، فلا تكره الصلاة.

٢- أما إذا خالف الترتيب سهواً فلا تكره.

٣- أما إذا أطال الرّكعة الثانية على الرّكعة الأولى بقدر آيتين أو ثلاث آيات، فلا تكره.

فإن غلبه التثاؤب، فليكظم بأن يضع ظاهر يده اليمنى على فمه.
٤١- رَدُّ السَّلَام بالإشارة.

٤٢- أخذ القملة وقتلها.

٤٣- أن يصلى وقد شد رأسه بالمنديل، وترك وسطه مكشوفاً.

٤٤- أن يصلى وهو عاقص شعره.^(١)

٤٥- أن يرفع ثوبه من بين يديه، أو من خلفه عند الرُّكُوع، و
السُّجُود خوفاً من أن يَتَلَوَّث بالتُّراب.

٤٦- سَدْل ثوبه بأن يجعل الثوب على رأسه، أو على كتفيه، و
ترك جانبيه من غير أن يَضُمَّهما.

٤٧- سَدْلُ إزاره، أو سرواله أَشْفَلَ من الكعبين.

٤٨- الركُوع قبل تمام القراءة وإكمالها فى الركُوع.

٤٩- قيام الإمام بجُمْلَتِهِ فى المحراب بدون عُدْر.^(٢)

٥٠- قيام الإمام وحده فى مكان مرتفع بقدر ذراع، أو فى مكان
منخفض بدون عذر، فإن قام معه واحدٌ من المقتدين، فلا تكره
الصلاة.

٥١- تغميض عَيْنِهِ لغير مصلحة.^(٣)

٥٢- رَفَعَ عَيْنِهِ إِلَى السَّمَاء.

١- عَقَصَ شعره: شد شعر رأسه على قفاه، أو على مقدم رأسه.

٢- أما إذا قام الإمام خارج المحراب، وسجد فى المحراب، أو قام بجُمْلَتِهِ فى المحراب لضيق المكان، فلا يكره.

٣- فإن غمض عَيْنِهِ لازدياد الخشوع فى الصلاة، فلا تكره.

الأُمُور التي لا تُكره في الصلاة:

لا تُكره الأُمُور الآتية في الصلاة:

- ١- الالتفات بالعين من غير تحويل الوجه.
- ٢- الصلاة في مواجهة مصحف.
- ٣- الصلاة إلى ظهر رجل قاعد يتحدّث.
- ٤- الصلاة في مواجهة قنديل، أو سراج.
- ٥- تكرار سورة في ركعتين من النوافل.
- ٦- مسح جبهته من التراب، أو من الحشيش بعد الفراغ من الصلّاة.
- و كذا مسح جبهته في خلال الصلاة من حشيش، بعد الفراغ من الصلاة، و كذا مسح جبهته في خلال الصلاة من حشيش، أو تراب يؤذيه، أو يشغله عن الصلاة.
- ٧- قتل حيّة، أو عقرب إذا كان يخاف أذاهما.
- ٨- نفّض ثوبه كيلا يلتصق بجسده في الركوع، أو السُّجود.
- ٩- السجود على بساط فيه تصاوير لذي روح إذا لم يسجد على تلك التصاوير.
- ١٠- الصلاة في مواجهة سيفٍ معلق.

كيفية أداء الصلاة

إذا أردت أن تصلى فقم، و ارفع كفيك حذاء أذنيك ناوياً أداء الصلّاة، ثم قل: «الله أكبر»، ثم ضع يمينك على يسارك تحت سرّتك عقب التحريمة بلا مُهلة، ثم استفتح سراً بقول «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ و

بحمدِكَ و تبارَكَ اسمُكَ و تَعَالَى جَدُّكَ و لا الهَ غَيْرُكَ».

ثم قل سرّاً: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»^(١)، ثم قل سرّاً: «بسم الله الرحمن الرحيم»^(٢).

ثم اقرأ سورة الفاتحة، فإذا فرغت من قراءة سورة الفاتحة قل سرّاً «آمين» ثم اقرأ سورة، أو ثلاث آيات قصار، أو آيةً طويلة على الأقلّ ثم اركع قائلاً: «الله أكبر» مُسَوِّياً رأسك بعجزك، آخذاً رُكبتيك بيديك مفرجاً أصابعك و قل - و أنت راكع - «سبحان ربّي العظيم» ثلاث مرّات على الأقلّ، ثم ارفع رأسك من الرُّكُوع قائلاً: «سَمِعَ اللهُ لمن حمده» «ربّنا و لك الحمد» إلا إذا كنت مقتدياً فاكتف بقول: «ربّنا و لك الحمد»^(٣) و قم مطمئناً ثم كَبِّرْ ذاهباً إلى السجود واضعاً رُكبتيك على الأرض، ثم يديك ثم وجهك بين كفّيك.

و اسجد مطمئناً بأنفك، و جبهتك مباعداً بطنك عن فخذيك،^(٤) و عضديك عن جنبيك إذا لم يكن إزدحامٌ موجّهاً أصابع يديك، و رجليك نحو القبلة قائلاً في السُّجود: «سبحان ربّي الأعلى» ثلاث مرّات على الأقلّ.

ثم كَبِّرْ رافعاً رأسك من السجدة الأولى، و اجلس بين السجدين مطمئناً، واضعاً يديك على فخذيك، ثم كَبِّرْ، و اسجد مرّةً ثانية، و سَبِّح في السَّجدة الثَّانية أيضاً ثلاث مرات على الأقلّ.

١-المقتدى لا يتعوذ لأن التعوذ للقراءة و هو لا يقرأ.

٢-المقتدى لا يأتي بالبسملة إنما يأتي بالبسملة الإمام و المنفرد في كل ركعة قبل الفاتحة.

٣-الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، و المقتدى يقول: «ربنا و لك الحمد» و المنفرد يأتي بهما.

٤-و المرأة لا تباعد بطنها عن فخذيها بل تنخفض، و تلتصق بطنها بفخذيها.

ثم ارفع رأسك مُكبراً للنهوض بلا اعتماد على الأرض بيديك و بلا قعود، و هنا تَمَّت الرُّكعة الأولى، و افعَل في الرُّكعة الثانية مثل ما فعلته في الرُّكعة الأولى غير أنك لا ترفع يديك، و لا تقرأ بدعاء الاستفتاح،^(١) و لا تَتَعَوَّذَ فيها.

و إذا فرغت من سجدة الرُّكعة الثانية افترش رجلك اليسرى، و اجلس عليها، و انصب رجلك اليمنى موجّهاً أصابعها نحو القبلة، واضعاً يديك على فخذيك باسطاً أصابعك، ثم اقرأ التشهد الذى هو مأثور عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه: «التحيات لله، و الصلوات و الطيبات، ألسلام عليك أيها النبى و رحمة الله و بركاته، السلام علينا و على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً عبده و رسوله» مشيراً بالمسبحة فى الشهادة، فارفعها عند قولك: «لا إله» وضعها عند قولك: «إلا الله».

فإن كانت الصلاة ثنائية^(٢) كصلاة الفجر مثلاً، صل على النبى ﷺ بعد التشهد، فقل: «اللهم صلّ على محمدٍ و على آل محمدٍ كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم بارك على محمدٍ و على آل محمدٍ، كما باركت على إبراهيم، و على آل إبراهيم

١- دعا الاستفتاح: «سبحانك اللهم و بحمدك، و تبارك اسمك، و تعالى جَدك، و لا إله غيرك» رواه الإمام مسلم (٣٩٩) والدارقطنى (٢٩٩/١ - ٣٠٠).

و عند الشافعية يقرأ دعاء التوجّه، و هو: «و جهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً و ما أنا من المشركين، إن صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله رب العالمين، لا شريك له، و بذلك أمرت و أنا أول المسلمين» و كلاهما واردٌ عن رسول الله ﷺ.

٢- ثنائية: ذات ركعتين كصلاة الفجر، و الجمعة، و العيدين.

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ».(١)

ثم ادع بمثل ما ورد في القرآن و السنة، كأن تقول: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ ثم سلّم يميناً و شمالاً، قائلاً: «السَّلام عليكم و رحمة الله» ناوياً في التَّسْلِيمَتَيْنِ مَنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمَصَلِّينَ، وَ صَالِحِي الْجَنِّ، وَ الْحَفَظَةِ.

وإن كانت الصلاة ثلاثية، أو رباعية لا تزد على التَّشَهُّد في القعود الأوّل، بل انهض عقب الفراغ من التَّشَهُّد للركعة الثالثة مُكَبِّراً، واقرأ الفاتحة فقط في الركعة الثالثة، إذا كانت الصَّلَاة ثلاثية كصلاة المغرب، و في الركعة الرَّابِعَة أيضاً إذا كانت الصَّلَاة رباعية كصلاة الظُّهر، و العصر مثلاً وازكع، و اسجد كما فعلته في الركعتين الأولىين، ثم اجلس، واقرأ التَّشَهُّد في القعود الأخير و صلّ على النَّبِيِّ ﷺ كما تقدّم.

فضل صلاة الجمعة

قال الله تعالى: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّائِعِينَ﴾. [البقرة: ٤٣]

و قال رسول الله ﷺ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَذِّ (٣) بِسَبْعٍ وَ عَشْرِينَ دَرَجَةً».(٤)

و قد واظب النبي ﷺ على الصلاة بالجماعة طول حياته و لم يتخلف

١- حديث الصلوات الإبراهيمية: رواه مسلم.

٢- وإن شئت فقل: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاعفر لي مغفرة من عندك، و ارحمني إنك أنت الغفور الرحيم».

٣- صلاة الفذ: صلاة المنفرد.

٤- رواه البخارى (٦٤٥) و مسلم (٦٥٠).

رواه مسلم.

عن الجماعة حتى في مرضه إلا نادراً.

وكذلك كان الصحابة يحافظون على الجماعة، ولم يكن يتخلف عن الجماعة إلا معذور، أو مُنَافِق عُرِف نفاقه، فقد روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض وإن كان المريض ليمشى بين رجلين حتى يأتي الصلاة، وقال: إن رسول الله ﷺ علّمنا سنن الهدى، وإنَّ من سنن الهدى: الصلاة في المسجد الذي يؤذّن فيه».^(١) الجماعة: هي الارتباط الحاصل بين صلاة المقتدى والإمام.

و تنعقد الجماعة بواحد مع الإمام في الصلوات كلّها إلا الجمعة، و تنعقد الجماعة في صلاة الجمعة بثلاثة رجال سوى الإمام.

حكم الجماعة

تسنُّ الجماعة للرجال سنة عين مؤكدة، شبيهة بالواجب في القوّة للصلوات الخمس.

و لا يجوز التّخلف عن الجماعة إلا بعذر شرعيّ.

من اعتاد ترك الجماعة بدون عذر فقد أثم.

تشرط الجماعة لصلاة الجمعة والعيدین، فلا تصحُّ صلاة الجمعة، و العیدین بدون الجماعة.

تُسنّ الجماعة سنة كفاية مؤكدة لصلاة التراويح، و لصلاة الكسوف.

تستحب الجماعة لصلاة الوتر في رمضان.

١- رواه مسلم (٦٥٤) و أبو داود (٥٥٠) والنسائي (٨٥٠).

تكره الجماعة تنزيها للوتر في غير رمضان إذا واطبوا عليها، فإن صلّوا مرّة، أو مرّتين من غير مواظبة فلا بأس به.
تكره الجماعة لصلاة الخسوف.

و تكره الجماعة للنوافل إذا أُقيمت بتداع وإعلام، أمّا إذا اجتمع النَّاس من غير تداعٍ ولا إعلام، و أُقيمت جماعة النَّافلة بدون أذان وإقامة، فلا تكره.

تكره الجماعة الثانية في مسجد الحيّ، الذي له إمام و مؤدّن، و قد صلّى أهل الحيّ بأذان، وإقامة، أما إذا تغيّرت الهيئة الأولى بأن قام إمام الجماعة الثانية في غير المكان الذي قام فيه إمام الجماعة الأولى فلا تُكره.

لمن تسن الجماعة؟

تسن الجماعة سنة مؤكّدة شبيهة بالواجب في القوّة للذي تتوفّر فيه الشروط الآتية:

- ١- أن يكون رجلاً، فلا تسن الجماعة للمرأة.
 - ٢- أن يكون بالغاً، فلا تسن الجماعة للصبي.
 - ٣- أن يكون عاقلاً، فلا تسن الجماعة للمجنون.
 - ٤- أن يكون سالماً من الأعذار، فلا تُسن الجماعة للمعذور.
 - ٥- أن يكون حراً، فلا تسن الجماعة للرقيق.
- إذا صلى بالجماعة كل من المرأة و الصبي، و المجنون، و المعذور و الرقيق صحت صلاتهم، و يثابون عليها.

متى يسقط حضور الجماعة؟

يسقط حضور الجماعة إذا حصل واحد من الأعذار الآتية:

- ١- إذا كانت السماء تمطر مطراً غزيراً.
- ٢- إذا كان بردٌ شديد، و يخشى أنه لو خرج إلى المسجد مرض، أو اشتدّ مرضه.
- ٣- إذا كان وحلٌ شديدٌ في الطريق.
- ٤- إذا كانت ظلمةٌ شديدة.
- ٥- إذا كانت تهب ريح شديدة في الليل. (١)
- ٦- إذا كان مريضاً.
- ٧- إذا كان أعمى.
- ٨- إذا كان شيخاً هرمًا لا يقدر على المشى إلى المسجد.
- ٩- إذا كان مُمرّضاً لمرريض يقوم بشؤونه.
- ١٠- إذا كان يدافعه البول، أو الغائط.
- ١١- إذا كان مَحْبُوساً سواءً كان قد حبس بِحَقِّ أَحَد، أو بغير حق.
- ١٢- إذا كان مقطوع الرجلين، أو إحداهما.
- ١٣- إذا كان به داءٌ لا يَقْدِرُ معه على المشى كالشلل.
- ١٤- إذا كان قد حضره الطَّعام، و هو جائع و نفسه تميل إلى الطَّعام.
- ١٥- إذا كان يَتَهَيَّأُ لِلسَّفَر.

١- هبوب الريح الشديدة ليس بعذر في النهار.

١٦- إذا كان يخاف ضياع ماله لو اشتغل بالجماعة.

١٧- إذا كان يخاف سير القطار، أو إقلاع الطائرة لو اشتغل بالجماعة.

شروط صحة الإمامة:

تشتط لصحة الإمامة أن تتوفر الأمور الآتية فى الإمام:

١- أن يكون رجلاً، فلا تصح إمامة النساء للرجال.

٢- أن يكون مسلماً، فلا تصح إمامة الكافر بحال.

٣- أن يكون بالغاً، فلا تصح إمامة الصبى.

٤- أن يكون عاقلاً، فلا تصح إمامة المجنون.

٥- أن يكون قادراً على القراءة اللازمة لصحة الصلاة، فلا تصح

إمامة الأعمى الذى لا يقدر على القراءة للذى يقرأ.

٦- أن لا يكون فاقداً شرطاً من شروط الصلاة، كالطهارة، وستر

العورة.

٧- أن يكون سالماً من الأعذار، كالرُعاف الدائم، و سلس البول،

وانفلات الرّيح.^(١)

٨- أن يكون صحيح اللسان بحيث ينطق بالحروف على وجهها.

فلا تصح إمامة الذى يبدل الراء غيناً، أو لاماً و السين ثاءً مثلاً،

للذى هو قادر على النطق بالحروف على وجهها.

١- الرعاف: به ضم الرأى المهملة، نزول الدم من الأنف.

انفلات الريح: خروج الريح.

من له حق التقدم في الإمامة؟

السلطان و نائبه أحق بالإمامة.

الإمام المؤظف في مسجد أحق بالإمامة في ذلك المسجد خاصة.
صاحب المنزل أحق بالإمامة إذا كان يصلح للإمامة، و أقيمت الجماعة في منزله.

فإن لم يكن في الحاضرين السلطان، أو نائبه، أو الإمام المؤظف،
أو صاحب المنزل، فأولى الناس بالإمامة أعلمهم بأحكام الصلاة صحة
و فساداً.

ثم الأكثر حفظاً للقرآن مع العلم بأحكام الصلاة.

ثم الأروع.

ثم الأكبر سناً.

فإن استووا صلى بهم من اختاره القوم.

فإن اختلف القوم صلى بهم من اختاره الأكثرون.

و إن قدموا غير الأولى فقد أساءوا.

مواضع الكراهة في الإمامة و الجماعة:

١- تكره إمامة الفاسق.

٢- تكره إمامة المبتدع.

٣- تكره إمامة الأعمى إلا إذا كان أفضل القوم الذين اجتمعوا، فلا
تكره.

٤- تكره إمامة الجاهل سواء كان بدوياً، أو كان حضرياً مع
وجود العالم.

- ٥- تكره إمامة من يكرهه الناس لنقص فيه.
- ٦- يكره تطويل الصلاة على القدر المسنون.
- ٧- تكره جماعة النساء وحدهن، فإن صليين بالجماعة وقفت الإمام وسطهن.
- ٨- يكره حضور النساء الجماعة في هذا الزمان لعموم الفتنة.

موقف المقتدى و ترتيب الصفوف

إذا كان مع الإمام واحد، رجل أو صبي مُميّز وقف عن يمين الإمام متأخراً قليلاً.

إذا كان مع الإمام رجلان، أو أكثر قاموا خلفه، كذا إذا كان مع الإمام رجل و صبي قاما خلفه.

و إذا اجتمع رجال، و نسوة، و صبيان، و خنائى صف الرجال، ثم الصبيان، ثم الخنائى، ثم النساء.

ينبغي أن يقف أفضل القوم فى الصف الأول، ليكونوا متأهلين للإمامة عند سبق الحدث.

إذا لم يكن فى القوم غير صبي واحد دخل فى صف الرجال، فإن تعدّد الصبيان جعلوا صفا خلف الرجال، و لا تكمل بهم صفوف الرجال.

إذا جاء أحد للصلاة فوجد الإمام راکعاً، فإن كان فى الصفوف فرجة فلا يكبر للإحرام خارج الصف، بل يقوم فى الصف و يكبر للتحرمة فيه و لو فاتته الركعة.

شروط صحة الاقتداء:

يصح الاقتداء بالشروط الآتية:

- ١- أن ينوى المقتدى متابعة الإمام عند تحريمته.
- ٢- أن يكون الإمام متقدماً بعقبه على الأقل من المقتدى.
- ٣- أن لا يكون الإمام أدنى حالاً من المقتدى، فلا يصح الاقتداء إذا كان الإمام يصلي النافلة والمقتدى يصلي الفرض، و يصح الاقتداء إذا كان الإمام يصلي الفرض، والمقتدى يصلي النفل.
- ٤- أن يكون الإمام والمقتدى يصليان فرض وقت واحد، فلا يصح الاقتداء إذا كان الإمام يصلي الظهر مثلاً، والمقتدى يصلي العصر، أو بالعكس.
- ٥- أن لا يكون بين الإمام، والمقتدى صف من النساء.
- ٦- أن لا يكون بين الإمام والمقتدى نهر فاصل يمر فيه الزورق.
- ٧- أن لا يكون بين الإمام والمقتدى طريق تمر فيه السيارة، أو العجلة.
- ٨- أن لا يكون بين الإمام والمقتدى شيء تخفى بسببه انتقالات الإمام على المقتدى فإن لم تشبهه على المقتدى انتقالات الإمام بسماع، أو رؤية صح الاقتداء.
- يصح اقتداء المتوضىء بالإمام الذي يصلي بالتيمم.
- يصح اقتداء الذي غسل رجليه بالإمام الماسح على خفيه.
- يصح اقتداء الذي يصلي قائماً بالإمام الذي يصلي قاعداً.
- يصح اقتداء المستقيم بالإمام الأحذب.

يصح اقتداء الذى يصلى بالايماء بالإمام الذى يصلى بالايماء مثله.
إذا فسدت صلاة الإمام بسبب من الأسباب فسدت صلاة المقتدين
كذلك، و يجب على الإمام أن يعيد صلاته، و يعلن بفساد صلاته ليعيد
المقتدون صلاتهم.

متى يتابع المقتدى إمامه و متى لا يتابعه؟

إذا قام الإمام للركعة الثالثة قبل أن يفرغ المقتدى من التشهد لا
يتابعه المقتدى فى القيام، بل يكمل التشهد، ثم يقوم.
إذا سلم الإمام قبل أن يفرغ المقتدى من التشهد لا يتابعه المقتدى بل
يكمل التشهد، ثم يسلم.

إذا زاد الإمام سجدة لا يتابعه المقتدى فى السجدة الزائدة.
إذا قام الإمام بعد القعود الأخير ساهياً لا يتابعه المقتدى فى القيام.
فإن قيد الإمام الركعة الزائدة بسجدة، يسلم المقتدى وحده.
إذا قام الإمام قبل القعود الأخير ساهياً لا يتابعه المقتدى، بل يسبح
لينبئه إمامه و ينتظر رجوعه إلى القعود.

فإن قيد الإمام الركعة الزائدة بسجدة سلم المقتدى وحده.
و إن سلم المقتدى قبل أن يقيد الإمام الركعة الزائدة بسجدة بطل
فرضه.

إذا رفع الإمام رأسه من الركوع، أو السجود قبل أن يكمل المقتدى
تسبيحه ثلاثاً، تابعه المقتدى و ترك التسبيح.

يكره للمقتدى أن يسلم قبل إمامه، فإن سلم المقتدى قبل أن يفرغ
إمامه من التشهد فسدت صلاته.

أحكام السترة

قال رسول الله ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سِتْرَةٍ، وَ لِيَدُنْ مِنْهَا»^(١).

السترة: هي ما يجعله المصلي بين يديه من خشب و غيره كي لا يُخِلَّ صلاته مرور ماراً.

يستحب للإمام أن يتخذ سترة بين يديه إذا كان بمكان يكثر فيه المرور.

لا يحتاج المقتدى إلى اتخاذ سترة، لأن سترة الإمام هي سترة للمقتدى.

و يستحب للمصلي أن يقوم قريباً من السترة.

و يستحب أن يتحول المصلي عن السترة يمينا، أو يساراً، و لا يواجه السترة.

و يشترط للسترة أن تكون في طول ذراع، أو أطول منها، و يشترط للسترة أن تكون في غلظ إصبع، أو أغلظ منها.

أحكام المرور بين يدي المصلي

لا يجوز المرور بين يدي المصلي من موضع قدميه إلى موضع سجوده إذا كان يصلي في مسجد كبير.

و كذا لا يجوز المرور بين يدي المصلي من موضع قدميه إلى موضع سجوده إذا كان يصلي في ميدان.

و لا يجوز المرور بين يدي المصلي من موضع قدميه إلى حائط

القبلة، إذا كان يُصلى في مسجد صغير، أو في بيت صغير.
وكذا لا يجوز للمصلى أن يتعرض بصلاته لمرور الناس بين يديه، كأن يصلى بدون السترة بمكان يكثر فيه المرور.
إذا مر أحد بين يدي المصلى جاز للمصلى أن يدفع المار بالإشارة، أو بالتسبيح.

وكذا يجوز للمصلى أن يدفع المارّ برفع صوته بالقراءة.
ولا ينبغي للمصلى أن يدفع المارّ بيديه، والمرأة تدفع المار بالإشارة، أو بالتصفيق، ولا ترفع المرأة صوتها بالقراءة لدفع المار.

متى يجب قطع الصلاة ومتى يجوز؟

لا يجوز للمصلى أن يقطع صلاته بعد الشروع فيها بدون عذر شرعى.

لا يجوز للمصلى أن يقطع صلاته إذا ناداه أبوه، أو أمّه.
يجب على المصلى أن يقطع صلاته إذا رأى أعمى قد أشرف على بئر، أو على حُفرة، و خشى إن لم يُرشده وقع فى البئر، أو فى الحفرة.
يجب على المصلى أن يقطع صلاته إذا استغاث به مظلومٌ، و هو قادر على دفع الظلم عنه.

و يجوز للمصلى أن يقطع صلاته إذا رأى سارقاً يسرق مالاً يساوى درهماً، سواء كان المال له، أو كان لغيره.^(١)
و يجوز للمسافر أن يؤخّر صلاته إذا كان يخشى من اللصوص.

١- الدرهم يساوى ثلاث غرامات تقريباً من الفضة.

صلاة الوتر^(١)

قال رسول الله ﷺ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا». (٢)

الوتر واجب. لو ترك ناسياً، أو عامداً وجب عليه قضاؤه.

صلاة الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة.

تصلى صلاة الوتر بعد الفراغ من سنة العشاء.

لا يجوز أن يصلى الوتر قاعداً مع القدرة على القيام، كذا لا يجوز

أن يصلى الوتر راكباً على الدابة إلا إذا كان له عذر.

يجب أن يقرأ المصلى فى كل ركعة من الوتر الفاتحة و سورة، كما يفعل

فى النوافل، و يجلس على رأس الأوليين من الوتر للتشهد.

و لا يزيد فى القعود الأول على التشهد.

إذا قام إلى الركعة الثالثة لا يقرأ الثناء، و لا التعوذ.

و إذا فرغ من قراءة السورة فى الركعة الثالثة يجب عليه أن يرفع يديه

هذاء أذنيه، و يكبر كما يفعل عند افتتاح الصلاة، ثم يقنت قبل الركوع

و هو قائم.

القنوت واجب فى الوتر فى جميع السنة. (٣) يقنت كل من الإمام، و

المقتدى، و المنفرد سراً.

يسن أن يقرأ فى القنوت ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه و هو:

١- الوتر واجبة عند الحنفية، و سنة مؤكدة عند الشافعية.

٢- رواه أبو داود (١٤١٩) والحاكم فى المستدرک (٣٠٥/١)

٣- القنوت: الدعاء و الثناء على الله تعالى.

«اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَنَشْكُرُكَ، وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، مِنْ يَفْجُرُكَ^(١) اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي، وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى، وَنَحْفِذُ^(٢) وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ».^(٣)

من لا يقدر على قراءة القنوت المأثور يقول: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾. أو يقول: «اللهم اغفر لي» ثلاث مرات. أو يقول: «يا رب» ثلاث مرات. إذا نسي المصلي قراءة القنوت، و تذكره في حالة الركوع لا يقنت في الركوع.

و لا يعود إلى القيام لقراءة القنوت، بل يسجد للسهو بعد السلام لتركه الواجب نسياناً.

وكذا إذا تذكره بعد ما رفع رأسه من الركوع لا يقنت، بل يسجد للسهو بعد السلام.

لو قرأ القنوت بعد القيام من الركوع لا يعيد الركوع، ولكن يسجد للسهو، لأنه آخر القنوت عن محله.

إذا ركع الإمام قبل فراغ المقتدى من قراءة القنوت لا يتابعه المقتدى، بل يكمل القنوت ثم يشاركه في الركوع.

أما إذا خاف فوات الركوع مع الإمام، تابع إمامه، و ترك القنوت.

١- يفجر: يخالفك بالمعاصي. ٢- نحفد: نسرع.

٣- شرح فتح القدير: (ج ١ ص ٣٠٦)، رد المختار (ج ٢ ص ٦٢)، حاشية الطحاوي (ص ٢٨٧).

لو ترك الإمام القنوت يقرأ المقتدى القنوت إذا أمكن له أن يشارك الإمام في الركوع، وإذا خاف فوات الركوع مع الإمام تابع إمامه، وترك القنوت. لا يقرأ القنوت في غير الوتر إلا في النوازل.^(١)

يُسَنُّ قنوت النوازل للإمام لا للمنفرد بعد رفع الرأس من الركوع. ينبغي للإمام أن يقرأ في النوازل هذا القنوت، وله أن يزيد فيه ما ثبت بالسنة:

«اللَّهُمَّ اهْدِنَا بِفَضْلِكَ فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَقْضِي عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ، وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ».^(٢)

إذا أدرك المسبوق إمامه في ركوع الركعة الثالثة، كان مُدْرِكاً للقنوت حكماً، فلا يقرأ القنوت إذا قام لإتمام صلاته.

صلاة الوتر مع الجماعة في رمضان أفضل من أدائه منفرداً في آخر الليل.

و تُكْرَهُ جَمَاعَةُ الْوِثْرِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ.

الصلوات المسنونة

هي الصلوات التي كان النبي ﷺ يُصَلِّيها زيادة على ما فرضه الله تعالى، ليتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يواظب على بعضها،

١- النوازل: شدائد الدهر.

٢- شرح فتح القدير: (ج/ ١ / ص / ٣٠٦) رد المختار (ج/ ٢ / ص / ٦٢) حاشية الطحاوي (ص / ٢٨٧)

و يترك بعضها أحياناً.

فالصلوات التي واطب عليها النبي ﷺ تسمى سنناً مؤكّدة، و الصلوات التي صلاها أحياناً، و تركها أحياناً تسمى سنناً غير مؤكّدة، أو مندوبة.

السنن المؤكّدة:

- ١- ركعتان قبل فرض الصبح.
- ٢- أربع ركعات بتسليمة واحدة قبل فرض الظهر.
- ٣- ركعتان بعد فرض الظهر.
- ٤- ركعتان بعد فرض المغرب.
- ٥- ركعتان بعد فرض العشاء.
- ٦- أربع ركعات بتسليمة واحدة قبل فرض الجمعة.
- ٧- أربع ركعات بتسليمة واحدة بعد فرض الجمعة.^(١)

السنن الغير المؤكّدة:

- ١- أربع ركعات قبل فرض العصر.
 - ٢- ست ركعات بعد المغرب.
 - ٣- أربع ركعات قبل فرض العشاء.
 - ٤- أربع ركعات بعد العشاء.
- تصلى الصلوات المسنونة كالفرائض، إلا أنه يضمّ سورة مع سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات النفل.
- إذا صلى نافلة أكثر من ركعتين، و لم يجلس إلا في آخرها، صحّ نفله مع الكراهة.

١- و ذهب الإمام أبو يوسف إلى أن السنة بعد الجمعة ستّ ركعات.

يكره أن يصلى فى النهار أكثر من أربع ركعات بتسليمة واحدة.
يكره أن يصلى فى الليل أكثر من ثماني ركعات بتسليمة واحدة.
الأفضل عند الإمام أبى حنيفة - رحمه الله - أن يصلى أربع ركعات بتسليمة واحدة فى الليل والنهار.

و الأفضل عند الإمامين أبى يوسف رحمه الله و محمد رحمه الله أن يصلى فى الليل مثنى مثنى، و فى النهار أربعاً أربعاً.
طول القيام و القراءة أفضل من كثرة الرّكعات. التَّنْفُلُ بالليل أفضل من التَّنْفُلُ بالنَّهار.

الصلوات المندوبة و إحياء الليالى (١)

يستحب لمن دخل المسجد أن يصلى ركعتين قبل الجلوس، و تسمّى هذه الصلاة تحيّة المسجد.

فإن صَلَّى ركعتين بعد ما جلس فلا بأس به.
و إن صَلَّى الفرض عقب دخوله فى المسجد، أو صَلَّى صلاة أخرى و لم ينو بها تحية المسجد تكفيه هذه الصلاة عن تحية المسجد.

و تستحب ركعتان بعد الوضوء قبل جفاف الماء من الأعضاء، و تسمى هذه الصلاة، تحية الوضوء.

و تستحب أربع ركعات فى الضحى، و يزيد ما شاء إلى ثنتى عشرة ركعة، و تسمى هذه الصلّاة، صلاة الضّحى.

١- معنى إحياء الليالى: أن يكون مشتغلاً فى معظمها بطاعة الله عزوجل من صلاة و تلاوة القرآن، و ذكر الله.

و تستحب صلاة الاستخارة و هي ركعتان.
و تستحب صلاة الحاجة و هي ركعتان.
و يستحب إحياء لياالى العشر الأخير من رمضان.
و يستحب إحياء ليلتى عيد الفطر، و عيد الأضحى.
و يستحب إحياء لياالى عشر ذى الحجة.
و يستحب إحياء ليلة النصف من شعبان.
يكره الاجتماع^(١) على إحياء ليلة من هذه الليالى إذا كان الاجتماع بتداع. أما إذا كان الاجتماع بدون تداعٍ، فلا بأس به.

جدول الصلوات

الصلوات	قبلية	سنة غير مؤكدة قبلية	فرض	سنة مؤكدة بعدية	واجب	ملاحظات
الصبح	٢	٠	٢	٠	٠	
الظهر	٤	٠	٤	٢	٠	الفرض ركعتان فى السفر
العصر	٠	٤	٤	٠	٠	الفرض ركعتان فى السفر
المغرب	٠	٠	٣	٢	٠	
العشاء	٠	٤	٤	٢	٣ وتر	الفرض ركعتان فى السفر
الجمعة	٤	٠	٢	٤	٠	
العيدان	٠	٠	٠	٠	٢ فى كل منهما	الخطبة بعدها
التراويح	٠	٠	٠	٢٠	٠	قبل الوتر فى رمضان

١- سواء كان الاجتماع بمسجد، أو كان بمكان آخر.

الصلاة قاعداً

لا يصح الفرض قاعداً مع القدرة على القيام، ولا يصح الواجب قاعداً مع القدرة على القيام، ويصح النفل قاعداً مع القدرة على القيام. من صلى النفل قاعداً بدون عذر، فله نصف أجر القائم. ومن صلى قاعداً بعذر فله مثل أجر القائم.

الذى يصلى قاعداً يجلس مثل جلوسه للتشهد. لو افتتح النفل قائماً جاز له أن يكمله قاعداً بدون كراهة.

الصلاة على الدابة

لا يصح الفرض على ظهر الدابة، ولا يصح الواجب على ظهر الدابة. فصلاة الوتر، وصلاة النذر، وقضاء صلاة النفل التى أفسدها بعد الشروع فيها، لا تجوز على الدابة.

إذا كان للمصلى عذر، كأن يخاف عدواً إذا نزل على الأرض، أو يخاف سبعاً من السباع، أو يخاف جموح الدابة، أو كان فى ذلك المكان وحل، تصح صلاته على الدابة، سواء كانت الصلاة فرضاً، أو كانت واجبة.

وكذا إذا لم يجد من يركبه على الدابة، وهو لا يقدر على الركوب بنفسه.

تجوز السنن المؤكدة على الدابة، إلا أنه ينزل لسنة الفجر، لأنها آكد من غيرها.

إذا صلى خارج المصر على الدابة، صلى بالإيماء إلى أى جهة توجهت الدابة.

الصلاة في السفينة

يصح الفرض في السفينة الجارية قاعداً بدون عذر عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله.

و لا يصح الفرض قاعداً في السفينة الجارية عند الإمامين أبي يوسف و محمد، - رحمهما الله - بدون عذر.

لا تصح الصلاة في السفينة بالإيماء لمن يقدر على الركوع و السجود. إذا كانت السفينة مربوطة بالساحل، لا تجوز فيها الصلاة قاعداً مع القدرة على القيام.

إذا لم يكن قادراً على الخروج من السفينة، جازت صلاته في السفينة، سواء كانت مربوطة، أو كانت جارية.

الصلاة في القطار و الطائرة

يصح الفرض، و الواجب في القطار الجارى، و الطائرة حال طيرانها قاعداً بدون عذر على مذهب الإمام أبي حنيفة.

و لا يصح الفرض، و الواجب في القطار الجارى و الطائرة حال طيرانها قاعداً بدون عذر عند أكثر الأئمة، إلا إذا كان له عذر كدوران الرأس مثلاً.

و كذا إذا كان القطار يتحرك تحركاً شديداً بحيث يتعسر القيام صحت الصلاة قاعداً.

إن صلى قائماً بين المقعدين، و سجد على مقعد صحت صلاته إذا لم يمكنه السجود على فرش القطار.

أما إذا كان القطار واقفاً، فلا تجوز فيه الصلاة قاعداً بدون عذر عند

الجميع.

كذا إذا كانت الطائرة واقفة على الأرض لا تجوز فيها الصلاة قاعداً بدون عذر.

إذا شرع صلاته متوجهاً نحو القبلة، ثم تحول القطار، أو الطائرة إلى جهة أخرى تَحَوَّل نحو القبلة إن قدر على التَّحَوُّل. وإن لم يقدر على التحول، أو لم يعلم بتحول القطار، أو الطائرة جازت صلاته.

صلاة التراويح

صلاة التراويح إنما تشرع في رمضان خاصة، وسميت بهذا الاسم، لأنهم كانوا يتروحون عقب كل أربع ركعات، أى: يستريحون، وتُسمَّى قيام رمضان.

قال النبي ﷺ: «من قام رمضان إيماناً، واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». (١)

صلاة التراويح سنة عين مؤكدة على الرجال والنساء.

صلاة التراويح بالجماعة سنة كفاية لأهل الحي. (٢)

صلاة التراويح عشرون ركعة بعشر تسليمات.

وقت التراويح من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.

يستحب تقديم التراويح على الوتر.

١- رواه البخارى (٢٠٠٩) ومسلم (٧٥٩).

٢- معنى سنة الكفاية أنه إذا صلى بعض أهل الحي بالجماعة، سقط الطلب عن الباقيين، ولكن لو ترك أهل الحي كلهم الجماعة أئتم الجميع.

و يصح تقديم الوتر على التراويح، و لكن تقديم التراويح على الوتر هو الأولى.

يستحب تأخير التراويح إلى ثلث الليل، و كذا إلى نصف الليل، و لا يكره تأخير التراويح إلى ما بعد نصف الليل.

يستحب الجلوس بعد كل أربع ركعات للاستراحة بقدر أربع ركعات.

و كذا يستحب الجلوس بين الترويقة الخامسة و الوتر.

تسن قراءة القرآن بتمامه في صلاة التراويح مرة في الشهر، فلا يترك قراءة القرآن بتمامه لكسل القوم، و لا يترك الصلاة على النبي ﷺ في كل تشهد فيها و لو ملّ القوم، كذا لا يترك الثناء، و تسبيحات الركوع، و السجود و لو ملّ القوم.

و يترك الدعاء بعد الصلاة على النبي ﷺ إن ملّ القوم به، و لكن الأفضل أن يدعو بدعاء قصير تحصيلاً للسنة. لا تقضى صلاة التراويح لا جماعة و لا انفراداً.

صلاة المسافر

قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾. (١) [النساء: ١٠١].

و روى البخارى و مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى

المَدِينَةِ».

أقل السفر الذى يجب فيه قصر الصلاة، و يرخَّص فيه الإفطار فى رمضان هو ما كانت مسافته ثلاثة أيَّام من أقصر أيام السنة بالسير الوسط، و هو مشى الأقدام، و سير الإبل.

من قطع مسافة ثلاثة أيام فى ساعة مثلاً على مَرَكَب سريع كالقطار و الطائرة، وَجَب عليه القصر.

القصر واجب على المسافر.

من أتمَّ صلاته فى السَّفر فقد أساء.

المسافر يقصر فى فرض الظُّهر، و العصر، و العشاء. فيصلُّ الفرض فى هذه الأوقات ركعتين بَدَل أربع ركعات.

و لا يقصر فى الفجر، و المغرب.

شُرُوط صِحَّة نِيَّة السَّفر

تشتط لصحة نية السفر ثلاثة أمور:

١- أن يكون الذى قد نَوَى السفر بالغاً، فلو كان صبيّاً لا يجب عليه القصر.

٢- أن يكون الذى قد نوى السفر مستقلاًّ بسفره، فلا يجب القصر إذا كان تابعاً للذى لم يكن ناوياً للسَّفر.

فلا تعتبر نية الزَّوجة بالسفر، إذا لم ينو الزوج السفر، لأن الزوجة تابعة لزوجها. و لا تعتبر نية الخادم بالسفر، إذا لم ينو سيده السفر، لأن الخادم تابع لسيِّده.

و كذا لا تعتبر نية الجندي بالسفر، إذا لم ينو أميره السفر، لأن

الجندي تابع لأمره.

٣- أن لا تكون مسافة السفر أقل من ثلاثة أيام بالمشي على الأقدام.^(١)

متى يبدأ بالقصر؟

و لا يجوز القصر إلا إذا خرج من القرية، و تجاوز عُمرانها. و لا يجوز القصر إلا إذا خرج من المدينة، و تجاوز فناءها.^(٢) فلا يجوز القصر لمجرد نية السفر، إذا لم يغادر المدينة، أو القرية. وكذا لا يجوز القصر إذا خرج من بيته، و لكن لم يتجاوز فناء المدينة، أو عمران القرية.

يجوز القصر في كل سفر، سواء كان السفر لطاعة كالحجّ و الجهاد، أو كان لأمر مباح كالتيجارة، أو كان لأمر فيه معصية كالسرقة. إذا أتم المسافر الرباعية^(٣) و قعد بعد الركعتين الأوليين، صحت صلاته، و تصير الركعتان الأخيرتان نافلتين، و لكنه يكره لتأخيره السلام عن محلّه.

إذا أتم المسافر الرباعية، و لم يجلس بعد الأوليين قدر التشهد، لا تصح صلاته، لأن القصر حتمٌ عندنا، و ليس برخصة.

مدة القصر

و لا يزال المسافر يقصر فرضه حتى يرجع، و يدخل مدينته.

١- تقدر مسافة السفر (٧٧) كيلومتراً.

٢- فناء المدينة: هو المكان الذي يختص بمصالح المدينة كدفن الموتى، و ركض الدواب، و ساحة اللعب.

٣- الصلاة الرباعية: الصلاة ذات أربع ركعات.

و يسقط القصر إذا نوى الإقامة لمدة خمسة عشر يوماً، أو أكثر في قرية، أو في مدينة.

فإن نوى الإقامة لأقل من خمسة عشر يوماً، لم يزل يقصر فرضه. وكذا إذا لم ينو الإقامة، وبقى سنين بدون نيّة الإقامة يقصر الصلاة.

اقتداء المسافر بالمقيم. وعكسه

يجوز اقتداء المسافر بالمقيم، و يتم صلاته أربع ركعات متابعاً لإمامه.

و يجوز اقتداء المقيم بالمسافر.

إذا صلى المسافر بالمقيمين يَنْبَغِي له أن يقول بعد التسليم: «أتموا صلاتكم فإنى مسافر».

و الأفضل أن يقول ذلك قبل شروعه في الصلّة، و بعد الفراغ منها أيضاً.

إذا قام المقيم لإتمام صلاته بعد تسليم إمامه المسافر لا يقرأ، بل يتم صلاته بدون القراءة مثل اللاحق.

إذا فاتت صلاة رباعية في السفر تُقْضَى ركعتين، سواءً يقضيها في السفر، أو يقضيها في الحضر. وإذا فاتت صلاة رباعية في الإقامة تُقْضَى أربع ركعات، سواءً يقضيها في السفر، أو يقضيها في الحضر.

أقسام الوطن وأحكامها

الوَطَنُ الْأَصْلِيُّ يَنْبُطُ بِالوَطَنِ الْأَصْلِيِّ. فإذا ترك وطنه الأصلي و انتقل منه إلى بلدة أخرى، و استوطنها ثم رجع إلى وطنه الأول لأمرٍ ما قَصَرَ فيه، لأنه لم يبق الآن وطناً له.

وَطَنَ الْإِقَامَةِ يَبْطُلُ بوطن الإقامة الآخر.
و وطن الإقامة يبطل بالسفر منه، و وطن الإقامة يبطل بالرجوع إلى الوطن الأصلي.
الوطن الأصلي: هو الموضع الذي اشتَوْطَنَه، سواءً تزوج فيه، أو لم يتزوج. وَطَنَ الْإِقَامَةِ: هو الموضع الذي نَوَى الْإِقَامَةَ فيه لمدة خمسة عشر يوماً، أو أكثر.

صلاة المريض

قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾. [البقرة: ٢٨٦]
و قال النبي ﷺ لعمران بن حُصَيْنٍ: «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى الْجَنْبِ تُؤْمِيءُ إِيْمَاءً». (١)
لا يحوز ترك الصلاة حتى في حال المرض.
و من كان مريضاً لا يَسْتَطِيعُ أداء أركان الصَّلَاةِ بِتَمَامِهَا، يُؤَدِّي الْأَرْكَانَ الَّتِي يَقْدِرُ عَلَى أَدَائِهَا.
فالمريض الذي لا يستطيع أن يصلي قائماً (٢) يُصَلِّي قَاعِدًا بِرُكُوعٍ و سُجُودٍ.

١- رواه البخارى (٥٨٧/٢)

٢- وهذا هو ذلك الوقت الذى إذا عجز فيه عن القيام، أو كان يلحقه بالقيام ضرر أو يخاف زيادة المرض أو بقاء الشفاء، أو دوران الرأس، أو وجدَّ لقيامه ألماً شديداً، أو كان لو صلى قائماً يَسْلُسُ بوله، أو ينزف جرحه يصلى قاعداً، و يسقط عنه فرض القيام، و لكنه إذا قدر على بعض القيام لَزِمَهُ الْقِيَامُ بقدر ما يستطيع بحيث لا يتضرر، فلو قدر على التكبير فقط أو التكبير و قراءة الفاتحة قائماً، فإنه يقوم لها، ثم يتابع صلاته قاعداً.

و المريض الَّذِي يَتَعَسَّرُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ لِأَنَّهُ شَدِيدٌ يُصَلِّي قَاعِدًا بِرُكُوعٍ وَ سُجُودٍ.

كَذَا يُصَلِّي قَاعِدًا إِذَا خَشِيَ حُدُوثَ مَرَضٍ، أَوْ اِزْدِيَادَ مَرَضٍ، أَوْ التَّأخِيرَ فِي الشِّفَاءِ إِذَا صَلَّى قَائِمًا. (١)

وَ كَذَا يَصَلِي قَاعِدًا إِذَا عَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا، وَ يُؤَدِّي الرُّكُوعَ، وَالسُّجُودَ بِالْإِيمَاءِ.

مَنْ يَزُكِّعُ وَ يَسْجُدُ بِالْإِيمَاءِ يَجْعَلُ إِيْمَاءَهُ لِلسُّجُودِ أَخْفَضَ مِنْ إِيْمَائِهِ لِلرُّكُوعِ.

إِنْ لَمْ يَجْعَلْ إِيْمَاءَهُ لِلسُّجُودِ أَخْفَضَ مِنْ إِيْمَائِهِ لِلرُّكُوعِ، لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ. (٢)

وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَرْفَعَ شَيْئًا إِلَى وَجْهِهِ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

إِنْ عَجَزَ الْمَرِيضُ عَنِ الْجُلُوسِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا عَلَى ظَهْرِهِ وَ رِجْلَاهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، وَ يَنْصِبُ رُكْبَتَيْهِ، وَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ عَلَى وَسَادَةٍ لِيَصِيرَ وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، وَ يُؤَدِّي الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ بِالْإِيمَاءِ. (٣)

كَذَا يَجُوزُ - إِنْ عَجَزَ عَنِ الْجُلُوسِ - أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ، وَ يُؤَدِّي الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ بِالْإِيمَاءِ.

١- فَإِنْ زَالَ عَنْهُ ذَلِكَ الْمَرَضُ، وَ بَقِيَ عَلَيْهِ رُكْعَةٌ أَوْ رُكْعَتَانِ أُخْرَى، فَإِنَّهُ يَقُومُ لَهَا، وَ إِلَّا فَلَا، وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَ صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ.

٢- إِذَا عَجَزَ عَنِ الْإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِنَّهُ لَا يَصَلِّي وَ لَوْ فَاتَتْهُ الْأَوْقَاتُ حَتَّى يَقْتَدِرَ ذَلِكَ، وَ لَا يَصَلِّي إِيْمَاءَ بَعْضِهِ أَوْ حَاجِبِيهِ، فَإِنَّهُ لَا تَصَحُّ.

٣- أَوْ مُسْتَلْقِيًا عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، وَ هُوَ الْأَفْضَلُ وَالْأَيْسَرُ، وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنْبِ أَيْسَرُ لِمَنْ كَانَتْ بِهِ بَوَاسِيرٌ، وَ يَخْتَارُ الْمَرِيضُ الْأَنْسَبَ لِحَالِهِ وَ وَضْعِهِ.

إِنَّمَا يَتُوبُ الْإِيْمَاءُ مَنَابَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ إِذَا كَانَ بِالرَّأْسِ.
 أَمَّا إِذَا كَانَ الْإِيْمَاءُ بِالْعَيْنِ، أَوْ بِالْحَاجِبِ، أَوْ بِالْقَلْبِ فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ.
 إِذَا عَجَزَ الْمَرِيضُ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْإِيْمَاءِ بِالرَّأْسِ أَخَّرَتْ عَنْهُ صَلَاةُ يَوْمٍ
 وَلَيْلَةٍ، فَيَقْضِيهَا بَعْدَ مَا قَدَّرَ عَلَى قَضَائِهَا، وَ مَا زَادَ عَلَيْهَا سَقَطَتْ عَنْهُ.
 مَنْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْجُنُونُ، أَوْ الْإِغْمَاءُ، وَ اسْتَمَرَّ الْإِغْمَاءُ وَ الْجُنُونُ إِلَى أَكْثَرِ
 مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ، سَقَطَتْ عَنْهُ تِلْكَ الصَّلَوَاتُ.
 مَنْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْجُنُونُ، أَوْ الْإِغْمَاءُ، وَ اسْتَمَرَّ الْإِغْمَاءُ وَ الْجُنُونُ إِلَى
 خَمْسِ صَلَوَاتٍ أَوْ أَقَلٍّ مِنْهَا، قَضَى صَلَوَاتِهِ بَعْدَ مَا أَفَاقَ.
 مَنْ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ قَائِمًا، ثُمَّ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ صَلَّى قَاعِدًا إِذَا كَانَ
 قَادِرًا عَلَى الْقُعُودِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى الْقُعُودِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا
 بِالْإِيْمَاءِ.

قضاء الفوائت (١)

قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾. [النساء: ١٠٣]

يَجِبُ أَدَاءُ الصَّلَوَاتِ فِي أَوْقَاتِهَا.

و لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا بِذُنُوعِ عَذْرِ.

و مِنْ آخِرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا بِعُذْرِ لَزَمَهُ الْقَضَاءُ بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ.

قَضَاءُ الْفَرَضِ فَرَضٌ، وَ قَضَاءُ الْوَاجِبِ وَاجِبٌ.

١- القضاء: هو فعل الواجب بعد خروج وقته، و قضاء الفرض: فرض، و قضاء الواجب: واجب، فمن فاتته فرض أو واجب لزمه قضاؤه، لا تبرأ ذمته إلا بذلك باتفاق الأئمة الأربعة رضي الله عنهم. و مع القضاء يلزمه الاستغفار فيكون القضاء لسداد الواجب والاستغفار لدفع إثم التأخير، إذا لم يكن المكلف معذورا.

و لا تقضى السُّنَن، و النَّوَافِل، إلا إذا أُفْسِدَتْ بعد الشُّرُوع فيها، فيَجِب قضاؤها.

إذا فاتته سُنَّةُ الفجر مع الفَرَضِ، قضاها مع الفَرَضِ إلى قُبَيْلِ الزَّوال، و إذا فاتته سُنَّةُ الفجر وَحدها لم يَقْضها.

التَّرتيب واجب بين الوَقْتِيَّة و الفَائِتَّة، فلا يجوز أداء الوَقْتِيَّة قبل قضاء الفَائِتَّة.

كذا الترتيب واجب بين الفَوَائِت بَعْضُها مع بعض. فلا يجوز قضاء فائتة الظُّهر قبل قضاء فائتة الصُّبح مثلاً.

كذا الترتيب واجب بين الفرائض و الوتر، فلا يجوز أداء الصبح قبل قضاء فائتة الوتر، إنما يجب الترتيب فيما بين الفَوَائِت بَعْضُها مع بعض و بينها و بين الوَقْتِيَّة إذا لم تَبْلُغ الفَوَائِت سِتّاً سوى الوتر.

فلو كانت الفَوَائِت أَقَلَّ من سِتِّ صَلَّوات، و أَرَادَ قضاءها، يَلْزَمُه أن يَقْضِي الصَّلَّوات بالتَّرتيب، فيَقْضِي الصُّبح قبل الظُّهر، و الظُّهر قبل العصر مثلاً.

يسقط وجوب الترتيب بواحد من ثلاثة أمور:

١- إذا بَلَّغَت الفَوَائِت سِتّاً سوى الوتر.

٢- إذا خَاف فَوَاتِ الوَقْتِيَّة لضيق الوقت.

٣- إذا نَسِيَ أن عليه فائتةً، فَصَلَّى الوَقْتِيَّة ناسياً.

إذا كَانَتِ الصَّلَاةُ السَّادِسَةُ وِترًا، وَجَبَ عَلَيْهِ أن يَقْضِي الوتر قبل أداء الفَجْرِ.

إذا سَقَطَ التَّرتيب لِتَبْلُوغِ الفَوَائِت سِتّاً، أو أَكْثَرَ فلا يعودُ بعد ما

عادتِ الفوائتِ إلى القلّة، كأنَّ فاتته عشرُ صَلَوَاتٍ، فَقَضَى مِنْهُنَّ تِسْعَ صَلَوَاتٍ، وَبَقِيَتْ فَائِتَةٌ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ صَلَّى الْوَقْتِيَّةَ ذَاكِرًا قَبْلَ قِضَاءِ الْفَائِتَةِ جَازٍ، وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ لِسُقُوطِ التَّرْتِيبِ عَنْهُ.

لَوْ صَلَّى الْوَقْتِيَّةَ، وَهُوَ يَذْكُرُ أَنَّ عَلَيْهِ فَائِتَةً، فَسَدَ فَرَضُهُ، وَلَكِنْ يَكُونُ هَذَا الْفَسَادُ مَوْقُوفًا.

فَإِنْ صَلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ قَبْلَ قِضَاءِ الْفَائِتَةِ، وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلْفَائِتَةِ، زَالَ الْفَسَادُ بِخُرُوجِ وَقْتِ الْخَامِسَةِ الْمُؤَدَّاةِ، وَصَحَّتِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ عَنِ الْفَرَضِ.

وَلَكِنْ إِذَا قُضِيَ الْفَائِتَةُ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الْخَامِسَةِ الْمُؤَدَّاةِ، بَطَلَ الْفَرَضُ، وَصَارَتْ صَلَوَاتُهُ كُلُّهَا نِفْلًا، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ هَذِهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسَ الَّتِي صَلَّاهَا قَبْلَ قِضَاءِ الْفَائِتَةِ.

إِذَا كَثُرَتْ الْفَوَائِتُ يَحْتَاجُ إِلَى تَعْيِينِ كُلِّ صَلَاةٍ عِنْدَ الْقِضَاءِ، وَلَكِنْ إِذَا تَعَدَّرَ عَلَيْهِ تَعْيِينُ كُلِّ صَلَاةٍ، نَوَى مَثَلًا أَنَّهُ يَقْضِي أَوَّلَ ظَهْرِ فَاتِهِ، أَوْ آخِرَ ظَهْرِ فَاتِهِ.

إِدْرَاكُ الْفَرِيضَةِ بِالْجَمَاعَةِ

إِذَا أُقِيمَتِ الْجَمَاعَةُ بَعْدَ مَا شَرَعَ الْمَنْفَرْدُ فِي صَلَاةِ الْفَرَضِ، وَلَمْ يَسْجُدْ بَعْدُ، قَطَعَ صَلَاتُهُ بِتَسْلِيمَةٍ قَائِمًا وَاقْتَدَى بِالْإِمَامِ.

إِذَا أُقِيمَتِ الْجَمَاعَةُ بَعْدَ مَا شَرَعَ فِي فَرَضِ الْفَجْرِ، أَوْ الْمَغْرِبِ وَسَجَدَ قَطَعَ صَلَاتَهُ، وَاقْتَدَى بِالْإِمَامِ.

إِذَا أُقِيمَتِ الْجَمَاعَةُ بَعْدَ مَا شَرَعَ فِي فَرَضِ رُبَاعِيٍّ، وَاتَّمَ رَكْعَةً

واحدة، ضمَّ إليها ركعة ثانية، ثم يُسَلِّم، ويقتدى بالإمام بنية الفرض، و
تصير الرّكعتان اللّتان صلاهما منفرداً نافلة.

إذا أقيمت الجماعة بعد ما صَلَّى ثلاث رَكَعات من رُباعية أَتَمَّ أَرْبَع
رَكَعات، ثم يقتدى بالإمام بنية النّفل في الظُّهر والعِشاء، ولا يقتدى به
بنية النّفل في العصر.

إذا أُقيمت الجماعة بعد ما صَلَّى ركعتين من رُباعيّة، وقام للرّكعة
الثّالثة، ولم يَسْجُدْ بعدُ، قطع صلاته قائماً بتسليمة، ثم يقتدى بالإمام
بنية الفرض.

إذا خَرَجَ الإمامُ للخطبة يوم الجمعة بعد ما شَرَعَ في سُنّة الجمعة، أَتَمَّ
رَكَعتين، و سَلَّمَ، وقَضَى سُنّة الجمعة أَرْبَعاً بعد الفراغ من الفرض.
إذا أُقيمت الجماعة بعد ما شَرَعَ في سُنّة الظهر أَتَمَّ رَكَعتين، و سَلَّمَ، و
اقتدى بالإمام، وقضى السُّنّة بعد الفرض.

إذا حَضَرَ المسجد بعد ما أُقيمت الجماعة، يقتدى بالإمام، ولا يشتغل
عنه بالسُّنّة إلا في الفجر.

إذا حضر المسجد بعد ما أُقيمت الجماعة لصلاة الفجر، صلى
السنة في خارج المسجد، أو في ناحية المسجد، إن غَلَبَ على ظَنِّه أنه
يُدرِك الإمام في الركعة الثّانية.

إذا خشي فوات الوقت، أو الجماعة صَلَّى الفرض، وترك السنة.
من أدركَ إمامه في الرُّكُوع، فقد أدرك تلك الرّكعة.

وإن رفع الإمام رأسه قبل ركوع المُقتدى فقد فاتته تلك الرّكعة.
يُكره الخروج من المسجد بعد ما أُذِّن فيه حتى يُصَلِّي.

لا يُكره الخروج من المسجد بعد ما أُذُن فيه للذى هو إمام، أو مؤذن فى مسجد آخر.

إذا أُقيمت جماعة الظُّهر، أو العِشاء بعد ما صَلَّى مُنفرداً، كُره له الخُروج من المسجد، بل يَنْبَغى له أن يُصَلَّى مع الإمام بِنِيَّةِ النفل. إذا أُقيمت جماعة الفجر، أو العصر، أو المغرب بعد ما صَلَّى مُنفرداً، لا يكره له الخُروج من المسجد.

فَدِيَّةُ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ

إذا أَصْبَحَ المريضُ قادراً على قضاء ما فَاتَهُ من الصلاة - ولو بالإيماء - وماتَ قبل أن يَقْضِيَهَا، وَجَبَ عَلَيْهِ أن يوصى وليه بأداء فدية الصلوات الفائتة.

كذا إذا أَصْبَحَ المريضُ قادراً على قَضاء ما فاتَه من الصَّيام، و مات قبل أن يَقْضِيَهَا، وَجَبَ عَلَيْهِ أن يُوصى وَلِيَّه بأداء فدية الصيام الفائتة.

كذا إذا مات المريضُ قبل أن يَقْضَى فائتة الوتر، و هو قادرٌ عليه وَجَبَ عَلَيْهِ أن يوصى وليه بأداء فديتها.

و الوليُّ يُخْرِجُ الفدية من ثُلث المِيرَاث.

فدية صَلَاة كل وقت: نِصْف صَاع من قمح، أو قِيمَتُهُ، أو صَاعٍ مِنْ شَعِير، أو قِيمَتُهُ. (١)

فدية صوم كل يوم: نِصْف صَاع من قمح، أو قِيمَتُهُ، أو صَاعٍ مِنْ شَعِير،

١- الصاع: يعادل (٣٢٦٤) غراماً تقريباً.

أو قيمته.

يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَدْفَعَ فِدْيَةَ الصَّلَوَاتِ بِتَمَامِهَا إِلَى فَقِيرٍ وَاحِدٍ.
 كَذَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ فِدْيَةَ الصَّيَامِ كُلِّهَا إِلَى فَقِيرٍ وَاحِدٍ.
 وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ فِدْيَةَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إِلَى فَقِيرٍ وَاحِدٍ أَكْثَرَ مِنْ
 نِصْفِ صَاعٍ مِنَ الْقَمْحِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ.
 إِذَا لَمْ يَوْصَ الْمَيِّتُ وَلِيهِ بِأَدَاءِ الْفِدْيَةِ، وَلَكِنْ تَبَرَّعَ عَنْهُ وَلِيُّهُ يُرْجَى
 قَبُولُهُ.

لَا يَصِحُّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَصُومَ عَنْ الْمَيِّتِ عَوْضاً عَنْ صِيَامِهِ الْفَائِتَةِ.
 كَذَا لَا يَصِحُّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُصَلِّيَ عَنْ الْمَيِّتِ عَوْضاً عَنْ صَلَوَاتِهِ الْفَائِتَةِ.
 إِذَا مَاتَ الْمَرِيضُ قَبْلَ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى أَدَاءِ الصَّلَاةِ بِالْإِيْمَاءِ لَا يَلْزَمُهُ
 الْإِيصَاءُ بِأَدَاءِ الْفِدْيَةِ، سَوَاءً كَانَتِ الصَّلَوَاتُ الْفَائِتَةُ كَثِيرَةً، أَوْ قَلِيلَةً.
 كَذَا إِذَا مَاتَ الْمَرِيضُ قَبْلَ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى قَضَاءِ الصَّيَامِ الَّتِي فَاتَتْهُ فِي
 مَرَضِ مَوْتِهِ، لَا يَلْزَمُهُ الْإِيصَاءُ، سَوَاءً كَانَتِ الصَّيَامُ الْفَائِتَةُ كَثِيرَةً، أَوْ
 قَلِيلَةً.

وَكَذَا إِذَا مَاتَ الْمَسَافِرُ قَبْلَ الْإِقَامَةِ لَا يَلْزَمُهُ الْإِيصَاءُ بِأَدَاءِ فِدْيَةِ الصَّيَامِ.

سُجُودُ السَّهْوِ

تعريف السجود:

السهو لغة: نسيان الشيء، والغفلة عنه.
 والمقصود هنا: خلل يوقعه المصلّي في صلاته، سواء كان عمداً أو
 نسياناً، ويكون السجود - و محله في آخر الصلاة - جبراً لذلك الخلل.

دليل مشروعيته

و دليل مشروعيته ما رواه البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه.
 قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: الصَّلَاةُ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْقَصَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَحَقُّ مَا يَقُولُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى
 رَكَعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. (١)

رَوَى الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ
 قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ - وَفِي رِوَايَةٍ: قَامَ
 مِنْ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ - ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى
 صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا (٢) تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ
 ثُمَّ سَلَّمَ. (٣)

و رَوَى ابْنُ مَاجَةَ، وَ أَبُو دَاوُدَ وَ غَيْرُهُمَا عَنْ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ، فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا
 فَلْيَجْلِسْ، وَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ». (٤)

أحكام سجود السهو

من ترك ركنا من أركان الصلاة بطلت صلاته، و وجب عليه إعادة الصلاة.

و لا يجبر نقصان الصلاة بسجود السهو، أو بشيء آخر، سواء كان ترك
 الركن عامداً، أو ساهياً.

من ترك واجباً من واجبات الصلاة عامداً فقد أثم، و فسدت

٢- نظرنّا: انتظرنا.

١- رواه البخارى (١١٦٩).

٣- رواه البخارى (١١٦٦) و مسلم (٥٧٠). ٤- رواه أبو داود (١٠٣٦) و ابن ماجه (١٢٠٨).

صلاته، و وجب عليه إعادة الصلاة، و لا يجزئ نقصان الصلاة بسجود السهو.

و من ترك واجباً من واجبات الصلّة ساهياً وجب عليه سجود السهو، و يجزئ نقصان الصلاة بسجود السهو. فيجب سجود السهو في الصّور الآتية:

أسباب الوجوب لسجود السهو

- ١- إذا تَرَكَ قِرَاءَةَ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ سَاهِياً فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْفَرَضِ، أَوْ إِحْدَاهُمَا. (١)
- و كذا إذا تَرَكَ قِرَاءَةَ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ سَاهِياً فِي أَى رُكْعَةٍ مِنْ رُكْعَاتِ النَّفْلِ، وَ الْوَتْرِ.
- ٢- إذا نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْفَرَضِ، فَقَرَأَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ.
- ٣- إذا نَسِيَ ضَمَّ السُّورَةِ إِلَى الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْفَرَضِ، أَوْ إِحْدَاهُمَا.
- و كذا إذا نَسِيَ ضَمَّ السُّورَةِ إِلَى الْفَاتِحَةِ فِي أَى رُكْعَةٍ مِنْ رُكْعَاتِ النَّفْلِ، وَ الْوَتْرِ.
- ٤- إذا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ مَرَّتَيْنِ، لِأَنَّهُ آخِرُ السُّورَةِ عَنْ مَوْضِعِهَا.
- ٥- إذا سَجَدَ سُجْدَةً وَاحِدَةً، وَ قَامَ إِلَى الرُّكْعَةِ التَّالِيَةِ فَأَدَّى تِلْكَ

١- إذا سَهَا عَنْ قِرَاءَةِ دَعَاءِ الْإِفْتِتَاحِ «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ» وَ يَاسِرُ بِالْفَاتِحَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَى قِرَاءَةِ الْإِفْتِتَاحِ لِقَوَاتِ مَحَلِّهِ وَ لَا سَهْوٍ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ (شرح فتح القدير: ج ١/ ص ٣٥٥)

الرَّكْعَةَ بِسُجُودِهَا، ثُمَّ ضَمَّ إِلَيْهَا السُّجُودَ الَّتِي تَرَكَهَا سَاهِيًا صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَوَجِبَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ.

٦- إِذَا تَرَكَ الْقُعُودَ الْأَوَّلَ سَاهِيًا فِي الصَّلَاةِ الثَّلَاثِيَّةِ، أَوِ الرَّبَاعِيَّةِ، سَوَاءً تَرَكَ الْقُعُودَ الْأَوَّلَ فِي الْفَرْضِ، أَوْ تَرَكَهُ فِي النَّفْلِ. الَّذِي تَرَكَ الْقُعُودَ الْأَوَّلَ مِنَ الْفَرْضِ سَاهِيًا، وَقَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّلَاثَةِ قِيَامًا تَامًا، مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَسَجَدَ لِلْسَّهْوِ، لِأَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبَ الْقُعُودِ.

٧- إِذَا تَرَكَ قِرَاءَةَ التَّشْهِيدِ سَاهِيًا.

٨- إِذَا تَرَكَ تَكْبِيرَةَ الْقَنُوتِ فِي الْوَتْرِ.

٩- إِذَا تَرَكَ قِرَاءَةَ الْقَنُوتِ فِي الْوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

١٠- إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَوَاتِ السَّرِيَّةِ.

١١- إِذَا أَسْرَّ الْإِمَامُ فِي الصَّلَوَاتِ الْجَهْرِيَّةِ.

١٢- إِذَا زَادَ عَلَى التَّشْهِيدِ فِي الْقُعُودِ الْأَوَّلِ، كَأَن أَتَى بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ التَّشْهِيدِ سَاهِيًا، أَوْ مَكَّثَ سَاكِنًا قَدْرَ أَدَاءِ رُكْنٍ مِنَ الْأَرْكَانِ.

فروع تتعلق بسجود السهو

يَجِبُ سُجُودُ السَّهْوِ بِسَهْوِ الْإِمَامِ عَلَى الْإِمَامِ وَالْمُقْتَدِي، وَلَا يَجِبُ سُجُودُ السَّهْوِ إِذَا سَهَا الْمُقْتَدِي حَالَ اقْتِدَائِهِ بِالْإِمَامِ.

وَيَجِبُ سُجُودُ السَّهْوِ عَلَى الْمُقْتَدِي إِذَا سَهَا حَالَ إِكْمَالِ صَلَاتِهِ بَعْدَ تَسْلِيمَةِ الْإِمَامِ.

إِذَا وَجِبَ سُجُودُ السَّهْوِ عَلَى الْإِمَامِ، وَسَجَدَ، وَجِبَ عَلَى الْمُقْتَدِي

أن يتابع إمامه في سجود السهو.
الذى وجب عليه سجود السهو، فقد أثم إذا تركها عامداً، و وجب عليه إعادة الصلّة.

الذى ترك أكثر من واجب ساهياً تكفى له سجدتان للسهو.
الذى ترك القعود الأول من الفرض ساهياً، عادَ إلى القعود ما لم يستو قائماً، ثم إن كان أقرب إلى القيام سجد للسهو، وإن كان أقرب إلى القعود فلا سُجود عليه. الذى نسى القعود الأول فى النفل، عاد إلى القعود - وإن قام مستوياً - و سَجَدَ للسهو.
الذى نسى القعود الأخير و قام، يعود إلى القعود، ما لم يسجد للركعة الخامسة و يسجد للسهو.

الذى نسى القعود الأخير، و قام، و سَجَدَ للركعة الخامسة صار فرضه نفلاً، و ينبغى له أن يضمَّ ركعة سادسة فى الظهر، و العصر، و العشاء و ركعة رابعة فى الفجر، و يسجد للسهو، و يُعيد فرضه.
الذى جلس فى القعود الأخير، و تَشَهَّدَ، ثم قام ظاناً منه القعود الأول يعود و يُسَلِّم، و لا يُعيد التَّشَهُّدَ.
الذى سلّم عامداً للخروج من الصلّة، و قد وَجَبَ عليه سُجود السهو سجد للسهو ما لم يعمل عملاً ينافى الصلّة، كالتَّحَوُّل عن القبلة، و التكلم مثلاً.

الذى كان يصلى صلاة رباعية، فَوَهِمَ أَنَّهُ قد أكمل صلاته فَسَلَّمَ، ثم عَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى ركعتين بنى على صلاته، و سجد للسهو.

كيفية سجود السهو

الذى وحب عليه سُجود السَّهْو إذا فَرَّغ من التشهد فى القعود الأخير سلم عن يمينه تسليمه واحدة، ثم كَبَّرَ و سجد سجدتين مثل سُجود الصلاة ثم يَجْلِس، و يتشَهَّد^(١) وجوباً، و يُصَلِّي على النَّبِيِّ ﷺ^(٢) و يدَعُو لنفسه، ثم يُسَلِّم للخُروج من الصَّلَاة. فلو سَجَد قبل السلام جازت صلاته، و لكن يكره تنزيهاً.

متى يسقط سجود السهو؟

- ١- يسقط سجود السهو فى الجمعة، إذا حضر فى الجمعة جمع كثير، لئلا يشتهب الأمر على المُصَلِّين.
- ٢- و يسقط سجود السهو فى العيدين، إذا حضر فيهما جمع كثير.
- ٣- و يسقط سجود السهو إذا طلعت الشمس فى الفجر بعد السلام.
- ٤- و يسقط سجود السهو إذا أحمرت الشمس فى العصر بعد السلام.
- ٥- و يسقط سجود السهو إذا حصل بعد السلام شىء ينافى الصلاة كالتكلم سهواً مثلاً، و فى جميع هذه الصور لا تجب إعادة الصلاة.

متى تبطل الصلاة بالشك و متى لا تبطل؟

الذى شك أثناء صلاته فى عدد رَكَعاتها، و اعتراه هذا الشَّك لأول مرَّة بطلت صلاته، و وَجَب عليه إعادة الصَّلَاة.

٢- أى: الصلوات الإبراهيمية.

١- يتشهد: أى يقرأ قراءة التشهد.

الذى شك فى عدد ركعات الصلاة بعد السَّلام، لا تبطل صلاته. الذى يتيقن بعد السَّلام أنه ترك بعض ركعات الصَّلاة، صلَّى ما تركه إن لم يعمل عملاً يُنافى الصَّلاة، فإن عمل عملاً ينافى الصلاة، كأن تكلم مثلاً، أعاد صلاته.

الذى يعتريه الشك فى غالب الأوقات، و صار الشك عادةً له، يعمل بما غلب على ظنه، فإن لم يغلب على ظنه شيء أخذ بالآقل، و يقعد بعد كل ركعة يظنّها آخر صلاته، و يسجد للسهو.

سُجُودُ التَّلَاوَةِ

يجبُ سجود التلاوة^(١) على من تلا، أو سمع آية من آيات معينة من كتاب الله تعالى، فيها أمر بالسُّجود، أو بيان امتثال بالسُّجود، أو وصف للكائنات بالسُّجود، أو تقرير للكفار على عدم السُّجود، فيسجد التالى والسامع تخشعاً لله تعالى، واستجابةً لأمره، أو اندارجاً مع المستجيبين له، الساجدين لجلاله.

و دليل ذلك ما رواه البخارى (١٠٢٥)، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان النبى ﷺ يقرأ علينا السورة فيها السَّجدة، فيسجدُ و نَسجدُ، حتّى ما يجد أحدنا موضع جبهته.

و عند أبى داود (١٤١٣): كان النبى ﷺ يقرأ علينا القرآن، فإذا مرَّ بالسجدة كَبَّرَ و سجد، و سجدنا معه.

و روى مسلم (٨١) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال: «إذا

قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ، أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ».

أحكام سجود التلاوة

يجب سجود التلاوة إذا حصل واحد من ثلاثة أمور:

١- إذا تلا آية السجدة سواء كان سمع ما تلاه أم لم يسمعه، كذا يجب سجود التلاوة إذا تلا حرف سجدة مع كلمة قبله، أو بعده من آية السجدة. (١)

٢- يجب سجود التلاوة إذا سمع آية السجدة، سواءً كان قصد السماع، أم لم يقصد السماع.

٣- يجب سجود التلاوة إذا اقتدى بالإمام الذي تلا آية السجدة، سواء كان المقتدى سمع آية السجدة أم لم يسمعها.

لا يجب سجود التلاوة على الحائض، ولا على النفساء.

ولا يجب سجود التلاوة من تلاوة المقتدى، لا على المقتدى، ولا على الإمام.

ولا يجب سجود التلاوة على النائم، والمجنون، ولا على الصبي، والكافر.

ولا يجب سجود التلاوة إذا سمع آية السجدة من غير آدمي، كأن سمعها من البهائم.

١- تجب سجدة التلاوة على التالي والسماع، وإن لم يتقصد السماع سماع التلاوة، لذا يندب للتالي إذا كان بحضرته من هو غير متوضيء أو غير متأهل لها أن يخفي صوته بها ليرفع عنه الحرج والنائم. (بدائع الصنائع ج ١/ ص ١٩٣).

و لا يجبُ سُجودُ التلاوة إذا سمع آية السجدة من آلة حاكية كشريط التسجيل و الفونوغراف.

وجوب سجود التلاوة تارة يكون مُوسِعاً، و تارة يكون مُضَيِّقاً. وجوب سجود التلاوة يكون موسعاً إذا حصل مُوجبه خارج الصَّلَاة، فلا يَأْثُم إذا أُخِّرَ سجود التلاوة خارج الصَّلَاة، و لكن يُكْرَه تأخيرُه تنزيهاً^(١).

و يكون سجود التلاوة مضيقاً إذا حصل مُوجبه في الصلاة بأن تلا آية السجدة و هو يُصَلِّي، و في هذه الحالة يجب عليه أدَاؤُه فوراً. و قُدِّرَ الفورُ بأن لا يكون بين السجدة و بين تلاوة آية السجدة زمن يسع أكثر من قراءة ثلاث آيات.

فإن مضى بينهما زمن يسع أكثر من قراءة ثلاث آيات، بطل الفور. فإن لم يسجد لآية السجدة، بل ركع قبل انقطاع الفور، و نوى بالركُوع السجدة أجزاته^(٢).

كذا إذا لم يسجد لآية السَّجدة، بل سجد للصَّلَاة قبل انقطاع الفور أجزأته، سواء نوى سجدة التلاوة، أم لم ينوها. فإذا انقطع الفور، فلا تسقط عنه لا بالركُوع و لا بالسُّجود للصَّلَاة، و يجب عليه قضاء تلك السجدة بسجدة خاصة مادام في صلاته. فإذا خرج من الصَّلَاة، فلا يقضيها خارج الصَّلَاة، لأنه قد فات وقتها، أما إذا خرج من الصلاة بالسَّلام، فإنه يقضيها ما لم يعمل عملاً ينافي الصلاة.

١- فلو أدّاها بعد الفراغ من التلاوة كان مؤدياً، و كذا لو أدّاها بعد عودته إلى البيت، أو بعد أسبوع، أو بعد شهر، و يكره تأخيرها خشية النسيان. ٢- أجزأ: كفى و صح.

فروع تتعلق بسجود التلاوة

إذا سمع الإمام والمقتدون آية السجدة من الشخص الذي لم يكن شريكاً معهم في الصلاة، سجد الإمام والمقتدون بعد الفراغ من الصلاة. فلو سجدوا هذه السجدة في الصلاة لا تصح، ولكن لا تفسد صلاتهم بهذه السجدة.

الذي سمع آية السجدة من الإمام، ثم اقتدى به قبل أن يسجد الإمام لسجدة التلاوة يتابع إمامه في سجوده.

الذي سمع آية السجدة من الإمام، ثم اقتدى به بعد ما سجد لها الإمام في تلك الركعة نفسها، صار مُدركاً للسجدة فلا يسجد، لا في الصلاة، ولا في خارج الصلاة.

الذي تلا آية السجدة خارج الصلاة، ولم يسجد لها، ثم أعاد تلاوتها في الصلاة، وسجد لها أجزأت هذه السجدة عن السجدة التي لم يتبدل المجلس.

الذي كرّر تلاوة آية سجدة في مجلس واحد، تكفى له سجدة واحدة. الذي تلا آية السجدة في مجلس، ثم تبدل المجلس، وأعاد تلاوتها تجب عليه سجدتان.

يتبدل المجلس من الانتقال من ذلك المجلس.

زوايا البيت في حكم مجلس واحد، سواء كان البيت صغيراً، أو كبيراً. زوايا المسجد في حكم مجلس واحد، سواء كان المسجد صغيراً، أو كبيراً.

إذا تكرر مجلس السامع، تكرر عليه وجوب السجدة، سواء تكرر

مجلس القارى أم لا.

يُكره أن يقرأ السُّورة التى فيها السَّجدة، و يترك آية السَّجدة.
إذا كان السَّامع غير مُتَهَيِّئاً للسُّجود، اسْتَحَبَّ للقارىء أن يُخفى تلاوة
آية السَّجدة.

كيفية سُجود التَّلاوة

كيفية سُجود التَّلاوة: أن يَسْجُد سَجدة واحدة بين تكبيرتين،
تكبيرة عند وضع جَبْهته على الأرض للسُّجود، و تكبيرة عند رَفْع
الجَبْهة من السُّجود، لا يرفع يديه عند التَّكبير و لا يقرأ التَّشهد، و لا
يُسَلِّم بعد السُّجود.

رُكن سُجود التَّلاوة واحد، و هو وَضْعُ الجَبْهة على الأرض، أو ما يَقُوم
مَقامه من الرُّكُوع، و الإيماء للمريض.
و التَّكبيرتان مَسْنُونتان.

و يُسْتَحَبَّ أن يَقُوم ثُمَّ يَسْجُدِ لِلتَّلاوة.

شُرُوط الصَّحَّة لسُجود التَّلاوة هى نَفْسُ شُرُوط صِحَّة الصَّلَاة، غَيْرَ أَنَّ
التَّحْرِيمَةَ شَرَطٌ فى الصَّلَاة، و لَيْسَتْ بِشَرَطٍ فى سُجود التَّلاوة.
يَجِبُ سُجُودُ التَّلاوة فى أَرْبَعَةِ عَشَرَ مَوْضِعاً فى الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.

١- فى الأعراف. ٢- فى الرَّعد.

٣- فى النَّحل. ٤- فى الإسراء.

٥- فى مريم. ٦- السَّجدة الأولى فى الحج.

٧- فى الفرقان. ٨- فى النَّمْل.

٩- فى آلم السَّجدة. ١٠- فى ص.

- ١١- فى حم السَّجْدَةِ. ١٢- فى النَّجْمِ .
١٣- فى الْإِنْشِقَاقِ . ١٤- فى الْعَلَقِ .

صلاة الجمعة

صلاة الجمعة هى من الفضائل التى اختصَّ الله تبارك و تعالى بها هذا الأمة، التى هُديت للفوز بمكرمات هذا اليوم.

رَوَى البخارى (٨٣٦) و مسلم (٨٥٥)، عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه سَمِعَ رسول الله ﷺ يقولُ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ^(١) السَّابِقُونَ^(٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيِّدَ^(٣) أَنَّهُمْ أَوْتُوا الْكِتَابَ^(٤) مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هَذَا^(٥) يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ^(٦) فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ: الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ».

دليل مشروعيتها

دليل مشروعية الجمعة و وجوبها الكتاب والسنة:

أما الكتاب فقولهُ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. [الجمعة: ٩]

و أَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُهُ ﷺ ما رواه أبو داود (١٠٦٧) عن طارق بن شهاب رضى الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الجمعة حقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ

٢- السابقون: فى الفضل والأجر و دخول الجنة.

٤- الْكِتَابُ: الشريعة السماوية.

٦- فُرِضَ عَلَيْهِمْ: أن يتقربوا إلى الله تعالى فيه.

١- الْآخِرُونَ: وجوداً فى الدنيا.

٣- بَيِّدَ: غَيَّرَ.

٥- هذا: يوم الجمعة.

مسلم».

وقوله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ، وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا» (١).

و قال أيضاً: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَ تَهَاوَنَّا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» (٢).
صلاة الجمعة ركعتان جهريَّتان، وهى فرض عين مُستَقِلٌّ، وليست بَدَلًا عن الظهر، ولكن من فاتته صلاة الجمعة فُرِضت عليه صلاة الظهر أربعاً.

شروط فرضية صلاة الجمعة

صلاة الجمعة تُفترض على الذى تتوفَّر فيه الشروط الآتية:

- ١- أن يكون ذَكَراً، فلا تُفترض صلاة الجمعة على المرأة.
- ٢- أن يكون حُرّاً، فلا تُفترض على الرقيق.
- ٣- أن يكون مقيماً فى مصر، (٣) أو فى موضع هو فى حكم المصر، فلا تُفترض على المُسافر، وكذا لا تُفترض على المُقيم فى القرية.
- ٤- أن يكون صحيحاً، فلا تُفترض على المريض.

١- رواه مسلم (٨٥٧) وأبو داود (١٠٥٠) والترمذى (٤٩٨) وابن ماجه (١٠٩٠).

٢- رواه أبو داود (١٠٥٢) والترمذى (٥٠٠) والنسائى (٨٨/٣) وابن ماجه (١١٢٥).

٣- قد ذهب الفقهاء فى تعريف المصر إلى مذاهب شتى، والمشهور أن المصر هو كل موضع له مُفتٍ وأمير وقاضٍ، يقدرُ على إقامة أكثر الحدود.
وقد ذهب الفقهاء المتأخِّرون إلى أن المصر هو كل موضع لا يسع أكبر مساجده أهله المكلِّفين، والقرية ما ليست كذلك.

٥- أن يكون مأموناً، فلا تفترض على الذى اختفى خوفاً من ظلم ظالم.

٦- أن يكون بصيراً، فلا تفترض على الأعمى.

٧- أن يكون قادراً على المشى، فلا تفترض على الذى لا يقدر على المشى.

الذين لا تجب عليهم الجمعة إذا صلّوها صحّت صلاتهم و سقط عنهم الظُّهر، بل تستحب لهم صلاة الجمعة.
و المرأة تصلى فى بيتها ظهراً، لأنّها قد مُنعت عن الحضور فى الجماعة.

شروط صحة صلاة الجمعة:

لا تصح صلاة الجمعة إلا إذا توفرت الشروط الآتية:

١- المصر و فناءه، فلا تصحّ صلاة الجمعة فى القرى.

و تصح إقامة الجمعة فى مواضع كثيرة فى المصر و فناءه.

٢- أن يكون الإمام، أو نائبه فى الجمعة. ^(١)

٣- أن تقام صلاة الجمعة فى وقت الظُّهر، فلا تصح قبل وقت الظُّهر، و لا بعده.

٤- الخطبة، إذا تلقى فى وقت الظهر قبل الصّلاة.

و لا بدّ من حضور واحد على الأقل من الذين تنعقد بهم الجماعة لسماع الخطبة.

١- قد أفتى الفقهاء المتأخرون بإقامة الجمع و الأعياد فى البلاد التى ليست فيها حكومة إسلامية و لا إمام، أو نائبه، و يعين المسلمون إمامهم و قاضيهما فيها بتراض منهم.

٥- الإِذْنُ العامّ، و المراد بالإِذْنُ العام أن يكون المكان الذي تقام فيه الجمعة مباحاً لكل من أراد الدخول فيه، فلا تصح الجمعة في دار أُغْلِقَ بابُها على النَّاسِ.

٦- أن تقام بجماعة، فلا تصحُّ صلاة الجمعة إذا صلَّوها منفردين. و تنعقد الجماعة في صلاة الجمعة بثلاثة رجال سِوَى الإمام. إذا أمَّ المُسافر، أو المريض في صلاة الجمعة صحَّت الصَّلَاة.

سنن الخطبة:

تسنن الأمور الآتية في الخطبة:

١- أن يكون الخطيب طاهراً من الحدث و النجاسة.

٢- أن يكون ساتراً لعورته.

٣- أن يجلس الخطيب على المنبر قبل الشُّروع في الخطبة.

٤- أن يؤدِّن بين يدي الخطيب.

٥- أن يخطب قائماً.

٦- أن يبدأ الخطبة بالحمد لله تعالى.

٧- أن يُثْنِيَ على الله بما هو أهله.

٨- أن يأتي بالشهادتين في الخطبة.

٩- أن يصلِّي على النبي ﷺ في الخطبة.

١٠- أن يعظ الناس في الخطبة، و يذكرهم، و يقرأ آية من القرآن على الأقل.

١١- أن يلقي خطبتين، و يفصل بينهما بالجلوس الخفيف.

١٢- أن يستأنف الخطبة الثانية بالحمد لله تعالى، و الثناء عليه، و

الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

١٣- أن يدعو في الخطبة الثانية للمؤمنين و المؤمنات، و يستغفر لهم.

١٤- أن تكون الخطبة بصوت جهورى حتى يتمكن القوم من سماعها.

١٥- أن يخفف الخطبة حتى تكون بقدر سورة من طَوَالِ المَفْصَلِ.

فروع تتعلق بصلاة الجمعة

يجب السعى و ترك البيع بالأذان الأول إذا خرج الإمام للخطبة فلا تجوز صلاة و لا كلام، فلا يَرُدُّ سلاما، و لا يَشْمَتُ عاطساً حتى يفرغ من الصلاة. (١)

يُكره للخطيب أن يطوّل الخطبة.

يُكره للخطيب أن يترك شيئاً من سُنَنِ الخطبة.

يُكره الأكل، و الشرب، و العبث، و الالتفات للذى حَضَرَ الخطبة.

لا يُسَلِّمُ الخطيب على القوم إذا قام على المنبر.

الذى أدرك الجمعة في التَّشَهُّد، أو في سُجُود السَّهْو، فقد أدرك الجمعة، و أتمَّ رَكَعَتَيْنِ.

يُكره للمعذور و المَسْجُون أن يصلى الظُّهر يوم الجمعة بجماعة فى المِصر.

١- لقوله ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا صلاة و لا كلام حتى يفرغ الإمام». رواه الطبرانى فى المعجم الكبير.

صلاة العيدين

العيدُ مشتق من العود، وذلك إما لتكرره كل عامٍ، أو لعود السرور بعوده، وسمي عيداً لأن الله تبارك و تعالى عاد فيه على عباده عوائد الإحسان.

دليل مشروعيتها:

دليل مشروعية صلاة العيدين الكتاب والسنة:

أما الكتاب فقوله تعالى ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾. [الكوثر: ٢]

و أما السنة فقوله ﷺ ما رواه أبو داود في سننه (١١٣٤) عن أنس رضي الله عنه أنه قال: «قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟» قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَدْ أَبْدَلَكُمْ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَ يَوْمَ الْفِطْرِ».

أحكام العيدين:

صلاة العيدين واجبة، و هي ركعتان جهرتتان، تُصَلَّى بعد ارتفاع الشمس قدر رُمح، و فيها تكبيرات تُسمَّى بتكبيرات الزوائد، ثلاث في الركعة الأولى بعد الثناء، و ثلاث في الركعة الثانية قبل الركوع، و تُلقَى الخطبة بعد الصلاة.

على من تجب صلاة العيدين؟

لا تجب صلاة العيدين إلا على الذي تجب عليه الجمعة.
فتجب صلاة العيدين على الرَّجُلِ الصَّحِيح: الحرّ، المقيم، البصير،

المَأْمُون إذا كان قادراً على المَشْيِ..
و لا تَجِب صلاةُ العِيدَيْن على المَرْأَةِ، و المريض، و الرَّقِيق، و المُسافر،
و الأَعْمَى، و الحَائِف.

و كذا لا تَجِب صلاةُ العِيدَيْن على الذى لا يَقْدِر على المَشْيِ.
الذى لا تَجِبُ عليه صلاةُ العِيدَيْن إذا صَلَّاهَا مع النَّاس جازَتْ صَلَّاتُهُ.
شروط صِحَّة صلاة العِيدَيْن:

لا تَصِحَّ صلاةُ العِيدَيْن إِلَّا إذا اجْتَمَعَت الشُّرُوط الآتية:

١- المِصر و فَنَّاؤُهُ.

السُّلْطَان و نَائِبُهُ.^(١)

٣- الإِذْن العام.

٤- الجَمَاعَة.

و تَتَعَدَّد الجَمَاعَة فى صلاة العِيدَيْن بالواحد مع الإمام.

٥- الوَقْتُ.

يَبْتَدِئ وقت صلاة العِيدَيْن إذا ارْتَفَعَت الشَّمْس قَدْر رُوح، و
يَنْتَهئ بِزَوَالِ الشَّمْس.

تَصِحَّ صلاةُ العِيدَيْن بدون الخُطْبَة، و لكن يُكْرَهُ ذلك.

تَصِحَّ صلاةُ العِيدَيْن إذا قُدِّمَت الخُطْبَة على الصَّلَاة و لكن يُكْرَهُ ذلك.

مندوبات يوم الفطر:

تَسْتَحِبُّ الأُمُور الآتية يوم الفِطْرِ:

١- قد أفتى الفقهاء المتأخرون بإقامة الجمع، و الأعياد بدون السلطان و نائبه فى البلاد التى ليست فيها حكومة إسلامية، و لا يوجد فيها السلطان المسلم، أو نائبه و يُعَيِّن المسلمون إمامهم للصلاة بتراضٍ منهم.

- ١- أن يَنْتَبِه من النوم مُبَكَّرًا.
 - ٢- أن يُصَلِّي صَلَاة الصُّبْح في مسجد الحَيِّ.
 - ٣- أن يَسْتَأْذِن.
 - ٤- أن يَغْتَسِل.
 - ٥- أن يَلْبَس أحسن ثِيَابِهِ.
 - ٦- أن يَتَطَيَّب.
 - ٧- أن يأْكُل قبل الذَّهَاب إلى المُصَلَّى.
 - ٨- أن يُوْدَى صدقة الفطر قبل الذَّهَاب إلى المصلى إذا كانت صدقة الفطر واجبة عليه.
 - ٩- أن يُكْثِر الصَّدَقَةَ حسب استطاعته.
 - ١٠- أن يَظْهَر الفرح و البَشَاشَة.
 - ١١- أن يَبْتَكِر^(١) إلى المصلى ماشياً مكبراً سراً و يَقْطَع التَّكْبِير إذا انتهى إلى المُصَلَّى.
 - ١٢- أن يَرْجِع من المُصَلَّى بِطَرِيق آخر.
- يُكْرَهُ التَّنَفُّل قبل صلاة العِيدَيْن في البيت.
- كذا يُكْرَهُ التَّنَفُّل قبل صلاة العِيدَيْن في المُصَلَّى.
- و كذا يَكْرَهُ التَّنَفُّل بعد صلاة العِيدَيْن في المُصَلَّى، و لا يَكْرَهُ في بيت.
- كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ**
- إذا أُرِدَتْ أن تُصَلَّى صلاة العيد، فقم مع الإمام ناوياً صلاة العيد^(٢)

١- ابْتَكَرَ: خَرَجَ مُبْتَكِراً.

٢- أما إذا كانت صلاة عيد الأضحى فانو صلاة عيد الاضحى بدل عيد الفطر.

و متابعة الإمام، و كَبَّرَ للتَّحْرِيمَةِ، ثُمَّ اقْرَأَ الثَّنَاءَ، ثُمَّ كَبَّرَ مع الإمام ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَ ارْفَعَ يَدَيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ثُمَّ اشْكُتْ وَ الإمام يَقْرَأُ سِرًّا: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ يَقْرَأُ جَهْرًا سُورَةَ الْفَاتِحَةِ، ثُمَّ يَضُمُّ إِلَى الْفَاتِحَةِ سُورَةَ أُخْرَى، وَ يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْأَعْلَى فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى، ثُمَّ ازْكَعْ وَ اسْجُدْ مع الإمام كَمَا تَزْكَعُ وَ تَسْجُدُ فِي الصَّلَوَاتِ الْيَوْمِيَّةِ، فَإِذَا قُمْتَ مع الإمام لِلرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَنْصِتْ قَائِمًا وَ الإمام يَقْرَأُ سِرًّا: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ يَقْرَأُ جَهْرًا سُورَةَ الْفَاتِحَةِ، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةَ أُخْرَى، وَ يُنْدَبُ لِلإِمَامِ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْغَاشِيَةِ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَإِذَا فَرَغَ الإمام مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ كَبَّرَ فَكَبَّرْ معه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَ ارْفَعَ يَدَيْكَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ، ثُمَّ ازْكَعْ وَ اسْجُدْ، وَ أَكْمِلِ الصَّلَاةَ مِثْلَ الصَّلَوَاتِ الْيَوْمِيَّةِ فَإِذَا فَرَغَ الإمام مِنَ الصَّلَاةِ، خُطِبَ خُطْبَتَيْنِ، يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا أَحْكَامَ عِيدِ الْفِطْرِ.

إِذَا قَدَّمَ التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدَ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ جَازَتْ، وَ لَكِنْ الْأَوَّلَى أَنْ يُقَدَّمَ الْقِرَاءَةُ عَلَى التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدَ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ. يَجُوزُ تَأْخِيرُ صَلَاةِ الْعِيدِ إِلَى الْغَدِ إِذَا كَانَ عُذْرٌ. الَّذِي فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ مع الإمام لَا يَقْضِيهَا لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ بِذَوْنِ الْجَمَاعَةِ.

أَحْكَامُ عِيدِ الْأَضْحَى

أَحْكَامُ عِيدِ الْأَضْحَى مِثْلُ أَحْكَامِ عِيدِ الْفِطْرِ. وَ صَلَاةُ عِيدِ الْأَضْحَى مِثْلُ صَلَاةِ الْعِيدِ، إِلَّا أَنَّهُ يُؤَخَّرُ الْأَكْلُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي عِيدِ الْأَضْحَى، وَ يُكَبَّرُ فِي الطَّرِيقِ جَهْرًا، وَ يُعَلَّمُ أَحْكَامُ الْأَضْحِيَّةِ، وَ

تَكْبِيرِ التَّشْرِيقِ فِي خُطْبَةِ عِيدِ الْأَضْحَى. (١)

يَجُوزُ تَأْخِيرُ صَلَاةِ عِيدِ الْأَضْحَى إِلَى الثَّانِي عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِذَا كَانَ عَذْرًا. يَجِبُ تَكْبِيرُ التَّشْرِيقِ مَرَّةً جَهْرًا مِنْ بَعْدِ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّاسِعُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى عَصْرِ يَوْمِ الثَّلَاثِ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ عَلَى كُلِّ مَنْ صَلَّى الْفَرَضَ، سِوَاءَ صَلَّيْ جَمَاعَةً، أَوْ صَلَّي مُنْفَرِدًا، مُسَافِرًا كَانَ، أَوْ مُقِيمًا، ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى، قَرَوِيًّا كَانَ، أَوْ حَضَرِيًّا.

صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ

الكُسُوفُ: هُوَ ذَهَابُ ضَوْءِ الشَّمْسِ لِحِيلُولَةِ الْقَمَرِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَرْضِ
الْخُسُوفُ: هُوَ ذَهَابُ ضَوْءِ الْقَمَرِ أَوْ بَعْضُهُ لَيْلًا لِحِيلُولَةِ الْأَرْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ وَلَا يَحْدُثُ ذَلِكَ إِلَّا لَيْلًا عِنْدَ إِدَارِ الْقَمَرِ إِذَا وَقَعَتِ الْأَرْضُ حَائِلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ.

وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَشْرُوعَةِ لِسَبَبٍ، يَلْتَجِئُ فِيهَا الْمُسْلِمُ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يَكْشِفَ الْبَلَاءَ وَيُعِيدَ الضِّيَاءَ. (م)

رَوَى الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ يَجْرِي رَدَاءً حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ وَثَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ، (٢) فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ

١- تكبير التشريق أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، والله الحمد.

٢- ثاب الناس إليه: اجتمعوا عنده.

أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ».

يُسَنُّ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَنْ تُصَلَّى بِالْجَمَاعَةِ رَكَعَتَانِ، أَوْ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ.

تُسَنُّ الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ.

وَلَا تُسَنُّ الْجَمَاعَةُ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ، بَلْ يُصَلِّي النَّاسُ فُرَادَى بِدُونِ جَمَاعَةٍ عِنْدَ خُسُوفِ الْقَمَرِ.

لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ وَلَا خُطْبَةٌ، بَلْ يُنَادَى: «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ».

يُسَنُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُطَوِّلَ الْقِرَاءَةَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ.

إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الصَّلَاةِ أَخَذَ يَدْعُو، وَالْمُقْتَدُونَ يُؤَمِّنُونَ ^(١) عَلَى دَعَائِهِ حَتَّى تَنْجَلِيَ الشَّمْسُ. ^(٢)

صَلَاةُ الْإِسْتِسْقَاءِ

رَوَى أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي سُنَنِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ رَكَعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ. ^(٣)

الْإِسْتِسْقَاءُ: هُوَ طَلَبُ الْعِبَادِ السَّقْيَ مِنَ اللَّهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى الْمَاءِ، وَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى، فَدَعَا اللَّهَ تَعَالَى.

١- أَمَّنْ: قَالَ آمِينَ. تنجلي: تنكشف

٣- رواه أبو داود (١١٦٥) والترمذي (٥٥٨).

لَا تُسَنُّ صَلَاةُ الْإِسْتِسْقَاءِ جَمَاعَةً عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.
وَقَالَ الْإِمَامَانِ أَبُو يُونُسَ وَ مُحَمَّدٌ: إِنَّ الْإِمَامَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكَعَتَيْنِ
يَجْهَرُ فِيهِمَا، وَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
يُسْتَحَبُّ أَنْ يُخْرِجَ النَّاسَ إِلَى خَارِجِ الْعُمَرَانِ لِلْإِسْتِسْقَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
مُتَوَالِيَاتٍ.

و يُسْتَحَبُّ أَنْ يُخْرِجَ النَّاسَ مُشَاهَةً فِي ثِيَابٍ خَلَقَ غَسِيلَةَ، أَوْ
مُرَقَّةً مُتَذَلِّلِينَ، مُتَوَاضِعِينَ خَاشِعِينَ لِلَّهِ تَعَالَى، نَاكِسِينَ رُؤُوسَهُمْ.
يُسْتَحَبُّ لِلنَّاسِ أَنْ يَتَصَدَّقُوا كُلَّ يَوْمٍ قَبْلَ الْخُرُوجِ لِلصَّلَاةِ.
كَذَا يُسْتَحَبُّ لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا.

يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْثِرُوا الْإِسْتِغْفَارَ مِنَ الذُّنُوبِ.
يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْرُجُوا مَعَهُمُ الدَّوَابُّ، وَ الشُّيُوخُ الْكِبَارُ، وَ الْأَطْفَالُ.
يَقُومُ الْإِمَامُ لِلدُّعَاءِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعاً يَدَيْهِ.
وَ يُؤْمِنُ الْمُقْتَدُونَ عَلَى دُعَائِهِ قَاعِدِينَ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ.

يَقُولُ الْإِمَامُ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غِيثًا مَغِيثًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ، عَاجِلًا
غَيْرَ آجِلٍ، اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَ بَهَائِمَكَ، وَ أَنْشُرْ رَحِمَتَكَ، وَ أَخِي بَلَدَكَ
الْمَيْتَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَ نَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا
الْغَيْثَ، وَ اجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَ بَلَاغًا إِلَى حِينٍ».

الكتاب الثالث

الجنائز

كتاب الجنائز

ماذا يفعل بالمحتضر؟ (١)

قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ». (٢)

الَّذِي ظَهَرَتْ عَلَيْهِ عِلَامَاتُ الْمَوْتِ يُسْنُّ أَنْ يَجْعَلَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنَ، وَ يُجْعَلَ وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، كَذَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ، بِحَيْثُ تَكُونُ رِجْلَاهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، وَ يُرْفَعُ رَأْسُهُ قَلِيلًا لِيَصِيرَ وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ.

الَّذِي ظَهَرَتْ عَلَيْهِ عِلَامَاتُ الْمَوْتِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ بِالشَّهَادَتَيْنِ، (٣) وَ صُورَةُ التَّلْقِينِ أَنْ يُؤْتَى بِالشَّهَادَتَيْنِ عِنْدَهُ جَهْرًا بِحَيْثُ يَسْمَعُ، وَلَكِنْ لَا يُقَالُ لَهُ «قُلْ» لِنَلَّا يَقُولُ «لَا» فَيُسَاءُ بِهِ الظَّنُّ.

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ أَحْسَنُ أَهْلِهِ، وَ أَقْرَبَائِهِ، وَ جِيرَانِهِ.

وَ يُسْتَحَبُّ تِلَاوَةُ سُورَةِ «يَس» (٤) عِنْدَهُ فَإِنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ: «مَا مِنْ مَرِيضٍ يَقْرَأُ عِنْدَهُ يَسَ إِلَّا مَاتَ رَيَّانًا وَ أُدْخِلَ فِي قَبْرِهِ رَيَّانًا، وَ حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَيَّانًا». (٥)

- ١- المحتضر: الذي حضره الموت، و ظهرت عليه علامات الموت، و هو من الاحتضار: و هو ظهور دلائل الموت على المريض، و بدء السكرات أى: نزع الروح من الجسد.
- ٢- رواه أحمد (٢٣٣/٥ و ٢٤٧) و أبو داود (٣١١٦).
- ٣- حديث النبي ﷺ لخبر مسلم (٩١٦، ٩١٧) «لَقُّنُوا مَوْتَاكُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».
- ٤- يسنُّ لحديث: «اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يَسَ» (رواه أبو داود: (٣١٢١) و ابن حبان: (٧٢٠) و صححه) و المقصود بموتاكم: من قد حضره الموت.
- ٥- ريان: غير عطشان، روى من الماء: شرب و شبع فهو ريان. رواه أبو داود.

ماذا يفعل بالميت قبل غسله؟

إذا مات المُحْتَضَرُ نُدِبَ شَدَّ لِحْيَيْهِ بِعَصَابَةٍ عَرِيضَةٍ تُزْبِطُ مِنْ فَوْقَ رَأْسِهِ وَتُعَمَّضُ عَيْنَاهُ. (١)

الَّذِي يُعَمَّضُ (٢) عَيْنَيْهِ يَقُولُ: «بِاسْمِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، اللَّهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَ سَهِّلْ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ، وَ أَسْعِدْهُ بِلِقَائِكَ، وَ اجْعَلْ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ».

و يُوَضَّعُ عَلَى بَطْنِهِ شَيْءٌ ثَقِيلٌ لئَلَّا يَنْتَفِخَ. (٣)

و تُوَضَّعُ يَدَاهُ بِجَنْبَيْهِ. (٤)

و لَا يَجُوزُ وَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى صَدْرِهِ.

و تُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ جَهْرًا عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ. إِنَّمَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ إِذَا كَانَ الْقَارِئُ قَرِيبًا مِنَ الْمَيِّتِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ الْقَارِئُ بَعِيدًا عَنْهُ فَلَا كَرَاهَةَ.

يُسْتَحَبُّ الْإِعْلَامُ بِمَوْتِهِ.

يُسْتَحَبُّ الْإِسْرَاعُ بِتَجْهِيزِهِ، وَ دَفْنِهِ. (٥)

حكم غسل الميت

غسل الميت فرض كفاية على الأحياء.

١- روى أن النبي ﷺ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ قَدْ شَقَّ بَصَرُهُ - أَيْ: شَخَصَ - فَأَغْمَضَهُ (رواه مسلم: ٩٢٠)

٢- عَمَّضَ عَيْنَيْهِ: أَطْبَقَ جَفْنَيْهِ، وَ غَطَى عَيْنَيْهِ.

٣- وَلَا يَجُوزُ مَنْظَرُهُ، كَمَا يَنْدُبُ سِتْرَ جَمِيعِ بَدَنِهِ بِثَوْبٍ خَفِيفٍ.

٤- يُسْنُّ نَزْعُ جَمِيعِ ثِيَابِهِ، وَ وَضْعُهُ عَلَى سَرِيرِهِ وَ نَحْوِهِ مِمَّا هُوَ مُرْتَفِعٌ عَنِ الْأَرْضِ، وَ تَوْجِيهِهِ لِلْقِبْلَةِ كَسَاعَةِ الْإِحْتِضَارِ، وَ لِيَتَوَلَّى فِعْلَ ذَلِكَ أَرْفَقُ مُحَارَمَةً بِهِ.

٥- جَهَّزَ الْمَيِّتَ: أَعَدَّ مَا يُلْزَمُهُ مِنَ الْكَفَنِ وَ غَيْرِهِ.

إذا قام بعض الناس بغسل الميت سقط الفرض عن الباقيين.
وإن لم يَقم أحدٌ بغسله أَيْمَ الْجَمِيعِ.

وَأَيْمًا يُفْتَرَضُ غُسلُ الْمَيِّتِ إِذَا وَجَدَتِ الشُّرُوطُ الْآتِيَةَ:

١- أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، فَلَا يَجِبُ غُسلُ الْكَافِرِ.

٢- أَنْ يُوجَدَ مِنَ الْمَيِّتِ أَكْثَرُ الْبَدَنِ، أَوْ نِصْفُهُ مَعَ رَأْسِهِ.

٣- أَنْ لَا يَكُونَ شَهِيدًا قُتِلَ فِي إِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّهِيدَ لَا يُغْسَلُ، بَلْ يُدْفَنُ بِدَمِهِ وَثِيَابِهِ.

٤- أَنْ لَا يَكُونَ سَقِطًا نَزَلَ مَيِّتًا غَيْرَ تَاهِ الْخَلْقِ. ^(١)

فَإِنْ نَزَلَ الْمَوْلُودُ حَيًّا بِأَنْ سُمِعَ لَهُ صَوْتٌ، أَوْ رُئِيَ لَهُ حَرَكَةٌ، وَجَبَ غُسلُهُ، سَوَاءً كَانَ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّةِ الْحَمْلِ، أَوْ بَعْدَهُ. كَذَا إِذَا نَزَلَ الْمَوْلُودُ مَيِّتًا، وَهُوَ تَامَ الْخَلْقُ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ.

كَيْفِيَّةُ غُسلِ الْمَيِّتِ

يُوضَعُ الْمَيِّتُ عَلَى سَرِيرٍ بِخَمَرٍ وَتَرَأً، وَتُسْتَرَّ عَوْرَتُهُ مِنَ الشُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ، ثُمَّ تُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ، وَ يُوضَأُ كَمَا يُتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُمَضَّمُضُ، وَ لَا يُسْتَنْشَقُ، بَلْ يُمَسَّحُ فَمُهُ وَ أَنْفُهُ بِخُرْقَةٍ مُبْتَلَّةٍ بِالْمَاءِ، وَ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْمُغْلَى بِسَدَرٍ، أَوْ أَشْنَانٍ. أَمَا إِذَا لَمْ يُوجَدِ السَّدَرُ، أَوْ الْأَشْنَانُ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ بِالْمَاءِ الْخَالِصِ.

يُغْسَلُ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ بِالْخِطْمِيِّ، أَوْ الصَّابُونِ.

ثُمَّ يُضْجَعُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ، وَ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى

١- السَّقَطُ بِتَثْنِيَةِ السَّيْنِ: الْمَوْلُودُ الَّذِي لَمْ تَتِمَّ أَعْضَاؤُهُ. (الْجَنِينُ يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ تِمَامِهِ).

السَّقَطُ الَّذِي لَمْ تَتِمَّ أَعْضَاؤُهُ لَا يَغْسَلُ الْمَعْرُوفُ بَلْ يَصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ

ما يَلَى التَّحْتَ.

ثم يُجْلَس مُسْنِداً إِلَى الْغَاسِلِ، وَ يَمْسَحُ بَطْنَهُ مَسْحاً لَطِيفاً، وَ يُغْسِلُ مَا يَخْرُجُ مِنْ قُبْلِ الْمَيِّتِ، أَوْ دُبْرَهُ، وَ لَا يُعَادُ الْغُسْلُ، ثُمَّ يُنْشَفُ بِثَوْبٍ.

يُجْعَلُ الْحَنُوطُ عَلَى لِحْيَتِهِ وَ رَأْسِهِ.

وَ يُجْعَلُ الْكَافُورُ عَلَى مَوَاضِعِ سُجُودِهِ.

وَ لَا يُقَصُّ ظُفْرُ الْمَيِّتِ وَ لَا شَعْرُهُ.

وَ لَا يُسَرَّحُ شَعْرُ الْمَيِّتِ وَ لَا لِحْيَتُهُ.

الْمَرْأَةُ تَغْسِلُ زَوْجَهَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ رَجُلٌ يَغْسِلُهُ.

وَ الرَّجُلُ لَا يَغْسِلُ زَوْجَتَهُ وَ إِنْ لَمْ تُوجَدْ امْرَأَةٌ تَغْسِلُهَا، بَلْ يُؤْمَهُمَا

بِخَرَقَةٍ.

يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْسِلَ الصَّبِيَّ وَ الصَّبِيَّةَ الصَّغِيرَةَ.

وَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَغْسِلَ الصَّبِيَّةَ وَ الصَّبِيَّ.

أحكام تكفين الميت

تكفين الميت فرض كفاية على المسلمين.

إِذَا قَامَ الْبَعْضُ بِتَكْفِينِ الْمَيِّتِ سَقَطَ الْفَرَضُ عَنِ الْبَاقِينَ، وَ إِنْ لَمْ يَقُمْ بِتَكْفِينِهِ أَحَدٌ أَثِمَ الْجَمِيعُ.

أَقْلُ الْكَفَنِ الَّذِي يَسْقُطُ بِهِ فَرَضُ الْكَفَايَةِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ هُوَ مَا يُسْتَرَّ بِهِ جَمِيعُ بَدَنِ الْمَيِّتِ.

يُكْفَنُ الْمَيِّتُ مِنْ مَالِهِ الْخَالِصِ الَّذِي لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ الْغَيْرِ.

فَإِنْ لَمْ لِكُنْ لَهُ مَالٌ، وَجِبَ تَكْفِينُهُ عَلَى مَنْ تَلَزَمَهُ نَفَقَتُهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ.

فإن لم يكن لمن تلزمه نفقته مال، كُفِّنَ من بيت المال.
فإن لم يكن للمسلمين بيت المال، أو كان لهم بيت المال و لكن لا يُمكن الأخذ منه، وجب كفنه على جماعة المسلمين القادرين.

أنواع الكفن:

للكفن ثلاثة أنواع:

١- كَفَنُ السُّنَّةِ.

٢- كَفَنُ الْكِفَايَةِ.

٣- كَفَنُ الضَّرُورَةِ.

كفن السُّنَّةِ للرجل: قميص، وإزارٌ، ولفافة.
وكفن الكفاية للرجل: إزار ولفافة و يُكرَهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ.
وكفن الضَّرُورَةِ للرجل: ما يوجد حَالِ الضَّرُورَةِ و لو بِقَدَرِ مَا يَسْتُرُ العورة.

الأفضل أن يَكُونَ الكَفَنُ من ثوب أبيض^(١) مِنَ القُطْنِ.
و يكون الإزار مِنْ قَرْنِ الرَّأْسِ إِلَى الْقَدَمِ.
و تَكُونُ اللَّفَافَةُ أَطْوَلَ مِنَ الْإِزَارِ قَدْرَ ذِرَاعٍ.
و يَكُونُ الْقَمِيصُ مِنَ الْعُنُقِ إِلَى الْقَدَمِ.
و لا تَكُونُ لِلْقَمِيصِ أَكْمام.

١- لما رواه البخارى (١٢١٤)، و مسلم (٩٤١) عن عائشة رضى الله عنها قالت: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَتَوَابٍ بَيْضٍ سَخُولَةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَ لَا عِمَامَةٌ.
سَخُولِيَّةٌ: ثِيَابٌ بَيْضٌ نَقِيَّةٌ لَا تَكُونُ إِلَّا مِنَ الْقُطْنِ، وَ قَبِيلٌ مَنْسُوبَةٌ إِلَى بَلَدٍ فِي الْيَمَنِ.

كيفية تكفين الرجل

كيفية تكفين الرَّجُل: أن تُوضَعَ اللَّفَافَةُ أَوَّلًا، ثم يُوضَعُ الإِزارُ فوق اللَّفَافَةِ، ثم يُوضَعُ القَمِيصُ فوق الإِزارِ، ثم يُوضَعُ المِيتُ، و يُلبَسُ القَمِيصُ ثم يُلَفَّ الإِزارُ من اليَسَارِ، ثم يُلَفَّ الإِزارُ من اليَمِينِ، ثم تُلَفَّ اللَّفَافَةُ من اليَسَارِ، ثم يُلَفَّ اللَّفَافَةُ من اليَمِينِ، و يُعَقَّدُ الكَفَنُ على طَرَفِيهِ لئلا يَنْتَشِرَ.

كفن السُّنَّةِ لِلْمَرْأَةِ: لِفَافَةٌ، إِزارٌ، قَمِيصٌ، خِمَارٌ، و خِرْقَةٌ.
كَفَنُ الْكِفَايَةِ لِلْمَرْأَةِ: إِزارٌ، لِفَافَةٌ، و خِمَارٌ.
كَفَنُ الضَّرُورَةِ لِلْمَرْأَةِ: ما يُوجدُ حالَ الضَّرُورَةِ الْأَوَّلَى أن تَكُونُ الْخِرْقَةُ مِنَ الصَّدْرِ إِلَى الْفَخِذَيْنِ.
و يَجُوزُ أن تَكُونُ الْخِرْقَةُ مِنَ الصَّدْرِ إِلَى السُّرَّةِ.

كيفية تكفين المرأة

كيفية تكفين الْمَرْأَةِ أن تَبْسُطَ اللَّفَافَةَ أَوَّلًا، ثم يُبْسِطُ الإِزارُ فوق اللَّفَافَةِ، ثم يَبْسُطُ القَمِيصُ فوق الإِزارِ، و تُلبَسُ القَمِيصُ، و يُجْعَلُ شَعْرُهَا ضَفِيرَتَيْنِ على صَدْرِهَا فَوْقَ القَمِيصِ، ثُمَّ يُوضَعُ الْخِمَارُ على رَأْسِهَا، و لَا يُلَفَّفُ الْخِمَارُ و لَا يَعْقَدُ، ثم يُلَفَّ الإِزارُ من اليَسَارِ، ثم يُلَفَّ الإِزارُ من اليَمِينِ، ثُمَّ يُرْبَطُ الصَّدْرُ بِالْخِرْقَةِ، ثُمَّ تُلَفَّفُ اللَّفَافَةُ أَخِيرًا.

أحكام صلاة الجنابة

الصَّلَاةُ ^(١) على المِيتِ فَرَضٌ كِفَايَةٌ على الْمُسْلِمِينَ.

١- دليل مشروعية صلاة الجنابة: ما رواه البخاري (١١٨٨) و مسلم (٩٥١)، عن أبي هريرة رضى

إذا صَلَّى على المَيِّتِ واحدٌ من المسلمين، سَقَطَ الْفَرَضُ عن الباقيين، و إن لم يُصَلِّ عليه أَحَدٌ أَثِمَ الْجَمِيعُ.

تَجِبُ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ على مَنْ تَجِبُ عليه صَلَوَاتُ الْفَرَضِ إذا كان عالِماً بموته.

الذى لا يَعْلَمُ بموته لا تَجِبُ عليه صَلَاةُ الْجَنَازَةِ.

فى صَلَاةِ الْجَنَازَةِ رَكْنَانِ:

١- التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعِ، و كل تكبيرة منها بِمَنْزِلَةِ رَكْعَةٍ.

٢- الْقِيَامِ، فلا تَصِحُّ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ قَاعِداً بِدُونِ عُذْرٍ.

شروط صَلَاةِ الْجَنَازَةِ:

لا تَصِحُّ الصَّلَاةُ على الميت إلا إذا وجدت الشروط الآتية:

١- أن يكون الميت مُسْلِماً، فلا تَجُوزُ الصَّلَاةُ على الكافر.

٢- أن يكون الميت طَاهِراً من النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ و الْحُكْمَةِ، فلا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عليه قبل غُسْلِهِ.

٣- أن يكون الميت حَاضِراً، فلا تَجُوزُ الصَّلَاةُ على الغائب.

٤- أن يكون الميت مُقَدِّماً على المصلِّين، فلا تَصِحُّ الصَّلَاةُ عليه إذا كان موضوعاً خلفهم.

٥- أن يكون الميت موضوعاً على الأرض، كذا إذا كان الميت موضوعاً على سَرِيرٍ موضوع على الأرض جازتِ الصَّلَاةُ عليه، فلا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إذا كان الميت محمُولاً على مَرْكَبٍ، أو على دابة.

الله عنه: أن رسول الله ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فى الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ، فَخَرَجَ إِلَى الْمَصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَ كَبَّرَ أَرْبَعاً.

و لا تَجُوز الصَّلَاةُ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مَحْمُولاً عَلَى أَيْدِي النَّاسِ، أَوْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ.

أما إذا كان الميت موضوعاً على مركب، أو على أيدي الناس لعذرٍ من الأعذار جازت الصلاة عليه.

سنن صلاة الجنابة:

تسن الأمور الآتية في صلاة الجنابة:

١- أن يقوم الإمام حذاء صدر الميت سواء كان الميت ذكراً، أو أنثى.

٢- أن يقرأ الشاء بعد التكبيره الأولى.

٣- أن يصلى على النبي ﷺ بعد التكبيرة الثانية.

٤- أن يدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة.

إذا كان الميت بالغاً ذكراً كان، أو أنثى قال في دعائه: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا، وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا، وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مِنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَ مِنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ»^(١).

وإذا كان الميت صبيّاً قال في دعائه: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطاً وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْراً وَ ذُخْراً، وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعاً وَ مُشَفَّعاً».

وإذا كان الميت صبيّة قال في دعائه: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرْطاً، وَ اجْعَلْهَا لَنَا أَجْراً، وَ ذُخْراً، وَ اجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً، وَ مُشَفَّعَةً».

و يقطعُ الصَّلَاةُ بِالتَّسْلِيمِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ.

لا يرفع يديه إلا عند التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى. يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ صُفُوفُ الْمُصَلِّينَ، أَوْ خَمْسَةٌ، أَوْ سَبْعَةٌ، أَوْ نَحْوُهَا وَتَرَأً.

فروع تتعلق بصلاة الجنائز

إِذَا صَلَّى الْوَلِيُّ عَلَى الْمَيِّتِ لَا تُعَادُ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ عَلَيْهِ. إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ بِدُونِ صَلَاةٍ عَلَيْهِ، صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ مَا لَمْ يَتَفَسَّخْ. إِذَا تَعَدَّدَتِ الْجَنَائِزُ، فَلِأُولَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى كُلِّ جَنَازَةٍ عَلَى حِدَةٍ. وَيجوز أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ كُلِّهَا مَرَّةً وَاحِدَةً. إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ عَلَى الْجَنَائِزِ كُلِّهَا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَضَعَتِ الْجَنَائِزُ صَفًّا طَوِيلًا قَدَّامَ الْإِمَامِ، وَضَعَتِ جَنَائِزَ الرِّجَالِ، ثُمَّ جَنَائِزَ الصِّبْيَانِ، ثُمَّ جَنَائِزَ النِّسَاءِ.

المولود الذي وُجِدَتْ بِهِ حَيَاةُ حَالِ الْوِلَادَةِ، يُسَمَّى وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ. المولود الذي لَمْ تُوجَدْ بِهِ حَيَاةُ حَالِ الْوِلَادَةِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ بَلْ يُغْسَلُ وَ يُلَفُّ فِي ثَوْبٍ، وَ يُدْفَنُ.

تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي مَجْسَدِ الْجَمَاعَةِ بِدُونِ عُذْرٍ.

أَمَّا إِذَا صَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ لِعُذْرِ فَلَا كِرَاهَةَ. مَنْ وَجَدَ الْإِمَامَ بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَنْتَظِرُ حَتَّى إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ مَرَّةً أُخْرَى يَقْتَدِي بِالْإِمَامِ، وَ يُتَابِعُهُ فِي دَعَائِهِ، ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرَاتِ. مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرَاتِ مَعَ الْإِمَامِ يَقْضِي مَا فَاتَهُ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ الْجَنَازَةُ. مَنْ حَضَرَ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ يَقْتَدِي بِالْإِمَامِ وَ لَا يَنْتَظِرُ التَّكْبِيرَةَ الثَّانِيَةَ.

من حضر بعد التكبيرة الرَّابِعة قبل السَّلام، فاتته الصَّلَاة. الذي انتَحَرَ يُغَسَّل، و يُصَلَّى عليه. لا يُصَلَّى على مَقْتُول كان يُقتل عن عَصِيَّة. كذا لا يُصَلَّى على الَّذِي قَتَلَ أَبَاهُ، أو أُمَّهُ ظُلْمًا. كذا لا يُصَلَّى على قاطع الطريق إذا قُتِل حال المُحَارَبَةِ.

كيفية صلاة الجنازة

كيفية صلاة الجَنَازَةِ: أن يَقُومَ الإمامُ حذاء صدر المَيِّت، و يصف المقتدون خلف الإمام، ثم يَنوِي كل واحد منهم أداء فريضة صلاة الجنازة عبادة لله تعالى، و المُقْتَدِي ينوِي متابعة الإمام كذلك، ثم يُكَبِّرُ للإِحرام مع رفعه يديه عند التكبيرة، ثم يقرأ الثَّنَاء، ثم يكبر تكبيرة ثانية بدون أن يرفع يديه، ثم يُصَلِّي على النَبِيِّ ﷺ ثم يكبر ثالثة بدون أن يرفع يديه، ثم يدعو للمَيِّت و للمُسلمين، ثم يُكَبِّرُ رابعة بدون أن يرفع يديه، ثم يسلم تسليمين، تسليمية عن يمينه، و تسليمية عن يساره، الإمام يجهر في التَّكْبِيرَات، و يُسِرُّ فيما عدا ذلك، و المقتدون يسرون في كُلِّ ذلك.

أحكام حمل الجنازة

حمل الميت إلى المقبرة فرض كفاية على المسلمين. و حمل الميت عبادة كذلك، فينبغي لكلُّ مُسلم أن يبادر إلى حمل الجنازة. فقد حمل النَّبِيُّ ﷺ جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه. يسنُّ أن يحمل الجنازة أربعة رجال. يسن لكل حامل أن يحمل الجنازة أربعين خطوة.

يستحب الإسراع بالجنائزة إسراعاً غير شديد، بحيث لا يؤدي إلى اضطراب الميت.

المشي خلف الجنائزة أفضل من المشي أمامها.
يكره الجلوس قبل أن توضع الجنائزة على الأرض.

أحكام دفن الميت

يسن أن يكون عُقُ القبر نصف قامة على الأقل، فإن زاد على نصف القامة كان أفضل.^(١)

الأولى أن يجعل اللحد^(٢) في القبر، ولا يُشَقَّ إلا إن كانت الأرض رخوة.

يُوضع الميت في القبر من جهة القبلة.

الذي يضع الميت في القبر يقول: «بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ». يُوجَّه الميت في القبر نحو القبلة على جنبه الأيمن.

تُحلَّ عُقْد الكفن بعد ما يُوضع الميت في القبر.

يُستَر القبر عند وضع الميت فيه إذا كان الميت أنثى، أما إذا الميت ذكراً فلا يستر القبر.

يسد القبر باللبن، أو القصب بعد ما وُضِع الميت في اللحد، أو

الشق.

١- رَوَى أَبُو دَاوُدَ (٣٢١٥) وَالتِّرْمِذِيُّ (١٧١٣) وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي قَتْلِ أَحَدٍ: «احْفِزُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا».

٢- يُسَنُّ أَنْ يَكُونَ الْقَبْرُ لِحْدًا إِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ صَلْبَةً لَخَبَرِ مُسْلِمٍ (٩٦٦) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: «الْحِدُوا لِي لِحْدًا، وَأَنْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبْنَ نَصْبًا، كَمَا ضَمَّنَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ».

يكره أن يسد القبر من الآجر، و الخشب إلا إذا لم يُوجد اللَّبن، أو القصب فلا كراهة.

يستحب أن يحثو كل واحد من الذين حَضَرُوا دَفَنَهُ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنَ التُّرَابِ بِيَدَيْهِ جَمِيعاً. (١)

يقول في الأول: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ [طه: ٥٥]

و يقول في الثانية: ﴿وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾. [طه: ٥٥]

و يقول في الثالثة: ﴿وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾. [طه: ٥٥]

ثم يُهَالُ التُّرَابُ حَتَّى يَسُدَّ قَبْرَهُ، وَ يُجْعَلُ كَسَنَامِ الْبَعِيرِ، وَ لَا يُجْعَلُ مُرَبَّعاً.

يَحْرُمُ الْبِنَاءُ عَلَى الْقَبْرِ لِلزَّيْنَةِ وَ التَّفَاخُرِ، وَ كَذَا يُكْرَهُ الْبِنَاءُ لِلْإِحْكَامِ. وَ يُكْرَهُ الدَّفْنُ فِي الْبَيْتِ، لِأَنَّ الدَّفْنَ فِي الْبَيْتِ مِنْ خَصَائِصِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد عند الضرورة.

إذا دُفِنَ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْصَلَ بَيْنَ اثْنَيْنِ بِالتُّرَابِ.

الذى مات في سفينة يغسل و يكفن، و يصلّى عليه، ثم يُلقَى فِي الْبَحْرِ إِذَا كَانَ الْبَرُّ بَعِيداً وَ خِيفَ عَلَى الْمَيِّتِ التَّغْيِيرُ.

يستحب الدفن في المكان الذى مات فيه يكره نقل الميت أكثر من ميل، أو ميلين، لا يُنْبَشُ الْقَبْرُ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ وُضِعَ لِغَيْرِ الْقَبْلَةِ. كَذَا لَا يُنْبَشُ الْقَبْرُ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ وُضِعَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ.

يَجُوزُ تَبَشُّ الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ مَعَ الْمَيِّتِ مَالٌ.

أحكام زيارة القبور

تَسْتَحَبُّ زِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ، وَ تُكْرَهُ زِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ فِي هَذَا الزَّمَانِ.

تَسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ سُورَةِ يَسَّ عِنْدَ زِيَارَةِ الْقُبُورِ.

يُكْرَهُ وَطْأُ الْقُبُورِ بِالْأَقْدَامِ.

يُكْرَهُ النَّوْمُ عَلَى الْقُبُورِ.

يُكْرَهُ قَلْعُ الْحَشِيشِ وَ الشَّجَرِ مِنَ الْمَقْبَرَةِ.

أحكام الشهيد

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾. [آل عمران: ١٦٩-١٧٠]

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَ لَهُ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكِرَامَةِ».^(١)

الشَّهِيدُ: هُوَ الْمُسْلِمُ الَّذِي قُتِلَ ظُلْمًا، سَوَاءً قُتِلَ فِي الْحَرْبِ، أَوْ قَتَلَهُ بَاغٍ، أَوْ قَتَلَهُ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ.

يُنْقَسِمُ الشَّهِيدُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

١- شهيد الدنيا والآخرة، وهو الشهيد الكامل.

٢- شهيد الآخرة فقط.

٣- شهيد الدنيا فقط.

١- الشهيد الكامل: تَحَقَّقَ الشَّهَادَةُ الْكَامِلَةُ إِذَا كَانَ الْقَتِيلُ مُسْلِمًا، عَاقِلًا، بِالْغَا، طَاهِرًا مِنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ، وَمَاتَ عَقِبَ الْإِصَابَةِ بِحَيْثُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِشَيْءٍ مِنْ مَرَافِقِ الْحَيَاةِ كَالْأَكْلِ، وَالشُّرْبِ، وَالنَّوْمِ، وَالْمُدَاوَاةِ وَلَمْ يَمْضِ عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ وَهُوَ يَعْقِلُ.

حكم الشهيد الكامل أنه لا يغسل بل يكفن في أثوابه، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدفن بدمه و ثيابه، وَيُزَادُ وَيُنْقَصُ فِي ثِيَابِهِ حَسَبَ الضَّرُورَةِ، وَيُكْرَهُ نَزْعُ جَمِيعِ الثِّيَابِ عَنْهُ. (١)

٢- القسم الثاني من الشهداء هو شهيد الآخرة فقط، وَهُوَ كُلٌّ مِنْ فَقَدَ شَرْطًا مِنَ الشُّرُوطِ السَّالِفَةِ سِوَى الْإِسْلَامِ، فَلَا تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الشَّهِيدِ، إِلَّا أَنَّهُ شَهِيدٌ فِي الْآخِرَةِ، وَلَهُ الْأَجْرُ الَّذِي وَعِدَ بِهِ الشُّهَدَاءُ. (٢) وَحُكْمُ هَذَا الْقِسْمِ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنَّهُمْ يُغْسَلُونَ، وَيُكْفَنُونَ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ مِثْلَ سَائِرِ الْمَوْتَى.

٣- القسم الثالث من الشهداء هو شهيد الدنيا فقط، وَهُوَ الْمُنَافِقُ الَّذِي قُتِلَ فِي صُفُوفِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ لَا يُغْسَلُ وَيُكْفَنُ فِي ثِيَابِهِ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ مِثْلَ الشَّهِيدِ الْكَامِلِ اعْتِبَارًا بِالظَّاهِرِ.

١- ويدخل في هذا القسم من قتل مدافعاً عن نفسه، أو ماله، أو عرضه بشرط أن يكون قد قتل بسلاح محدد.

٢- ويدخل في هذا القسم الغريق في الماء، والحريق بالنار، ومن مات في أثناء طلب العلم، أو مات بالوباء.

الكتاب الرابع

الصوم

الصوم

الصوم لغة: هُوَ الْإِمْسَاكُ وَالْإِمْتِنَاعُ عَنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ.
يقال: صَامَ عَنْ الطَّعَامِ: إِذَا امْتَنَعَ عَنْهُ، وَصَامَ عَنِ الْكَلَامِ: إِذَا أَمْسَكَ عَنْهُ،
فَلَمْ يَنْطِقْ، وَ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي سُورَةِ مَرْيَمَ: ﴿فَمَا تَرَيْنَ
مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنَّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾
[مريم الآية: ٢٦].

و الصوم شرعاً: هُوَ الْإِمْتِنَاعُ قَصْداً عَنْ شَهْوَةِ الْفَرْجِ، وَ عَنْ إِدْخَالِ
شَيْءٍ عَمداً أَوْ خَطأً إِلَى الْبَطْنِ، أَوْ مَا لَهُ حُكْمُ الْبَطْنِ، مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ
حَتَّى غِيَابِ الشَّمْسِ تَعْبِداً لِلَّهِ تَعَالَى، اسْتِجَابَةً لِأَمْرِهِ، أَوْ تَزَلُّفاً إِلَيْهِ.
فرضية الصوم:

و صوم رمضان فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ، كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾. [البقرة: ١٨٣].
و قَالَ تَعَالَى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ، وَ بَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾. [البقرة: ١٨٥].
و هُوَ الرُّكْنُ الرَّابِعُ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ.

و قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ، وَ إِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَ حَجُّ الْبَيْتِ، وَ
صَوْمُ رَمَضَانَ»^(١).

أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرَضَ عَيْنٌ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ، لَمْ يُخَالَفْ فِي فَرَضِيَّتِهِ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

على من يفترض صيام رمضان؟

يفترض صيام رمضان أداءً وقضاءً على الذي تجتمع فيه الشروط الآتية:

- ١- أن يكون بالغاً، فلا يفترض الصيام على الصَّبِيِّ. (١)
- ٢- أن يكون مسلماً، فلا يفترض على الكافر.
- ٣- أن يكون عاقلاً، فلا يفترض على المجنون.
- ٤- أن يكون بدار الإسلام، أو كان عالماً بوجوب الصوم إذا كان بدار الحرب.

على من يفترض أداء الصوم؟

- ١- يفترض أداء الصوم على من كان مقيماً، فلا يفترض أدائه على المسافر.
- ٢- يفترض أدائه على من كان صحيحاً، فلا يفترض أدائه على المريض. (٢)
- ٣- يفترض أدائه على المرأة إذا كانت طاهرة من الحيض، و

وكذلك قوله ﷺ للأعرابي الذي سأله: أخبرني ماذا فرض عليَّ الله من الصوم؟ فقال: «صيام رمضان» رواه البخاري (١٧٩٢) ومسلم (١١).

- ١- ودليل ذلك: حديث علي رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «وُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» رواه أبو داود (٤٤٠٣) وغيره.
- ٢- ودليل هذين العذرين قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. [البقرة: ١٨٥]

النَّفَاس.

فلا يفترض أدائه على الحائض، ولا على النَّفَسَاء، بل لا يَجُوز أدائه من الحائض والنَّفَسَاء.

متى يصح أداء الصوم؟

يَصِحُّ أداء الصَّوْم إذا توفرت الشروط الآتية:

- ١- أن يَتَوَيَّ بالصَّوْم في الوقت الذي تَصِحُّ فيه النية. ^(١)
- ٢- أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنَّفَاس.
- ٣- أن يكون الصَّائِم خالياً من الأشياء التي تُفْسِدُ الصَّيَام، كالأكل، والشرب، والجماع، وما في حُكْم هذه الأشياء.
- ٤- ولا يُشْتَرَطُ لصحة أداء الصَّوْم أن يكون الصَّائِم خالياً من الجنابة.

أنواع الصَّيَام:

ينقسم الصَّيَام إلى ستة أنواع:

- ١- فرض. ٢- واجب.
- ٣- مسنون. ٤- مندوب.
- ٥- مكروه. ٦- مُحَرَّم.
- ١- أمّا الفرض: فهو صوم رمضان.
- ٢- أما الواجب فهو:

١- وقت النية لأداء رمضان والنفل: بعد الغروب إلى قبيل نصف النهار.
وقد تَصَحَّحَ قضاء رمضان: الليل كله، ولا تصح النية بعد طلوع الفجر.
وقد تَصَحَّحَ لصوم الكفارات والمندوب المطلق: الليل كله، ولا تصح النية بعد طلوع الفجر.

ألف - قضاء ما أفسده من صيام التطُّوع.

ب - الصوم المنذور. ^(١)

ج - صيام الكفارات. ^(٢)

يلزم صيام الكفَّارات في الصور الآتية:

* الإفطار عمدًا في رمضان بدون عذر.

* الجماع في نهار رمضان عمدًا.

* الظهار.

* الحنث في اليمين.

* إرتكاب بعض المحظورات في فترة الإحرام.

* قتل الخطأ، وما في حكمه.

٣- أما المسنون فهو: صوم يوم عاشوراء مع التَّاسِعِ، أو الحادى عشر.

٤- أما المندوب فهو:

الف - صوم ثلاثة أيام من كل شهر أيًّا كانت هذه الأيام.

ب - صوم الأيام البيض (١٣، ١٤، ١٥) من كل شهر.

ج - صوم يوم الإثنين، و صوم يوم الخميس في كل أسبوع.

١- الصوم المنذور: هو الذى يفرضه المسلم على نفسه تقريباً لله و يجب على الوجه الذى نذره به، فمن نذر صيام يوم معين، أو أيام معينة، وجب صيام هذا اليوم المعين، و الأيام المعينة، و إن أطلق النذر وجب على الإطلاق، و هذا الصوم فرض عند بعض الفقهاء، و واجب عند المحققين من الأحناف، لأن منكره، لا يكفر.

٢- صوم الكفارات فرض عند بعض الفقهاء. و واجب عند المحققين من الأحناف، لأن منكره لا يكفر.

د - صوم ستّة أيّام من شَوّال.

هـ - صوم يوم عرفة لغير الحاجّ.

و - صوم داوّد، و هو أن يصُوم يوماً و يُفطِر يوماً، و هو أفضل الصّيام و أحبه إلى الله تعالى.

هـ - أما المكروه فهو:

الف - صوم يوم عاشوراء، إذا أفردّه بالصّيام.

ب - صوم يوم السّبت، إذا أفردّه بالصّيام.

ج - صوم الوصال، و هو أن لا يُفطر بعد الغروب أصلاً حتى يتصل صوم الغد بالأمس.

٦ - أما المحرّم فهو:

ألف - صوم يوم الفطر.

ب - و صوم يوم النحر.

ج - و صيام أيّام التشريق، و هي (١١، ١٢، ١٣) من شهر ذى الحجة.

وقت النية في الصيام:

لا يصح الصيام إلا بالنية.

محل النية: القلب.

يصحّ الصيام بنية من الليل إلى قبيل نصف النّهار:

١ - في أداء رَمَضان.

٢ - في النّذر المُعَيّن.

٣ - في النّفل.

يَصِحُّ أَداءُ رَمَضَانَ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَ بِنِيَّةِ النَّفْلِ. ^(١)
و يَصِحُّ النَّذْرُ الْمُعَيَّنُ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، وَ بِنِيَّةِ النَّفْلِ.
و يَصِحُّ النَّفْلُ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، وَ بِنِيَّةِ النَّفْلِ.
و يشترط تعيين النِّيَّةِ وَ تبينتها: ^(٢)

- ١- في قِضَاءِ رَمَضَانَ.
- ٢- في قِضَاءِ ما أَفْسَدَهُ مِنَ النَّفْلِ.
- ٣- في صِيَامِ الكَفَّارَاتِ.
- ٤- في النَّذْرِ الْمُطْلَقِ.

كيف تثبت رؤية الهلال؟

قال رسول الله ﷺ: «صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ، وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا». ^(٣)
يثبت شهر رمضان بأحد الأمرين:

- ١- برؤية هلاله.
 - ٢- بتمام عِدَّةِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا إِنْ لَمْ يَرَ الْهَلَالَ.
- تثبت رؤية الهلال لِرَمَضَانَ بِخَبَرِ رَجُلٍ، أَوْ امْرَأَةٍ. ^(٤)
و تثبت رؤية الهلال للعید بشهادة رجلين، أَوْ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَيْنِ إِذَا كَانَتْ

١- مطلق النية كأن نوى الصيام دون تعيين الفرض، والواجب، والنفل ودون تعيين رمضان.

٢- تبين النية، أى: يشترط أن ينوى الصيام بالليل، و لا تصح النية بعد طلوع الفجر.

٣- رواه البخارى (١٨١٠) و مسلم (١٠٨٠)

و عن ابن عباس رضى الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ، فقال: إني رأيتُ هلالَ رمضان. فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله» قال: نعم. قال: «أشهد أن محمداً رسول الله» قال: نعم، قال: «يا بلال، أذن في الناس، فليصوموا غداً» صححه ابن حبان (موارد الظمان ٨٧٠) والحاكم (٤٢٤/١).

٤- أى لا يشترط أن يقول: «أشهد في ثبوت الرؤية لهلال رمضان».

بالسما عِلَّة من غَيْم، أو غُبَار، أو دُخَان. (١)
 أما إذا لم تكن بالسما عِلَّة من غَيْم، و غيره فلا تثبت رؤية
 الهلال لَرَمَضَانَ، و لا للعِيد إلا برؤية جَمع عَظِيم يَحْضُل به الظَّن الغالب.
 تثبت رؤية الهلال لبقية الشهور بشهادة رجلين عدلين، أو رجل و
 امرأتين غير محدودين في القذف.
 إذا ثبتت رؤية الهلال بقطر من الأقطار لزم الصَّوم على سائر الأقطار
 التي تُجَاوِره، و تتَّحد به في المطلع، إذا بلغهم من طريق مُوجب للصَّوم.
 من رَأَى هلال رمضان وحده فلم يُقبَل قوله، لزمه الصَّوم.
 و من رَأَى هلال العيد وحده فلم يُقبَل قوله، لزمه الصوم كذلك، و لا
 يجوز له الفطر.

حكم الصوم في يوم الشك

يوم الشك هو اليوم التالي للتاسع و العشرين من شعبان، إذا لم يُعلم هل
 طَلَعَ الهلال أم لا؟
 يُكره الصَّوم في يوم الشك بنية فرض، أو بنية مُتردداً بين الفرض
 و النَّفل.

و لا يُكره الصَّوم في يوم الشك بنية النَّفل إذا جَزَم بالنَّفل.
 من كان مُتردداً بين الصَّوم و الفِطر لا يَصِحَّ صومه.
 ينبغى للمفتي أن يأمر العامة في يوم الشك بالانتظار إلى قبيل الظهيرة
 بدون نية صوم، ثم إذا ذهب وقت النية، و لم يتعين الحال أمرهم
 بالإفطار.

١- يشترط أن يقول: «أشهد في ثبوت الرؤية لهلال العيد».

من صام فى يوم الشَّكِّ بَنِيَّةَ نفل، ثم ظَهَرَ أَنَّ ذلك اليوم كان من رَمَضَانَ أَجْزَأَ عنه، و لا يَلْزَمُه قَضَاءُ ذلك اليوم.

الأشياء التى لا يفسد بها الصَّوم

لا يفسد الصوم فى الصور الآتية:

١- إذا أَكَلَ نَاسِيًا.

٢- إذا شَرِبَ نَاسِيًا.

٣- إذا جَامَعَ نَاسِيًا.

٤- إذا ادَّهَنَ. (١)

٥- إذا اكتحل و لو وُجِد طعمه فى حلقه.

٦- إذا احتجم. (٢)

٧- إذا اغتاب أحداً.

٨- إذا نوى الفِطْر و لم يُفطر.

٩- إذا دخل حلقه غبار بلا صُنْعِه و لو كان غبار الطَّاحون.

١٠- إذا دَخَلَ حلقه دخان بلا صنعه.

١١- إذا دخل حلقه دُباب.

١٢- إذا أصبح جُنْبًا.

كذا لا يفسد الصوم إذا بقى طُول النهار جُنْبًا، و لكن يُكْرَه ذلك تَحْرِيماً لَتَرْكِ فَرَضِ الصَّلَاةِ.

١- ادهن: طلى رأسه بالدهن.

٢- احتجم: داوى بالمحجم، و هو شيء كالكَأْس يفرغ من الهواء، و يوضع على الجلد، فيحدث فيه تهيجاً و يجذب الدم، أو المادة بقوة.

- ١٣- إذا خَاضَ نَهراً فَدَخَلَ الماءَ فِي أذنه.
- ١٤- إذا دخل أنفه مخاط فاستنشقه عمداً، أو ابتلعه.
- ١٥- إذا غلبه القيء، و عادَ بغير صنعه سواء، كان القيء قليلاً، أو كان كثيراً.
- ١٦- إذا تعمد القيء، و كان القيء أَقَلَّ من ملء فمه، و عاد لغير صنعه.
- ١٧- إذا أكل الشيء الذي كان بين أسنانه، و كان الشيء المأكول أَقَلَّ من الجِمَّة.
- ١٨- إذا مَضَغَ شيئاً مِثْلَ سَمِيسَةٍ من خارج الفم حتى يَتَلَشَّى، و لم يجد له طعاماً في حلقه.
- ١٩- لا يفسد الصوم بالابرة سواء تُعْطَى في الجِلْد، أو تُعْطَى في الشَّريان.
- ٢٠- إذا حَكَّ أذنه بِعودٍ فخرج عليه دَرَن، ^(١) ثم أَدَخَلَ ذلك العود مَراراً في أذنه.

متى تجب الكفارة مع القضاء؟

- يفسد الصوم في الصور الآتية، و تجب فيها الكفارة مع القضاء:
- ١- إذا أَكَلَ الصائمَ غِذاءً يَمِيلُ إِلَيْهِ الطَّبْع، و تنقضى به شهوة البطن.
- ٢- إذا أَكَلَ الصائمَ دواءً لغير عُذر شرعيّ.
- ٣- إذا شَرِبَ الصائمَ ماءً، أو مَشْرُوباً آخَرَ.

- ٤- إذا جَامَعَ الصائم.
- ٥- إذا ابتَلَعَ مطراً دخل إلى فيه.
- ٦- إذا أكل الحِنْطَةَ وقضمها. ^(١)
- ٧- إذا ابتلع حبة حنطة بدون قضم.
- ٨- إذا ابتلع حبة سمسم، أو نحوها من خارج فمه.
- ٩- إذا أكل المِلح القليل.
- ١٠- إذا دَخَنَ السَّيجارة، أو النَّارِجيلة.
- ١١- إذا أكل الطُّينَ و هو معتاد بأكل الطُّين. أما إذا لم يكن مُعتاداً بأكل الطُّين فلا تلزمه الكفارة.

شروط وجوب الكفارة:

- لا تلزم الكفارة إلا إذا توفرت الشروط الآتية:
- ١- إذا أكل، أو شرب في أداء رمضان، فلا تلزم الكفارة إذا أكل، أو شرب في غير رمضان. كذا لا تلزم الكفارة إذا أكل، أو شرب في قضاء رمضان.
 - ٢- إذا أكل، أو شرب عامداً. فلا تلزم الكفارة إذا أكل، أو شرب ناسياً.
 - ٣- إذا لم يكن مخطئاً في أكله، و شربه، فلا تلزم الكفارة إذا أكل، أو شرب مُخطئاً ظاناً بقاء الليل، أو دخول المغرب، ثم تبين له أنه أكل نهاراً.
 - ٤- إذا لم يكن مُضطرباً إلى الأكل، أو الشرب.

١- قضم الشيء: كسره بأطراف أسنانه و أكله.

فلا تلزم الكفارة إذا اضطرَّ إلى الأكل، أو الشُّرب.
 ٥- إذا لم يكن مُكْرَهاً على الأكل، أو الشُّرب.
 فلا تلزم الكفارة إذا أكره على الأكل، أو الشُّرب.

بيان الكفارة

الكفارة التي تحدثنا عنها الآن هي:

- ١- عتق رقبة مؤمنة كانت أو غير مؤمنة.
 - ٢- صيام شهرين مُتتَابِعِينَ، لا يَتَخَلَّلُ فيهما يوم عيد، ولا أَيَّام التشريق.
 - ٣- إطعام سِتِّين مسكيناً من أوسط ما يأكله عادةً.
- تَجِبُ الكَفَّارَةُ على هذا التَّرتيب، فمن لم يَجِدْ عِتْقَ رَقَبَةٍ، صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ، فإن لم يَسْتَطِعْ فَأَطْعَمَ سِتِّينَ مَسْكِيناً، لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَجَبَتَانِ^(١) كَامِلَتَانِ. ويجب أن لا يكون في المساكين من تَلَزَمَ نَفَقَتَهُ، كالوالدين والأبناء، والزَّوجة.
- إذا أَرَادَ أن يَدْفَعَ إلى المَسَاكِينِ حُبُوباً، فعليه أن يَدْفَعَ إلى كُلِّ فَاقِرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنَ القَمْحِ، أو دَقِيقَةٍ، أو قِيَمَةِ نِصْفِ صَاعٍ مِنَ القَمْحِ، أو دَقِيقَةٍ، أو صَاعاً^(٢) مِنَ الشَّعِيرِ، أو التَّمْرِ، أو قِيَمَةِ صَاعٍ مِنَ الشَّعِيرِ، أو التَّمْرِ.

متى يجب القضاء دون الكفارة؟

يفسد الصُّومُ في الصُّوَرِ الآتية، ويجب القَضَاءُ فيها، وَلَكِنْ لَا تَجِبُ فيها الكَفَّارَةُ:

١- الوجبة بفتح الواو وسكون الجيم: هي مقدار الطعام الذي يشبع به الإنسان في غدائه، أو عَشَائِهِ.
 ٢- الصاع يعادل: ٣ كيلو و ٢٦٤ غراماً تقريباً.

- ١- إذا أفطر الصَّائِم لعذر من الأعذار الشرعية كالسَّفر، و المَرَض، و الحَمَل، و الرِّضاع، و الحيض، و النَّفاس، و الإغماء، و الجنون.
- ٢- إذا أكل الصَّائِم شيئاً لا يُؤكَل عادةً، و لا تَنقُضِي به شَهْوَة البطن، كالذَّوَاء إذا أَكَلَهُ لَعُذْر شرعيٍّ، و الدَّقِيق، و العَجِين، و المِلح الكثير دَفْعَة واحدة، و القُطن، و الكاغِد، و النَّوَاء، و الطِّين إذا لم تكن عاداته أَكَل الطِّين.
- ٣- إذا ابتلع الصَّائِم شيئاً من الأشياء الآتية: حَصَاة، حَدِيد، حَجَر، ذَهَب، فَضَّة، نُحَاس و غيرها.
- ٤- إذا أَكْرِه الصَّائِم على الأكل، أو الشُّرب فأكَل، أو شَرِب.
- ٥- إذا اضطرَّ الصَّائِم إلى الأكل، أو الشُّرب فأكَل، أو شَرِب.
- ٦- إذا أَكَل الصَّائِم مُخْطِئاً يَظُنُّ بَقَاء اللَّيْلِ، أو غُرُوب الشَّمْس ثم تَبَيَّن له أَنَّ الفجر كان قد طلع، أو أَنَّ الشَّمْس لم تَكُن غَرَبَتْ بَعْدُ.
- ٧- إذا بَالَعَ في المَضْمَضَة، و الاستِنْشاق فسَبَقَه الماء إلى جَوْفِهِ.
- ٨- إذا تَعَمَّد القَيء و كان القَيء مِلء القَم.
- ٩- إذا دَخَلَ حَلَقَه مَطَر، أو ثَلَج و لم يَتَبَلَّعَه بَصْنَعِهِ.
- ١٠- إذا أَفْسَد صَوْمَهُ في غَيْر أَداء رَمَضان.
- ١١- إذا أَدَخَلَ دُخَاناً في حَلَقِهِ بَصْنَعِهِ.
- ١٢- إذا بَقِيَ بين أَسَنَانِهِ شَيْء من الطَّعَام قَدَر الحِمَّصَة فابْتَلَعَهُ.
- ١٣- إذا أَكَل عَمداً بَعْد ما أَكَل نَاسِياً.
- ١٤- إذا أَكَل بَعْد ما نَوَى نَهَاراً، و لم يَكُن نَوَى لَيْلاً.
- ١٥- إذا أَصْبَح مُسَافِراً، فَتَوَى الإِقَامَة ثُمَّ أَكَل.

١٦- إذا سافر بعد ما أصبح مقيماً فأكل.

١٧- إذا أمسك عن الأكل، والشرب، طول النهار بلا نية صوم، ولا بنية فطر.

١٨- إذا أقطر دهنًا، أو ماء في أذنه.

١٩- إذا أدخل دواء في أنفه.

٢٠- إذا داوى جراحة في البطن، أو داوى جراحة في الدماغ فوصل الدواء إلى الجوف.

الذي فسد صومه بسبب من هذه الأسباب في رمضان، وجب عليه أن يمسك عن الأكل والشرب بقية ذلك اليوم، تعظيماً لحُرمة شهر رمضان.

ما يكره للصائم:

تكره الأمور الآتية للصائم، وينبغي له أن يجتنبها لئلا يعتري الصوم نقص ما:

١- مضغ شيء، أو ذوقه بدون حاجة.

٢- جمع الريق في الفم ثم ابتلاعه.

٣- كل ما يكون سبباً لضعفه كالقصد، والحجامة.

ما لا يكره للصائم:

لا تُكره الأمور الآتية حال الصيام:

١- دهن الشارب واللحية.

٢- الاكتحال.

٣- الاغتسال للتبرّد.

٤- التَّلَفُّفُ بثوب مُبْتَلٍ لِلتَّبَرُّدِ.

٥- المضمضة، و الاستنشاق لغير الوضوء.

٦- السُّوَاكُ فِي آخِرِ النَّهَارِ، بَلْ هُوَ سُنَّةٌ فِي آخِرِ النَّهَارِ، كَمَا هُوَ سُنَّةٌ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ.

مَا يَسْتَحِبُّ لِلصَّائِمِ:

تستحب الأمور الآتية للصائم:

١- أَنْ يَتَسَحَّرَ.

٢- أَنْ يُؤَخِّرَ السَّحُورَ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنِ الْأَكْلِ، وَ الشُّرْبِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِدَقَائِقَ، حَتَّى لَا يَقَعَ فِي الشَّكِّ.

٣- أَنْ يَعَجَلَ الْفِطْرَ بَعْدَ التَّحَقُّقِ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ.

٤- أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ قَبْلَ الْفَجْرِ لِيُؤَدِّيَ الْعِبَادَةَ عَلَى طَهَارَةٍ.

٥- أَنْ يَصُونَ لِسَانَهُ عَنِ الْكَذِبِ، وَالْغِيْبَةِ، وَالنَّمِيمَةِ، وَالْمُشَاتَمَةِ.

٦- أَنْ يَنْتَهِزَ فُرْصَةَ رَمَضَانَ، فَيَسْتَعِلَّ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، أَوْ بِذِكْرِ مِنَ الْأَذْكَارِ الْمَأْثُورَةِ.

٧- أَنْ لَا يَغْضَبَ، وَلَا يَثُورَ لَشَيْءٍ تَافِيَةٍ.

٨- أَنْ يَصُونَ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ، وَ لَوْ كَانَتْ حَلَالًا.

الْأَعْدَادُ الْمَحِيحَةُ لِلْفِطْرِ:

الإسلام دين الفطرة، لَا يُكَلِّفُ الْإِنْسَانَ فَوْقَ طَاقَتِهِ وَ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ، فَقَدْ أَجَازَ لَهُمُ الْفِطْرَ وَ الْقَضَاءَ فِي أَيَّامٍ أُخْرَى إِذَا لَحِقَ بِهِمُ الضَّرَرُ، أَوْ الْمَشَقَّةُ بِسَبَبِ الصَّوْمِ، فَيَجُوزُ تَرْكُ الصَّوْمِ فِي الصُّوَرِ الْآتِيَةِ:

- ١- للمريض إذا ألحق الصوم ضرراً، أو خاف زيادة المرض، أو طول مدة المرض عليه.
- ٢- للمسافر الذي يسافر سَفْراً طَوِيلاً تقصر فيه الصلاة.
- ٣- للذي حصل له جُوع شديد، أو عطش شديد، و غلب على ظنه أنه إذا لم يفطر هلك.
- ٤- للحامل إذا كان الصوم يضرُّ بها، أو بالجنين.
- ٥- للمرضع إذا كان الصوم يضرُّ بها، أو بالطفل الرضيع.
- ٦- للحائض و النفساء، بل يجب عليهما الإفطار، و لا يصح الصوم منهما.
- ٧- للشيخ الفاني الذي لا يطيق الصوم.
- و لا قضاء على الشيخ الفاني لكِبَرِ سِنِّه، بل عليه الفدية.^(١)
- ٨- يجوز الفطر للذي صام مُتَطَوِّعاً بلا عُذر، و يجب عليه أن يقضيه في يوم آخر.
- ٩- يجوز الفطر للذي هو في قتال العدو.
- يُسْتَحَبُّ للذي عليه قضاء أن يُبادِرَ القضاء، و لكن إذا أَّخَّرَ القضاء جاز.
- و يجوز له أن يصوم أَيَّامَ القضاء مُتَتَابِعَةً، أو مُتَفَرِّقَةً.
- إذا أَّخَّرَ القضاء حتى جاء رَمَضان الثَّاني، قَدَّمَ الأداء على القضاء، و لا فدية عليه بسبب التَّأخير في القضاء.

١- الفدية: هي إطعام مسكين عن كل يوم من أيام القضاء وجبتين كاملتين من أوسط ما يأكل، أو أخرج نصف صاع من القمح، أو صاع من الشعير.

متى يجب الوفاء بالنذر؟

قال رسول الله ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ».(١)

يجب الوفاء بالنذر إذا اجتمعت فيه ثلاثة شروط:

- ١- أن يكون من جنس المندور واجب، كالصوم، والصلاة.
 - ٢- أن يكون المندور مقصوداً لذاته.
 - ٣- أن لا يكون المندور واجباً قبل النذر.
- فيصح النذر بالعتق، والاعتكاف، والصلاة غير المفروضة، والصوم غير المفروض.

و لا يصح النذر بالوضوء، لأنه ليس مقصوداً لذاته و لا يصح النذر بسجود التلاوة، لأنه واجب قبل النذر.

و لا يصح النذر بعيادة المريض، لأنها ليس من جنسها واجب. إذا نذر بصوم العيدين، أو بصيام أيام التشريق، صح نذره. و يجب عليه أن يفطر في هذه الأيام للنهي عن الصوم فيها، و يقضى بعدها.

الاعتكاف**تعريفه:**

الاعتكاف لغة: الإقامة على الشيء، والملازمة له. و شرعاً: المكث في المسجد - الذي تقام فيه الجماعة للصلوات

١- رواه أحمد (٣٦/٦) و البخاري (٦٦٩٦) و ابوداود (٣٢٨٩) و الترمذي (١٥٢٦) و النسائي (١٧/٧) و ابن ماجه (٣١٢٦)

الخمس - بنية العبادة تقرباً لله تعالى.

دليل تشريعه:

والأصل في مشروعية الاعتكاف قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ وَ أَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].

وما رواه البخارى (١٩٢٢) و مسلم (١١٧٢) «عن عائشة رضى الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَرْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.»

أنواع الامتكَاف: ينقسم الاعتكاف إلى ثلاثة أنواع:

١- واجب، وهو الاعتكاف المندور، فَمَنْ نَذَرَ بِأَنَّهُ يَعْتَكِفُ وَجِبَ عَلَيْهِ الاعتكاف.

٢- سنة مؤكدة كفاية في العشر الأخير من رمضان.

٣- مستحب، وهو ما سوى المندور، والعشر الأخير من رمضان.

مدة الامتكَاف:

مدة الاعتكاف تختلف باختلاف أقسام الاعتكاف، فَمُدَّةُ الْوَاجِبِ هِيَ الزَّمان الذى عَيَّنَّه فى النَّذْرِ. و مُدَّةُ الْمَسْنُونِ هِيَ الْعَشْرُ الْأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ^(١) و مُدَّةُ النَّفْلِ أَقَلُّهَا لِحِظَةِ زَمَانِيَّةٍ وَ لَا حَدًّا لِأَكْثَرِهَا.

لا يصح الاعتكاف إلا فى المسجد الذى تُقام فيه الْجَمَاعَةُ، وَ هُوَ الْمَسْجِدُ الَّذِى لَهُ إِمَامٌ وَ مُؤَدِّن.

١- و مُدَّةُ الْمَسْنُونِ فى الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ إِنَّمَا هِيَ طَلَبُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَإِنَّهَا أَفْضَلُ لَيَالِى السَّنَةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: ١٣] أى: خير من العمل فى ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، و جمهور العلماء على أَنَّهَا فى الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ.

و الْمَرَأَةُ تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، وَ هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي عَيَّنَتْهُ لِلصَّلَاةِ فِي بَيْتِهَا.

و يُشْتَرَطُ الصَّوْمُ لِلْإِعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ، فَلَا يَصِحُّ بِدُونِ الصَّوْمِ، وَ لَا يُشْتَرَطُ الصَّوْمُ لَصَحَّةِ الْإِعْتِكَافِ الْمَسْنُونِ وَ الْمُسْتَحَبِّ.

مَفْسَدَاتُ الْإِعْتِكَافِ:

يُفْسِدُ الْإِعْتِكَافَ بِالْأُمُورِ الْآتِيَةِ:

- ١- بِالْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بِدُونِ عُذْرٍ.
- ٢- بِطُرُوءِ الْحَيْضِ، أَوْ النَّفَاسِ.
- ٣- بِالْجَمَاعِ^(١)، أَوْ دَوَاعِيهِ كَالْقُبْلَةِ، أَوْ اللَّمَسِ بِشَهْوَةٍ.

الْأَعْذَارُ الْمُبِيحَةُ لِلْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ:

الْأَعْذَارُ الَّتِي تُبِيحُ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ثَلَاثَةٌ:

- ١- الْأَعْذَارُ الطَّبِيعِيَّةُ كَالْبَوْلِ، وَ الْغَائِطِ، وَ الْإِغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابَةِ. فَإِنَّ الْمُعْتَكِفَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِلْإِغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ مِنَ الْبَوْلِ، وَ الْغَائِطِ، بِشَرَطِ أَنْ لَا يَمْكُثَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ إِلَّا قَدْرَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ.
- ٢- الْأَعْذَارُ الشَّرْعِيَّةُ كَالصَّلَاةِ لِلْجُمُعَةِ، إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ لَا تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ.
- ٣- الْأَعْذَارُ الضَّرُورِيَّةُ كَالْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ عَلَى مَتَاعِهِ إِذَا بَقِيَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ.

١- الْجَمَاعُ عَمْدٌ وَ لَوْ بِدُونِ إِزْزَالٍ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ وَ أَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].

وكذا إذا انهدم المسجد، فإنه يخرج من ذلك المسجد بشرط أن يذهب إلى مسجد آخر فوراً، ناوياً الاعتكاف فيه.

المعتكف يأكل، ويشرب، ويعقد البيع في المسجد للشئ الذي يحتاجه بدون إحضار المبيع في المسجد.

ما يكره للمعتكف؟

١- يكره للمعتكف أن يعقد البيع في المسجد للتجارة سواء، أحضر المبيع أم لم يحضره.

٢- يكره للمعتكف إحضار المبيع في المسجد في البيع الذي يعقده لحاجته، أو لحاجة عياله.

٣- يكره الصمت إذا اعتقد الصمت قربة، أما إذا لم يعتقد الصمت قربة فلا كراهة.

آداب الاعتكاف:

تندب الأمور الآتية في الاعتكاف:

- ١- أن لا يتكلم إلا بخير.
- ٢- أن يختار لاعتكافه أفضل المساجد، وهو المسجد الحرام لمن أقام بمكة، ثم المسجد النبوي لمن أقام بالمدينة المنورة، ثم المسجد الأقصى لمن أقام بالقدس، ثم المسجد الجامع.
- ٣- أن يشتغل بتلاوة القرآن الكريم، والذكر المأثور والصلاة على النبي ﷺ، والمطالعة في الكتب الدينية.

صدقة الفطر

صدقة الفطر: هي ما يُخرجه المسلم يوم العيد من ماله للمحتاجين طُهْرَةً لِنَفْسِهِ، وَجَبْرًا لما يكون قد حَدَثَ فِي صِيَامِهِ مِنْ خَلَلٍ مِثْلَ لَغْوِ الْكَلَامِ، وَفُحْشِهِ.

وَحُكْمُهَا: أَنَّهَا وَاجِبَةٌ ^(١) عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَكْلَفٌ بِهَا، يُخْرِجُهَا عَنْ نَفْسِهِ وَ مِنْ فِي عِيَالِهِ، أَوْ يُلَى عَلَيْهِ.

قال عبدالله بن عباس رضى الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ». ^(٢)

على من تجب صدقة الفطر؟

تجب صدقة الفطر على الذى توجد فيه ثلاثة شروط:

- ١- أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، فَلَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ.
 - ٢- أَنْ يَكُونَ حُرًّا، فَلَا تَجِبُ عَلَى الرَّقِيقِ.
 - ٣- أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِلنَّصَابِ فَاضِلٌ عَنْ دَيْنِهِ، وَ عَنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ، وَ عَنْ حَوَائِجِ عِيَالِهِ.
- و لَا تَجِبُ عَلَى الَّذِي لَا يَمْلِكُ نَصَابًا زَائِدًا عَنِ الدِّينِ، وَ عَنْ

١- هي فرض عند الشافعية كما في (الإقناع ج/١ ص ٩٢) والواجب عند الحنفية مرتبة بين الفرض والسنة المؤكدة، فيثاب فاعله، ويعاقب تاركه.

٢- حديث (زكاة الفطر طهرة) رواه أبو داود. و ذلك الأخبار الكثيرة عن النبی ﷺ و منها ما أخرجه البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما انه قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على الحر والعبد، والذكر والانثى، والصغير والكبير من المسلمين» وان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة».

حوائجه الأصلية.

و تدخل الأمور الآتية فى الحوائج الأصلية:

الف - مسكنه.

ب - أثاث بيته.

ج - ملابسه.

د - مراكبه.

هـ - الآلات التى يستعين بها فى كسب معاشه.

لا يشترط لوجوب صدقة الفطر أن يحول الحال الكامل على النصاب، بل يشترط لوجوب صدقة الفطر أن يكون مالكا للنصاب يوم العيد وقت طلوع الفجر.

كذا لا يشترط لوجوب صدقة الفطر أن يكون بالغاً، أو عاقلاً، بل تخرج صدقة الفطر من مال الصبى، و المجنون إذا كانا مالكين للنصاب.

متى تجب صدقة الفطر؟

تجب صدقة الفطر عند طلوع الفجر من يوم العيد، فمن مات، أو صار فقيراً قبله لا تجب عليه.

كذا من ولد، أو أسلم، أو صار غنياً بعد طلوع الفجر لا تجب عليه. يجوز أداء صدقة الفطر مقدماً، و مؤخراً.

ولكن المستحب أن يخرجها قبل الخروج إلى المصلّى.

من أدّى صدقة الفطر فى رمضان جاز، بل يكون مستحسناً ليقدر الفقير على إعداد الثياب، و الحاجيات الأخرى اللازمة له، و لعياله يوم العيد. و يكره تأخيرها عن صلاة العيد إلا إذا كان التأخير لعذر.

ممن يخرج صدقة الفطر؟

يجب أن يخرج صدقة الفطر:

١- عن نفسه.

٢- عن أولاده الصغار الفقراء، أما إذا كانوا أغنياء فتخرج صدقة الفطر من مالهم.

لا يجب على الرجل أن يخرج صدقة الفطر عن زوجته، و لكن إذا تبرّع بها جاز.

كذا لا يجب على الرَّجُل أن يُخرج صدقة الفطر عن أولاده الكبار الفقراء إذا كانوا عُقلاء، و لكن إذا تبرّع بها جاز.

أما إذا كان أولاده الكبار الفقراء مجانين، فالواجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عنهم.

مقدار صدقة الفطر:

الأشياء التي ورد النص بها في ضمن صدقة الفطر أربعة:

١- القمح. ٢- الشعير.

٣- التمر. ٤- الزبيب.

فَتُخْرَجُ صدقة الفطر عن الفرد الواحد نصف صاع من القمح، أو دقيقة، أو سويقه، أو صاعاً من شعير، أو تمر، أو زبيب.

الذي يريد إخراج صدقة الفطر من حبوب أخرى جاز له ذلك، و عليه أن يخرج مقداراً يعادل قيمة نصف صاع من القمح، أو قيمة صاع من الشعير.

و يجوز له أن يخرج قيمة صدقة الفطر في شكل النقود، بل هذا أفضل،

لأنه أكثر نفعاً للفقراء.

يجوز دفع صدقة الفطر عن الفرد الواحد إلى مساكين، كذا يجوز دفع صدقة الفطر عن الجماعة إلى مسكين واحد.

مصارف صدقة الفطر هي نفس مصارف الزكاة التي ورد بها النص في الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ...﴾ الخ [التوبة: ٦٠] و ستذكر مفصلة في مبحث مصارف الزكاة إن شاء الله تعالى.

الكتاب الخامس

الزكاة

الزكاة

الزكاة لغة:

مأخوذة من زَكَا الشيء يزكو، أى: زاد و نَمَا، يقال: زَكَا الزرع، و زَكَت التجارة، إذا زَادَ، و نَمَا كُلُّ منهما، كما أنها تُستعمل بمعنى الطهارة، و منه قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾^(١) [الشمس: ٩]

و الزكاة شرعاً:

هى مقدار نسبى من المال^(٢) فَرَضَهُ الله تعالى على الأغنياء، يدفعونه للفقراء كل عام.

و الزكاة فى التعريف الفقهى:

هى تملك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة.

حكمها و دليلها:

الزكاة ركنٌ هامٌّ من أركان الإسلام، بها يُقضى على الفقر والشقاء، و تتوثق أواصر^(٣) المحبة، والإخاء بين الأغنياء، والفقراء، ولها من الأدلة القطعية فى دلالتها و ثبوتها، ما جعلها من الأحكام الواضحة، المعروفة من الدين بالضرورة، بحيث يكفر جاحدها.

١- أى: من طَهَّرَهَا - يعنى: النفس - من الأخلاق الرديئة.

٢- و سُمِّيَ هذا المال زكاة: لأن المال الأصلى ينمو ببركة إخراجها و دعاء الآخذ لها، و لأنها تكون بمثابة تطهير لسائر المال الباقى من الشبهة، و تخلص له من الحقوق المتعلقة به، و بشكل خاص حقوق ذوى الحاجة والفاقة.

٣- أواصر: جمع آصرة، و هى العلاقة، و كل ما يعطف الإنسان على آخر من قرابة أو معروف.

فدليلها من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. [المزمل: ٢٠]

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ، وَالْفِضَّةَ، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾. [التوبة: ٣٤-٣٥]. (١)

و دليلها من السنة:

وقال رسول الله ﷺ: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا» (٢) أقرع (٣) لَهُ زَبِيبَتَانِ (٤) يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي شِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا مَالُكَ» ثم تلا هذه الآية: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...﴾ [آل عمران: ١٨٠] الآية. (٥)

شروط فرضية الزكاة:

لا تفترض الزكاة إلا إذا توفرت الشروط الآتية:

- ١- والأمر بها مكرر في القرآن في آيات كثيرة، كما ورد ذكرها في اثنين و ثلاثين موضعاً.
- ٢- الشجاع: نوع من الحيات.
- ٣- أقرع من الحيات: الذي سقط شعر رأسه لكثرة سمّه.
- ٤- زبيبتان: نقطتان سوداوان فوق عيني الحية.
- ٥- رواه البخارى (١٤٠٣) والنسائى (١٤٠٥-١٤٠٦). وقوله النبى ﷺ «بنى الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله و ان محمداً رسول الله، و اقام الصلوة، و ايتاء الزكوة، و الحج، و صوم رمضان». رواه البخارى (٨) و مسلم (١٦) و غيرهما.

- ١- الإسلام، فلا تفرض الزكاة على الكافر^(١) سواء كان أصلياً، أو ارتد عن الإسلام.
- ٢- الحرية، فلا تفرض على الرقيق.
- ٣- البلوغ، فلا تفرض على الصبي.
- ٤- العقل، فلا تفرض على المجنون.
- ٥- الملك التام، والمراد بالملك التام أن يكون المال مملوكاً له في اليد.

فلو ملك شيئاً لم يقبضه، لا تفرض فيه الزكاة كصداق المرأة قبل أن تقبضه.

فلا زكاة على المرأة في صداقها قبل القبض.
وكذا لا زكاة على الذي قبض مالا، ولكن لم يكن ملكاً له كالمديون الذي في يده مال الغير.

٦- أن يبلغ المال المملوك نصاباً، فلا تفرض الزكاة على الذي لا يبلغ ماله نصاباً.

و يختلف النصاب باختلاف المال الذي تخرج زكاته.

٧- أن يكون المال زائداً عن حاجته الأصلية، فلا تفرض الزكاة

١- دليل ذلك حديث معاذ رضى الله عنه، وفيه: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله... فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة...».

فقد رتب المطالبة بالزكاة على إيجابتهم الدعوة، ودخولهم في الإسلام أولاً، وكذلك: قول أبى بكر رضى الله عنه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين.

رواه البخارى (١٣٨٦) فقله: (على المسلمين) صريح فى أن غير المسلم لا يطالب بها فى الدنيا. و هذا فى زكاة المال، و أما زكاة الفطر: فإنها تلزم الكافر لحق غيره من أقاربه المسلمين، الذين تجب عليه نفقتهم.

فِي دُور السُّكْنَى، وَ ثِيَابِ الْبَدَنِ، وَ أَثَاثِ الْمَنْزِلِ، وَ دَوَابِّ الرُّكُوبِ، وَ سِلَاحِ الْإِسْتِعْمَالِ.

كَذَا لَا تُفْتَرَضُ الزَّكَاةُ فِي الْآلَاتِ الَّتِي يَسْتَعِينُ بِهَا فِي صِنَاعَتِهِ.
وَ كَذَا لَا تُفْتَرَضُ الزَّكَاةُ فِي كُتُبِ الْعِلْمِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ، لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ دَاخِلَةٌ فِي الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ.

٨- أَنْ يَكُونَ الْمَالُ فَارِغاً عَنِ الدِّينِ.

فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ النَّصَابَ، أَوْ يَنْقُصُهُ فَلَا تُفْتَرَضُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ.

٩- أَنْ يَكُونَ الْمَالُ نَامِياً، سَوَاءً كَانَ الْمَالُ نَامِياً حَقِيقَةً كَالْأَنْعَامِ، أَوْ كَانَ نَامِياً تَقْدِيرًا كَالذَّهَبِ، وَ الْفِضَّةِ، لِأَنَّهُمَا قُدِّرَا نَامِيَيْنِ سَوَاءً كَانَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ، مَضْرُوبَيْنِ، أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَيْنِ، أَوْ كَانَا فِي شَكْلِ حَلَى، أَوْ آيَةٍ تُفْتَرَضُ الزَّكَاةُ فِيهِمَا.

وَ لَا تُفْتَرَضُ الزَّكَاةُ فِي الْجَوَاهِرِ كَاللُّؤْلُؤِ، وَ الْيَاقُوتِ، وَ الزَّبَرْجَدِ إِذَا لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْجَوَاهِرُ لِلتِّجَارَةِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ نَامِيَةً لَا حَقِيقَةً، وَ لَا تَقْدِيرًا.

مَتَى يَجِبُ أَدَاؤُهَا؟

يَشْتَرِطُ لَوْجُوبُ أَدَاءِ الزَّكَاةِ أَنْ يَحُولَ عَلَى النَّصَابِ الْحَوْلُ الْقَمَرِي.
وَ يَرَادُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّصَابُ كَامِلاً فِي طَرَفِي الْحَوْلِ، سَوَاءً كَانَ بَقِيَ كَامِلاً فِي أَثْنَاءِهِ أَمْ لَا.

فَإِذَا مَلَكَ نَصَاباً كَامِلاً فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ، ثُمَّ بَقِيَ كَامِلاً حَتَّى حَالَ الْحَوْلِ، وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ.

فَإِنْ كَانَ النَّصَابُ كَامِلاً فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ، ثُمَّ نَقَصَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، ثُمَّ تَمَّ

النصاب في آخره، وجبت فيه الزكاة.

من ملك نصاباً في أول الحول، ثم استفاد مالاً من جنس ذلك المال في أثناء الحول، ضُمَّ إلى أصل المال، و تجب الزكاة في المجموع، سواء استفاد ذلك المال بتجارة، أو هبة، أو ميراث، أو بطريق آخر.

متى يصح أدائها؟

لا يصح أداء الزكاة إلا إذا نوى الزكاة عند دفع المال إلى الفقير، أو نوى الزكاة عند دفع المال إلى الوكيل، الذي يقوم بتوزيعه بين المستحقين للزكاة، أو نوى الزكاة عند عزل الزكاة من جملة ماله.

إذا دفع المال إلى فقير بلا نية ثم نوى به الزكاة، جاز بشرط أن يكون المال باقياً في يد الفقير.

لا يشترط لصحة أداء الزكاة أن يعلم الفقير بأن المال الذي أخذه هو مال الزكاة.

لو أعطى الفقير مالاً، وقال: إنه أعطاه هبة، أو قرضاً، ونوى به الزكاة، صحَّ أداء الزكاة.

الذي تصدَّق بجميع ماله، ولم ينو الزكاة سقط عنه الزكاة.

إذا هلك بعض المال بعد تمام الحول سقطت الزكاة بحسابه، كأن كان عند أحد ألف درهم تجب فيها (٢٥) درهماً، ولكن إذا هلك مئتا درهم بعد تمام الحول، سقط من الزكاة خمسة دراهم.

من كان له عند فقير دين، فأبرأ ذمته بنية الزكاة، لم يصح أداء الزكاة، لأن التملك لم يوجد، ولا يصح أداء الزكاة بدون التملك.

زكاة الذهب و الفضة.

تجب الزكاة في الذهب، و الفضة إذا بلغا النصاب.

نصابُ الزكاة في الذهب عشرون مثقالاً.^(١)

و نصاب الزكاة في الفضة مئتا درهم.^(٢)

فمن ملك النصاب من الذهب، و الفضة، يخرج منهما رُبْع العُشر (وَاحِداً في الأربعين) في الزَّكاة.

فيخرج في عشرين مثقالاً نصف مثقال^(٣) ذهباً و يخرج في مئتي درهم خمسة دراهم^(٤) فضة.

الذهب المغشوش في حكم الذهب الخالص إذا كان الذهب هو الغالب. و الفضة المغشوشة في حكم الفضة الخالصة، إذا كانت الفضة هي الغالبة.

أما إذا كان الغش هو الغالب، فالذهب المغشوش و الفضة المغشوشة، في حُكم العَرُوض.

لا زكاة في ما زاد على النصاب حتى يبلغ الزائد خُمُس النصاب عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله.

و قال الإمامان أبو يوسف - رحمه الله - و محمد - رحمه الله - : يجب ربع العشر^(٥) في كل ما زاد على النصاب، سواء يبلغ الزائد خمس النصاب أم لا يبلغ، و بقولهما يفتى.

١- عشرون مثقالا يعادل: (٨٥) غراماً تقريباً. ٢- مئتا درهم يعادل: (٥٩٥) غرام تقريباً.

٣- نصف مثقال يعادل: (١٢٥) غراماً تقريباً. ٤- خمسة دراهم تعادل: (١٥) غراماً تقريباً.

٥- ربع العشر: واحد في الأربعين.

مَالِكِ النَّصَابِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخْرَجَ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ، وَ الْفِضَّةِ قِطْعَةً مِنَ الذَّهَبِ، وَ الْفِضَّةَ بِالْوَزْنِ.

وَ إِنْ شَاءَ حَسَبَ قِيَمَةِ مَقْدَارِ الزَّكَاةِ بِالْعُمْلَةِ الْجَارِيَةِ، وَ أَخْرَجَهَا فِي شَكْلِ الْعُمْلَةِ الْجَارِيَةِ فِي الْبَلَدِ.

وَ إِنْ شَاءَ دَفَعَ عُرُوضاً، أَوْ شَيْئاً مَكَيْلاً، أَوْ شَيْئاً مَوْزُوناً بِالْقِيَمَةِ عَنْ زَكَاةِ الذَّهَبِ، وَ الْفِضَّةِ.

زَكَاةُ الْعُرُوضِ:

مَا سِوَى الذَّهَبِ، وَ الْفِضَّةِ، وَ الْحَيَوَانِ، فَهُوَ عَرَضٌ وَ جَمْعُهُ عُرُوضٌ. تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْعُرُوضِ بِالشُّرُوطِ الْآتِيَةِ:

١- أَنْ تَكُونَ عِنْدَ مَالِكِ الْعُرُوضِ نِيَّةً لِلتَّجَارَةِ فِيهَا.

٢- أَنْ تَبْلُغَ قِيَمَةُ عُرُوضِ التَّجَارَةِ نَصَاباً مِنَ الذَّهَبِ، أَوْ الْفِضَّةِ.

التَّاجِرُ الْمُسْلِمُ يَحْسَبُ كُلَّ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ سِلْعِ التَّجَارَةِ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ التَّجَارِيَّةِ، فَإِنْ بَلَغَتْ قِيَمَتُهَا حَسَبَ سِعْرِ السُّوقِ نَصَاباً أَدَّى زَكَاتُهَا، بِأَنْ يَخْرُجَ رُبْعُ عَشْرَها، وَ إِنْ لَمْ تَبْلُغْ قِيَمَةَ السِّلْعِ نَصَاباً مِنَ الذَّهَبِ، أَوْ الْفِضَّةِ، فَلَا زَكَاةَ فِيهَا.

تَقْوِيمُ السِّلْعِ التَّجَارِيَةِ يَكُونُ عَلَى أَسَاسِ الْعُمْلَةِ الْجَارِيَةِ فِي بَلَدِ التَّاجِرِ. وَ لَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ قِيَمَةُ الْأَثَاثِ، وَ الْأَجْهَزَةِ الْمَوْجُودَةِ فِي الدُّكَّانِ اللَّازِمَةِ لِلتَّجَارَةِ.

إِذَا كَانَ يَمْلِكُ أَرْضاً، أَوْ عَقَاراً، أَوْ حَيَوَاناً، ثُمَّ نَوَى فِيهِ التَّجَارَةَ، بَدَأَتْ سَنَةُ الزَّكَاةِ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي يَبْدَأُ فِيهِ بِالتَّجَارَةِ فِعْلاً.

زكاة الدين

الدين بالنسبة لأداء الزكاة ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

١- دين قوى.

٢- دين متوسط.

٣- دين ضعيف.

١- الدين القوى: هو بدل القرض، و بدل مال التجارة إذا كان المديون معترفاً بالدين، و لو كان مفلساً.

كذا إذا كان المديون جاحداً، و لكن الدائن يقدر على إقامة البينة على المديون الجاحد.

فإذا كان الدين قوياً، و جب على الدائن أن يخرج زكاة الدين إذا قبض أربعين درهماً، فكلما قبض أربعين، أخرج درهماً واحداً فى الزكاة.

لا يجب عليه إخراج شيء إذا قبض أقل من أربعين درهماً عند الإمام أبى حنيفة رحمه الله.

و قال الإمامان أبو يوسف - رحمه الله - و محمد - رحمه الله - :

تجب الزكاة فى المقبوض من الدين، قليلاً كان المقبوض، أو كثيراً. يُعتبر حولان الحول فى الدين القوى من الوقت الذى ملك النصاب، لا من الوقت الذى قبض فيه الدين، فتجب الزكاة عن الأعوام الماضية، و لكن لا يلزمه الأداء إلا بعد القبض.

٢- الدين المتوسط: هو ما ليس دين تجارة، بل هو ثمن شيء باعته من حوائجه الأصلية كدار للسكن، و ثياب لللبس، و طعام للأكل، و بقى

الثَّمن في ذِمَّة المُشْتَرَى.

لا تجب الزكاة في الدين المتوسط إلا إذا قبض نصاباً كاملاً. فإذا كان على المديون ألف درهم مثلاً، وقبض منه الدَّائِن مائتي درهم، وجب عليه أن يخرج خمسة دراهم، ولا تجب الزكاة إذا قَبِضَ أَقَلَّ من النَّصاب عند الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - وقال الإمامان أبو يوسف رحمه الله و محمد رحمه الله: تجب الزكاة في المقبوض من الدين قليلاً كان المقبوض، أو كثيراً.

و يعتبر حولان الحول في الدين المتوسط من الوقت الذي ملك النَّصاب، لا من وقت القبض.

فتجب الزكاة عن الأعوام الماضية، ولكن لا يلزمه الأداء إلا بعد القبض.

٣- الدين الضعيف: هو ما كان في مقابل شيء غير المال كصداق المرأة، فإن الصداق ليس بدلاً عن مال أخذه الزوج من زوجته، كذلك دين الخلع، و دين الوصية، و دين الصُّلح عن دم العمد، و الدَّيَّة.

لا يجب أداء الزكاة في الدين الضعيف إلا إذا قَبِضَ نِصاباً كاملاً، و حال عليه الحول من وقت القَبْض، فلا تجب الزكاة عن الأعوام الماضية في الدين الضعيف.

زكاة مال الضَّمار،

مالُ الضَّمار: هو المال الذي لا يزال في المِلْك، و لكن يتعذر الوصول إليه، بأن أعطى أحداً ديناً، و لا يقدر على إقامة البَيِّنَة عليه، ثم قبض على الدَّين بعد مُدَّة.

وكذا إذا غصب أحد ماله، ولا يقدر على إقامة البينة على الغاصب، ثم رَدَّ الغاصب إليه ماله بعد مدة.

وكذا إذا فَقَدَ مَالَهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ بعد مُدَّة.

وكذا إذا ضَوِّدَ مَالَهُ، ثم قَبِضَ عليه بعد مُدَّة.

وكذا إذا دفن ماله في بَرِّيَّةٍ ونسى مكانه، ثم وَجَدَهُ بعد مُدَّة.

لا تجب في مال الضَّمار زكاة الأعوام الماضية.

مصارف الزكاة

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ، وَالْمَسْكِينِ، وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَفِي الرِّقَابِ، وَالْغَارِمِينَ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠].

فقد ذكر القرآن ثمانية أصناف تصرف عليها الزكاة، ولكن الخليفة عمر رضي الله عنه منع المؤلفة قلوبهم من الزكاة، بدليل أن الإسلام قد قَوِيَ أمره، ولم يُنْكَرْ عليه أحد من الصَّحابة، فثبت سقوط هذا الصَّنْفِ بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فبقى سبعة أصناف تصرف الزكاة عليها، نذكر تعريف كلِّ صِنْفٍ، وما يتعلق به من الأحكام فيما يلي:

١- الفقير: هو الذي يملك أقلَّ من النصاب و يجوز صرف الزكاة على الذي يملك أقل من النَّصاب، وإن كان صحيحاً ذا كسب.

٢- المسكين: هو الذي لا يملك شيئاً أصلاً.

٣- العامل: هو الذي يقوم بجمع الزَّكاة، و العُشُور فإنه يُعطى من مال الزكاة بقدر عمله.

٤- في الرَّقَاب: هم الأَرْقَاء المكاتبون.

و هذا الصَّنْف لا يُوجد الآن، ولكن إذا وجد هذا الصنف تصرف الزَّكَاة عليه.

٥- الغَارِمُ: هو الذي عليه دَيْن، و لا يملك نصاباً كاملاً بعد قضاء دينه، و صُرِفَ الزَّكَاة على المديون لقضاء دينه أفضل من دفع الزكاة للفقير.

٦- في سبيل الله: هم الفقراء المنقطعون للغزو في سبيل الله، أو الحجاج الذين خرجوا للحج، و عجزوا عن الوصول إلى بيت الله لتَفَادِ نفاقتهم.

٧- ابن السَّبِيل: هو المسافر الذي له مال في وَطَنه، و لكن نَفَدَ ماله في السَّفَر، فتُصرف الزكاة عليه لِيَقْدَر على الوُضُول إلى وَطَنه.

الذي تجب عليه الزكاة يجوز له أن يصرف الزكاة على جميع هذه الأصناف.

وكذا يجوز له أن يصرف على صنف واحد مع وجود باقي الأصناف.

من لا يجوز دفع الزكاة إليه؟

١- لا يجوز دفع الزكاة لكافر.

٢- لا يجوز دفع الزكاة لغني.

٣- لا يجوز صرف الزكاة على طفل غني.

٤- لا يجوز صرف الزكاة على بنى هاشم، و لا عَلَى موالِيهم.

٥- لا يجوز لمالك النُّصَاب أن يَصْرِفَ الزَّكَاة على أَصْله كَأَبِيه، و جَدِّه و إن عَلَا.

٦- لا يجوز لمالك النُّصَاب أن يَصْرِفَ الزَّكَاة على فَرَعه كإبنه، و ابن ابنه و إن سَفَلَ.

٧- لا يجوز لمالك النصاب أن يَصْرِفَ الزكاة على زوجته. كذا لا تصرف الزوجة الزكاة على زوجها.

أما باقي الأقارب فإنَّ صَرَفَ الزكاة عليهم أفضل.

٨- لا يجوز صرف الزكاة في بناء مَسْجِد، أو في بناء مدرّسة، أو في إصلاح طريق، أو قنطرة.

ولا يجوز صرف الزكاة في تكفين مَيِّت، أو في قَضَاء دين المَيِّت، لأنَّ التَّمْلِيكَ لا يَتَحَقَّقُ في جميع هذه الصُّوَر، ولا يَصِحُّ أداء الزكاة بدُون التَّمْلِيكَ.

الأفضل صرف الزكاة على الأقارب، ثُمَّ على الجيران.

يُكْرَهُ دفع الزكاة لواحد نصاباً كاملاً، كأن دَفَعَ إلى واحدٍ مائتي دِرْهَم، أو عِشْرِينَ مِثْقَالاً.

لا يُكْرَهُ صرف الزكاة على مَدْيُون لقضاء دينه أكثر من النُّصَاب،

كأن دفع إلى رجل ألف درهم لقضاء دينه فَإِنَّهُ لا يَكْرَهُ.

يَكْرَهُ نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر لغير ضَرُورة.

ولا يَكْرَهُ نقل الزكاة إلى قَرَابَتِهِ.

ولا يَكْرَهُ نقل الزكاة إلى قوم هم أَحْوَجُ إلى الزَّكَاةِ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ.

ولا يُكْرَهُ نقل الزكاة إلى مصرف هو أنفع للمسلمين كالمدارس الخيرية.

الكتاب السادس

الحج

الحَجَّ

تعريفه:

الحج لغة: القصد إلى معظّم، ويلفظ بفتح الحاء أو كسرهما: الحج^(١).
و شرعاً: القصد إلى بيت الله الحرام، لأداء عبادة مخصوصة بشروط
مخصوصة، في وقت مخصوص.

حكم الحجّ و دليله:

الحجّ فرضٌ باتفاق المسلمين، و ركن من أركان الإسلام، و لم يختلف
في فرضيته أحدٌ من المسلمين، و دليله: الكتاب و السنة و الإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾. [آل عمران: ٩٧]
و السنة فقوله ﷺ: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ^(٢) وَلَمْ يَفْسُقْ^(٣) رَجَعَ كَيَوْمِ
وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»^(٤).

و أما الإجماع: فقد اتفقت كلمة علماء المسلمين على فرضيته، من غير
أن يشدّ منهم أحد، و لذلك حكموا بكفر منكره، لأنّه إنكارٌ لما ثبت
بالقرآن، و السنة، و الإجماع.

١- و قال الخليل: كثرة القصد إلى مَنْ يُعَظَم.

٢- الرَفَث: الجماع و دواعيه كالقبلة، و اللّمس بشهوة.

٣- الفسق: السَّبَاب، المشاتمة.

٤- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١٥٢١) وَ مُسْلِمٌ (١٣٥٠)

و قوله ﷺ فيما رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ آتَى الزَّكَاةَ وَ صَامَ رَمَضَانَ، وَ حَجَّ الْبَيْتَ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

شروط فرضية الحج:

الحج فرض عينٍ مرة واحدة في العمر، على كل فرد من ذَكَرٍ، أو أنثى إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

١- أن يكون مسلماً، فلا يجب ^(١) على الكافر.

٢- أن يكون بالغاً، فلا يجب على الصَّبِيِّ.

٣- أن يكون عاقلاً، فلا يجب على المجنون.

٤- أن يكون حراً، فلا يجب على الرَّقِيق.

٥- أن يكون مُستطيعاً، فلا يجب على الذي لا يستطيع.

و معنى الاستطاعة: أن يَمْلِك الزَّاد و الرَّاحِلَة زائدين عن نفقة عِيَالِه لِمُدَّة غِيَابِه.

شروط وجوب الأداء:

لا يجب أداء الحج إلا إذا وجدت الشروط الآتية:

١- سلامة البدن، فلا يجب أداء الحج على مُقْعَد، ^(٢) و مفلوج، و

شيخ قَانٍ لا يقدر على السفر.

٢- زوال ما يمنع الذهاب، فلا يجب أدائه على المحبوس، و

الخائف من السُّلطان الذي يمنع عن الحج.

٣- أمن الطريق، فلا يجب أدائه إذا لم يكن الطريق مأموناً.

٤- وجود زوج، أو مَحْرَم ^(٣) في حق المرأة، سواء كانت المرأة

١- لا يجب: لا يفترض، لا يلزم. ٢- المقعد: الذي أصيب بداء منه من المشي.

٣- المحرم: هو الذي لا يحل له زواجها بسبب النسب، أو المُصَاهَرَة، أو الرضاع كالأب، و الجد، و العم، و الخال، و أبى الزوج، و الابن و ابن الإبن و الأخ و ابن الأخ و ابن الأخت و زوج البنت.

شائبة، أو عجزاً.

فلا يجب أداء الحج إذا لم يكن معها زوج، أو محرم.

٥ - عَدَمُ قِيَامِ الْعِدَّةِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ، فلا يجب أدائه على المرأة إذا كانت مُعْتَدَّةً مِنْ طَلَاقٍ، أو مَوْتٍ.

شروط صحة الأداء:

لا يصح أداء الحج إلا إذا توفرت الشروط الآتية:

١- الإحرام: فلا يصح أداء الحج بدون الإحرام.

الإحرام: هو نية الحج مع التلبية من الميقات، ونزع الثياب المَخِيطة، وارتداء ثياب غير مَخِيطة للرَّجُل، و يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ إِزَاراً و رداء. و التَّلْبِيَّةُ هِيَ أَنْ يَقُولَ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَبَّيْكَ إِنْ الْحَمْدَ وَ النِّعَمَةَ وَ الْمُلْكَ لَكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ».

٢- الوقت المخصوص، فلا يصح أداء الحج قبل أشهر الحج، أو

بعده.

و أشهر الحج: هِيَ شَوَّالٌ، وَ ذُو الْقَعْدَةِ، وَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ، فَمَنْ طَافَ، أَوْ سَعَى قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ.

و يصح الإحرام مع الكراهة قبل أشهر الحج.

٣- البقاع المخصوصة: وَ هِيَ أَرْضُ عَرَفَاتٍ لِلْوُقُوفِ، وَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ، لِطَوَافِ الزِّيَّارَةِ.

فلا يصح أداء الحج إذا فات الوُقُوف بعرفة في وقت الوُقُوف.

و كذا لا يصح أدائه إذا فات طواف الزِّيَّارَةِ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعُرْفَةٍ.

مِيقَاتُ الْإِحْرَامِ

المِيقَاتُ: هو المكان الذي لا يجوز للآفاقي إذا قَصَدَ الْحَجَّ أَنْ يَجَاوِزَهُ بِدُونِ إِحْرَامٍ.

مواقيت الإحرام تختلف باختلاف الجهات.

فمِيقَاتُ أَهْلِ الْيَمَنِ، وَ الْهِنْدِ: يَلْمَلَمُ. ^(١)

و مِيقَاتُ أَهْلِ مِصْرَ، وَ الشَّامِ، وَ الْمَغْرِبِ: الْجُحْفَةُ. ^(٢)

و مِيقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَ سَائِرِ أَهْلِ الشَّرْقِ: ذَاتُ عِرْقٍ. ^(٣)

و مِيقَاتُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ: ذُو الْحُلَيْفَةِ ^(٤)

و مِيقَاتُ أَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنُ. ^(٥)

فَكُلٌّ مِنْ مَرٍّ بِمِيقَاتٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ، أَوْ حَازَاهُ قَاصِدًا الْحَجَّ،

وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ، وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجَاوِزَهُ بِدُونِ إِحْرَامٍ.

و مِيقَاتُ أَهْلِ مَكَّةَ: نَفْسُ مَكَّةَ، سَوَاءٌ كَانُوا مِنْ أَهْلِهَا، أَوْ كَانُوا مُقِيمِينَ بِهَا.

و مِيقَاتُ مَنْ يَسْكُنُ بَعْدَ الْمَوَاقِيتِ وَ قَبْلَ مَكَّةَ: الْحِلُّ. ^(٦)

فَهُوَ يُحْرَمُ مِنْ مَنْزِلِهِ، أَوْ مِنْ أَى مَكَانٍ شَاءَ قَبْلَ حُدُودِ الْحَرَمِ.

١- بفتح اللامين و سكون الميم بينهما، جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة.

٢- بضم الجيم و سكون الحاء: قرية بين مكة و المدينة المنورة على قرب من رابغ.

٣- بكسر العين و سكون الراء: قرية على مرحلتين من مكة.

٤- ذو الحليفة: بضم الحاء و فتح اللام، موضع ماء لبنى جُشَمَ على تسع مراحل من مكة.

٥- قرن: بفتح القاف و سكون الراء، جبل مشرف على عرفات.

٦- بكسر الحاء و تشديد اللام: ما بين المواقيت و حدود الحرم.

أركان الحج:

للحج ركنان فقط:

١- الوقوف بأرض عرفة من زوال اليوم التاسع من ذى الحجة إلى فجر يوم النحر.

و يتحقق الوقوف المفروض بعرفة بسوقوف لحظة بين هذين الوقتين.

٢- الطواف حول الكعبة سبعة أشواط^(١) بعد الوقوف بعرفة.

و يُسمَّى هذا الطواف: طواف الزيارة، و طواف الإفاضة أيضاً.

واجبات الحج:

واجبات الحج كثيرة منها:

١- إنشاء الإحرام من الميقات.

٢- الوقوف بمزدلفة و لو ساعة، و وقته من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس في اليوم العاشر.

٣- إيقاع طواف الزيارة في أيام النحر.

٤- السعى بين الصفا، و المروة سبع مرّات، و ابتداء السعى من الصفا، و انتهائه إلى المروة.

٥- طواف الصدر لغير أهل مكة، و يُسمَّى طواف الوداع أيضاً.

٦- أن يُصلّى ركعتين عقب كلّ طواف.

٧- رمي الجمار الثلاث في أيام النحر.

٨- الحلق، أو التقصير في الحرم، و في أيام النحر.

١- سبعة أشواط: سبع مرات.

- ٩- الطَّهَّارَةُ من الحدث الأصغر، و الأكبر حال الطَّوَّاف، و السَّعْي.
- ١٠- ترك المحظورات كلبس المَخِيط، و ستر الرأس، و الوجه، و قتل الصَّيْد، و الرِّفَث، و الفُسُوق، و الجِدَال.

سُنَنُ الْحَجِّ:

فِي الْحَجِّ سُنَنٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا:

- ١- الغُسل، أَوْ الوُضوء عند الإِحْرَام.
- ٢- لبس إِزَار، و رداء جديدين، أَوْ غَسِيلَيْن أبيضَيْن.
- ٣- أَنْ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ نِيَّةِ الإِحْرَام.
- ٤- أَنْ يُكْثِرَ مِنَ التَّلْبِيَةِ.
- ٥- طَوَّافُ الْقُدُومِ لِغَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ.
- ٦- أَنْ يَكْثُرَ مِنَ الطَّوَّافِ مَدَّةَ إِقَامَتِهِ فِي مَكَّةَ.
- ٧- الإِضْطِبَاعُ: وَ هُوَ أَنْ يَجْعَلَ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الطَّوَّافِ طَرَفَ رِدَائِهِ تَحْتَ إِبْطِهِ الِيمْنَى، وَ يَلْقَى طَرَفَهُ الْآخَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ.
- ٨- الرَّمْلُ فِي الطَّوَّافِ: وَ هُوَ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ تَقَارُّبِ الْخُطَى، وَ هَزُّ الْكَتِفَيْنِ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى.
- ٩- الْهَرُولَةُ فِي السَّعْيِ: وَ هُوَ أَنْ يُسْرِعَ فِي الْمَشْيِ فَوْقَ الرَّمْلِ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ فِي كُلِّ شَوَاطِئِ الْأَشْوَاطِ السَّبْعَةِ.
- ١٠- إِسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، وَ تَقْبِيلُهُ عِنْدَ نِهَايَةِ كُلِّ شَوَاطِئِ.
- ١١- الْمَبِيتُ بِمَنْىَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ.
- ١٢- هَدْيُ الْمُفْرَدِ بِالْحَجِّ.

محظورات الحج (١)

الأمر الآتية لا تجوز للمحرم، يلزمه اجتنابها لئلا يكون الحج ناقصاً، أو فاسداً.

- ١- الجِماع و دواعيه. ٢- ارتكاب فعل مُحَرَّم.
- ٣- المُشَاتَمَة، أو المُخَاصَمَة.
- ٤- اسْتِعْمَال الطَّيْب. ٥- قَلَم الظُّفْرِ.
- ٦- لُبْس الثِّيَاب المَخِيطَة للرَّجُل كالْقَمِيص، و السَّرْوَال، و الجُبَّة، و الخُفّ.
- ٧- تَغْطِيَة الرَّأْس، أو الْوَجْه بِأَيِّ سَاتِرٍ مُعْتَاد.
- ٨- سِتْرُ الْمَرْأَة وَجْهَهَا و يَدَيْهَا.
- ٩- إِزَالَة شعر الرَّأْس، أو اللَّحْيَة، أو الْإِبْط أو الْعَانَة.
- ١٠- دُهْنُ الشَّعْر، أو الْبَدَن.
- ١١- قَطْعُ شَجَر الْحَرَم، أو قَلْعُ حَشِيش الْحَرَم.
- ١٢- قَتْل صَيْد الْبَرِّ الْوَحْشِيِّ، سواء كان مَأْكُولاً، أو غير مَأْكُول.

كيفية أداء الحج

من أراد الحج فليذهب إلى مَكَّة في أشهر الحج، فإذا وَصَلَ إلى الميقات، أو حَاذَاهُ اغْتَسَلَ، أو تَوَضَّأَ، وَنَزَعَ ثِيَابَهُ المَخِيطَةَ، وَلَبَسَ إِزَارًا و رداءً، وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، وَنَوَى الْحَجَّ وَ لَبَّى بِقَوْلِهِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النُّعْمَةَ وَ الْمُلْكَ لَكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ»

فإذا لَبَّى فقد أحرم، فليجتنب كُلَّ محظور من محظورات الحجِّ، وليكثر من التَّلْبِيَةِ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ وَكُلَّمَا صعد مكاناً عالياً، أو هَبَطَ مكاناً منخفضاً، أو لَقِيَ رَكْباً، أو انْتَبَهَ من النوم.

فإذا وَصَلَ مَكَّةَ ابْتَدَأَ بالمسجد الحرام فإذا رَأَى الْبَيْتَ الْحَرَامَ كَبَّرَ^(١) وَهَلَّلَ^(٢) ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله مُكَبِّراً، وَهُلَّلاً وَاسْتَلَمَهُ^(٣) وَقَبَّلَ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِلَّا اسْتَلَمَهُ بِالْإِشَارَةِ، ثُمَّ أَخَذَ عَنْ يَمِينِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، يَرْمِلُ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى، وَيَمْشِي فِي بَاقِي الْأَشْوَاطِ بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ، وَيَجْعَلُ طَوَافَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحَاطِمِ، كُلَّمَا مَرَّ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ اسْتَلَمَهُ، وَيَخْتَمُ الطَّوَافَ بِالِاسْتِلَامِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، وَهَذَا الطَّوَافُ يُسَمَّى طَوَافَ الْقُدُومِ. وَهُوَ سُنَّةٌ، ثُمَّ يَذْهَبُ إِلَى الصَّفَا، فَيَصْعَدُ عَلَيْهِ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَيُكَبِّرُ، وَيُهَلِّلُ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيدعو الله تبارك وتعالى، ثُمَّ يَنْزِلُ مُتَوَجِّهاً إِلَى الْمَرَّةِ فَيَصْعَدُ عَلَيْهِ وَيَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا فَقَدْ تَمَّ شَوْطٌ وَاحِدٌ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الصَّفَا، وَمِنْهُ إِلَى الْمَرَّةِ هَكَذَا يَتِمُّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، يُسْرِعُ فِي الْمَشْيِ فَوْقَ الزَّمَلِ بَيْنَ الْمَيْلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ فِي كُلِّ شَوْطٍ مِنَ الْأَشْوَاطِ السَّبْعَةِ.

فإذا كَانَ الْيَوْمُ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ صَلَّى الْفَجْرَ بِمَكَّةَ وَخَرَجَ إِلَى مَنًى وَأَقَامَ بِهَا، وَبَاتَ فِيهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَبَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ

١- كَبَّرَ: قَالَ «الله أكبر».

٢- هَلَّلَ: قَالَ «لا إله إلا الله»

٣- اسْتَلَمَ: أَنْ يَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، وَيَضَعُ فَمَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَيُقَبِّلُهُ دُونَ صَوْتٍ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ جَعَلَ كَفَيْهِ نَحْوَهُ، وَقَبَّلَ كَفَيْهِ.

التاسع - وهو يوم عرفة - انتقل من منى إلى عَرَفَات و وَقَفَ فيها مُكَبِّرًا، مهللاً، ومصلياً على النبي ﷺ وداعياً، وبعد الزوال صَلَّى الإمام بالناس الظهر، والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين، ويستمر في وقوفه بعرفة إلى غروب الشمس، ثم يعود في طريقه إلى مكة و ينزل بمزدلفة، ويبت ليلة النحر فيها ويصلي الإمام بالناس المغرب، والعشاء في وقت العشاء بأذان وإقامة، فإذا طلع الفجر في اليوم العاشر - وهو يوم النحر - صلى الإمام بالناس صلاة الفجر بغلس، ثم وقف الإمام والناس معه، ودعا، ثم رجع قبل طلوع الشمس، فإذا وصل إلى جمرة العقبة رمأها بسبع حصيات، ويقطع التلبية مع أول حصاة رمأها، ثم يذبح إذا شاء، ثم يحلق رأسه، أو يقصر، ثم يذهب خلال أيام النحر الثلاثة إلى مكة ليطوف طواف الزيارة، ثم يعود إلى منى و يقيم بها.

فإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر رمى الجمار الثلاث، يبتدىء بالجمرة الأولى التي تلى مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند رمي كل حصاة، ثم يقف عندها و يدعو، ثم يرمى الجمرة الوسطى، و يقف عندها ثم يرمى جمرة العقبة، و لا يقف عندها، فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني عشر، رمى الجمار الثلاث مثل ما فعل بالأمس، و في أيام الرمي يبيت بمنى، ثم يسير إلى مكة، و ينزل بالمُحَصَّب ساعة، ثم يدخل مكة و يطوف بالبيت سبعة أشواط بلا رمل و لا سعى، و هذا الطواف يُسمى طواف الوداع، و يُسمى طواف الصدر أيضاً، و يصلي بعد الطواف ركعتين، ثم يأتي زمزم، فيشرب من مائها قائماً، ثم يأتي الملتزم و يتضرع إلى الله، و يدعو بما شاء، و إذا أراد

العود إلى أهله ينبغي له أن ينصرف بأكياً، مُحْتَسِراً على فراق البيت.

الْقِرَانُ

تعريف القِرَان:

القِرَان معناه فى اللغة: الجمع بين شيئين.
و معناه فى الشرع: أن يُحرَم من المِيقَات بالْعُمْرة و الْحَجِّ معاً.
القِرَان أَفْضَل عندنا من التَّمَتُّع. و التَّمَتُّع أَفْضَل من الإفراد.
يُسْنُ للقارن أن يتلفظ بقوله: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ و الْحَجَّ، فَيَسِّرْهُمَا لِي، و تَقَبَّلْهُمَا مِنِّي» ثم يُلَبِّي.

فإذا دَخَلَ القارن مَكَّةَ، بدأ بطَوَافِ الْعُمْرَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، يَرْمِلُ فى الأشواط الثلاثة الأولى فَقَطْ، ثم يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ لِلطَّوَافِ، ثم يَسْعَى بين الصفا و المروة، و يُهْرِولُ بين المِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ، و يُكْمِلُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، و هذه أفعال الْعُمْرَةِ، ثم يَبْدَأُ بِأَعْمَالِ الْحَجِّ فَيَطُوفُ طَوَافَ الْقُدُومِ لِلْحَجِّ، ثم يُتِمُّ أَعْمَالِ الْحَجِّ كَمَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ.

فإذا رَمَى يوم النحر جمره الْعَقَبَةَ، و جب عليه ذبح شاة، أو سَبْعَ بَدَنَةٍ.^(١)
فان لم يجد هدياً لِلذَّبْحِ صام ثلاثة أيام قبل يوم النَّحْرِ، و سَبْعَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ، و هو بالخيار إن شاء صام بِمَكَّةَ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، و إن شاء صام بَعْدَ عَوْدِهِ إِلَى أَهْلِهِ.

التَّمَتُّعُ:

التَّمَتُّعُ: هو أن يُحرَم بالْعُمْرَةِ فَقَطْ من المِيقَات، فيَقُولُ بَعْدَ صَلَاةِ رَكَعَتَيِ

١- سَبْعَ بَدَنَةٍ: جزء من سبعة أجزاء الْبَدَنَةِ، و الْبَدَنَةُ هِيَ الناقة، أو الْبَقَرَةُ.

الإحرام: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَيَسِّرْهَا لِي، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي» ثم يأتى بالتَّلبِيَةِ، فإذا دخل مكة طاف للعمرة، و يقطع التَّلبِيَةَ بأوَّل طَوَافِهِ، وَ يَرْمِلُ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ الْأَوَّلَى، ثُمَّ يَصَلِي رَكَعَتِي الطَّوَافِ، ثُمَّ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ، أَوْ يُقَصِّرُ وَ يَكُونُ حَلَالًا مِنَ الْإِحْرَامِ، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ سَاقَ هَدِيًّا.

أما إذا كان قد ساق هديًّا، فإنه لا يكون حلالًا من عُمرَتِهِ. فإذا جَاءَ الْيَوْمُ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنَ الْحَرَمِ، وَ أَتَى بِأَفْعَالِ الْحَجِّ.

فإذا رمى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، لَزِمَهُ ذَبْحُ شَاةٍ، أَوْ سُبْعَ بَدَنَةٍ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ذَبْحَ شَاةٍ، صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ، تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ذَبْحُ شَاةٍ، أَوْ سُبْعَ بَدَنَةٍ وَ لَا يَصِحُّ عَنْهُ صَوْمٌ وَ لَا صَدَقَةٌ.

الْعُمْرَةُ:

العمرة سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ مَرَّةً فِي الْعُمْرِ، إِذَا وَجَدَتْ شُرُوطَ وَجُوبِ الْأَدَاءِ لِلْحَجِّ.

تصح العمرة في جميع السَّنَةِ.

يكره الإحرام للعمرة يوم عرفة، وَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.

أَفْعَالُ الْعُمْرَةِ أَرْبَعَةٌ:

١- الْإِحْرَامُ.

٢- الطَّوَافُ.

٣- السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

٤- الحَلَق، أو التَّقْصِير.

فمن أراد العُمْرة فليذهب إلى الحِلِّ^(١) إذا كان بِمَكَّةَ سواء كان من أهل مَكَّةَ، أو كان قد أقام بها، و لِيُحْرِمَ لِلْعُمْرة. أَمَّا من بعد عن مَكَّةَ، و لم يدخل مكة بعدُ، فهو يُحْرِمُ من المِيقَاتِ إذا قصد دُخُولَ مَكَّةَ، ثم يَطُوفُ و يَسْعَى لِلْعُمْرة، ثم يحلق رأسه، أو يُقَصِّرُه، و قد حَلَّ من العُمْرة.

الجنایات و جزاؤها

الجنایة: هی ارتكابُ ما نُهیَ عن فعله.

و الجنایة تنقسم إلى قسمین:

١- جنایة على الحَرَم.

٢- جنایة على الإِحرَام.

الجنایة على الحَرَم:

الجنایة على الحَرَم: هو أن یتَعَرَّضَ أحدٌ بصید الحَرَم بالقتل، أو الإشارة إليه، أو الدَّلالة علیه، أو یتَعَرَّضَ أحدٌ بشجرة الحَرَم، أو حشیشه بالقطع، أو القَلع فهو جنایة على الحَرَم، سواء ارتكبه مُحَرِّم، أو ارتكبه خَلال و على كُلِّ منهما جزاء.

إذا اصطاد أحدٌ صید الحَرَم البرِّیَّ الوحشیَّ، و ذَبَحَه لم یَجُزْ أَكَلُه و یعتبر میتة سواءً اصطاده مُحَرِّم، أو اصطاده حلال.

١- أفضل الحِلِّ: التَّغِیم ثم الجعرانة.

إذا اصطاد حلالاً صَيَدَ الْحَرَمِ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِيَمَةُ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَ لَا يَتُوبُ الصَّوْمُ عَنْ الْقِيَمَةِ.
 إذا قطع شجرة الحرم، أو حشيشه، وجب عليه القيمة سواء كان مُحَرِّماً، أو كان حَلَالاً.
 أما إذا قطع حشيش الحرم لنصب الخيمة، أو حفر الكائون^(١) فإنه جائز، لأن الاحتراز منه لا يمكن.

الجنابة على الإحرام:

الجنابة على الإحرام: هي أن يرتكب المُحَرِّمُ حال إحرامه مَحْظُوراً من مَحْظُورَاتِ الْحَجِّ، أو تَرَكَ واجِباً من واجِبَاتِهِ.
 الجنابة على الإحرام تنقسم إلى سِتَّةِ أَقْسَامٍ:
 الأول: الجنابة التي تفسد الْحَجَّ بِإِرتكابها، وَ لَا يَنْجِبِرُ الْفَسَادُ بِدَمٍ،^(٢) أو صَوْمٍ، أو صَدَقَةٍ وَ هي الْجَمَاعُ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ. فمن جامع قبل الوقوف بعرفة، فَسَدَ حَجُّهُ، وَ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَبْحُ شَاةٍ، كَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مِنْ عَامٍ مُقْبِلٍ.

الثَّانِي: الجنابة التي تَجِبُ بِإِرتكابها بدنة^(٣)، وَ هي أَمْرَانِ:

- ١- الْجَمَاعُ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الْحَلْقِ.
 - ٢- أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ وَ هُوَ جُنُبٌ.
- فمن جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق، وَجِبَ عَلَيْهِ ذَبْحُ نَاقَةٍ،

١- الكائون: الموقد.

٢- يراد بالدم: شاة، أو جزء من سبعة أجزاء للإبل أو البقر.

٣- البدنة: الناقة، أو البقرة التي يجوز ذبحها في الأضحية.

أو ذَبَحَ بَقْرَةً.

كَذَا مِنْ طَافَ طَوَافَ الزَّيَارَةِ جُنُبًا، وَجَبَ عَلَيْهِ ذَبْحُ نَاقَةٍ، أَوْ ذَبْحُ بَقْرَةٍ.
الثَّالِثُ: الْجَنَایَةُ الَّتِي یَجِبُ بَارْتِکَابُهَا دَمٌ - شَاةٌ، أَوْ سَبْعُ بَدَنَةٍ - وَهِيَ أُمُورٌ عَدِیدَةٌ:

١- إِذَا ارْتَكَبَ دَاعِيَةً مِنْ دَوَاعِي الْجَمَاعِ كَالْقُبْلَةِ، وَاللَّمَسِ بِشَهْوَةٍ.

٢- إِذَا لَبَسَ الرَّجُلُ ثَوْبًا مَخِطًا لغير عذر.

وَالْمَرَأَةُ تَلْبَسُ مَا تَشَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ لَا تَسْتُرُ وَجْهَهَا بِسَاتِرٍ مُلَاصِقٍ وَجْهَهَا.

٣- إِذَا أَزَالَ شَعْرَ رَأْسِهِ، أَوْ شَعْرَ لَحْيَتِهِ لغير عذر. ^(١)

٤- إِذَا سَتَرَ الْمُحْرِمَ وَجْهَهُ يَوْمًا كَامِلًا.

٥- إِذَا طَيَّبَ الْمُحْرِمَ عَضْوًا كَامِلًا مِنَ الْأَعْضَاءِ الْكَبِيرَةِ بِدُونِ عَذْرِ كَالْفَخِذِ، وَالسَّاقِ وَالذَّرَاعِ، وَالْوَجْهِ وَالرَّأْسِ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّيْبِ.

وَكَذَا إِذَا لَبَسَ ثَوْبًا مُطَيَّبًا يَوْمًا كَامِلًا.

٦- إِذَا قَصَّ أَظْفَارَ يَدٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ قَصَّ أَظْفَارَ رَجُلٍ وَاحِدَةٍ.

٧- إِذَا تَرَكَ طَوَافَ الصَّدْرِ.

الرَّابِعُ: الْجَنَایَةُ الَّتِي تَجِبُ بَارْتِکَابُهَا صَدَقَةٌ قَدَرُهَا نِصْفُ صَاعٍ مِنَ الْقَمْحِ، أَوْ قِیمَتِهِ، وَهِيَ أُمُورٌ عَدِیدَةٌ كَذَلِكَ.

١- إِذَا حَلَقَ الْمُحْرِمَ أَقْلًا مِنْ رُبْعِ الرَّأْسِ، أَوْ أَقْلًا مِنْ رُبْعِ اللَّحْيَةِ.

١- لغير عذر: أما إذا حلق رأسه لعذر كأن غلقت به الهوام، فهو مخير إن شاء ذبح شاة، أو صام ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من القمح، أو قيمته.

٢- إذا قَصَّ ظُفْراً، أو ظُفْرَيْنِ، فَلِكُلِّ ظُفْرٍ نِصْفُ صَاعٍ.

٣- إذا طَيَّبَ أَقْلَ من عضو.

٤- إذا لبس ثوباً مَخِيطاً، أو ثوباً مُطَيَّباً أَقْلَ من يوم.

٥- إذا ستر رأسه، أو وجهه أَقْلَ من يوم.

٦- إذا طاف طواف القُدُومِ و هو مُحْدِث حَدَثاً أَصْغَرَ.

و كذا إذا طاف طواف الصَّدْرِ و هو مُحْدِث حَدَثاً أَصْغَرَ.

٧- إذا تَرَكَ رَمَى حَصَاةٍ من إحدى الجِمَارِ الثَّلَاثِ.

الخَامِسُ: الجِنَايَةُ الَّتِي تَجِبُ بِإِرْتِكَابِ صَدَقَةٍ قَدَرَهَا أَقْلَ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ.

و هِيَ: إِذَا قَتَلَ قَمَلَةً: أَوْ قَتَلَ جَرَادَةً تَصَدَّقُ بِمَا شَاءَ.

و إِذَا قَتَلَ قَمَلَتَيْنِ، أَوْ جَرَادَتَيْنِ، أَوْ قَتَلَ ثَلَاثَةً مِنْهُمَا، تَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنَ الطَّعَامِ، وَ إِذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ تَصَدَّقُ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنَ الْقَمْحِ.

السَّادِسُ: الجِنَايَةُ الَّتِي تَجِبُ بِإِرْتِكَابِهَا الْقِيَمَةُ وَ هِيَ: قَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ الْوَحْشِيِّ.

إِذَا اصْطَادَ الْمَحْرَمُ صَيْدًا مِنْ حَيَوَانَ الْبَرِّ الْوَحْشِيِّ، أَوْ ذَبَحَهُ، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ، أَوْ دَلَّ الصَّيَادَ عَلَى مَكَانِ الصَّيْدِ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْقِيَمَةُ، سَوَاءً كَانَ الصَّيْدُ مَأْكُولًا، أَوْ غَيْرَ مَأْكُولٍ.

يُقَوِّمُ الصَّيْدَ عَدْلَانِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي اصْطَادَ فِيهِ، أَوْ فِي مَكَانٍ قَرِيبٍ مِنْهُ.

فَإِنْ بَلَغَتْ قِيَمَةُ الصَّيْدِ ثَمَنَ هَذِي فَالْمَحْرَمُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ اشْتَرَى هَدِيًّا وَ ذَبَحَهُ فِي الْحَرَمِ، وَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَى طَعَامًا تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ، لِكُلِّ

فقير نصف صاع، وإن شاء صامَ بَدَلَ كُلِّ نصف صاع يوماً.
وإن لم تبلغَ قِيمَةُ الصَّيْدِ ثَمَنَ هَدَى، فَلَهُ الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ اشْتَرَى طَعَاماً وَ
تَصَدَّقَ بِهِ.

وإن شاء صامَ بَدَلَ كل نصف صاع يوماً كاملاً.
و لا شيء على المحرم في قتل الهوام المؤذية كالزُّبُور، و العَقْرَب، و
الذُّبَاب، و النَّمْل، و الفَرَّاش، و كذا لا شيء على الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِ الْحَيَّةِ،
و الفَأْرَةِ، و الغُرَاب، و الكَلْب العَقُور.

الْهَدْيُ

الهدى: ما يُهْدَى مِنَ النِّعَمِ لِلْحَرَمِ.
و يكون الهدى من الغنم، و البقر، و الإبل.
تَصِحُّ الشَّاةُ عَنْ الْوَاحِدِ، وَ تَصِحُّ النَّاقَةُ، وَ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةِ أَشْخَاصٍ
بشروط أن لا يَكُونُ نصيب واحد منهم أَقَلَّ من السبع.
و يُشْتَرَطُ فِي الْهَدْيِ مَا يَشْتَرَطُ فِي الْأُضْحِيَّةِ مِنْ كَوْنِهِ سَلِيمًا مِنْ
الْعُيُوبِ.

لا يجوز من الغنم إلا ما أكمل سنة كاملة، و دَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ.
و يستثنى من ذلك الضَّأْنُ إِذَا زَادَ عَنْ نِصْفِ سَنَةٍ، وَ كَانَ سَمِينًا،
بحيث لا يميّز بينه و بين ما أكمل سنة لِسِمْنِهِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ.
و لا يجوز من البقر إلا ما أكمل سَنَتَيْنِ، وَ دَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ.
و لا يجوز من الإبل إلا ما أكمل خمس سنوات، و دخل في السَّادِسَةِ.
يَذْبَحُ هَدًى التَّطَوُّعِ، وَ الْقِرَانَ، وَ التَّمَتُّعُ بَعْدَ رَمَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِي أَيَّامِ
النَّحْرِ.

و لا يتقيد ذبح بقية الهدايا بزمان.

و كل هدى من الهدايا يُذبح فى الحرم.

و يُسنّ ذبح الهدايا فى منى فى أيام النحر.

يُستحب لربّ الهدى أن يأكل من الهدى إذا كان للتطوّع، أو القران، أو التمتع.

و كذلك يجوز لغنى أن يأكل من هدى التطوّع و القران و التمتع.

أما إذا هلك هدى التطوّع فى الطريق، فلا يأكل منه رب الهدى، و لا غنى آخر، بل وجب تركه مذبوحاً بعد أن يُلطّخ قِلاّته بدمه.

لا يجوز الأكل من هدى النذر، لا لربّ الهدى، و لا لغنى آخر، لأنّه صدقة فهو حقّ للفقراء.

و لا يجوز الأكل من هدى الجنایات، لا لربّ الهدى و لا لغنى آخر، و هو ما وجب جبراً للنقص، الذى وقع فى الحجّ.

زيارة النبى ﷺ

قال رسول الله ﷺ: «مَنْ زَارَ قَبْرِى وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِى». (١)

و قال ﷺ: «مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ، وَلَمْ يَزُرْنِى، فَقَدْ جَفَانِى». (٢)

زيارة قبر النبى ﷺ: من أفضل المندوبات، فمن وفقه الله تعالى

للحجّ فليذهب إلى المدينة المنورة بعد الفراغ من الحج، أو قبله لزيارة

١- رواه البزار، و فيه عبدالله بن إبراهيم الفجارى، و هو ضعيف. مجمع الزوائد (٢/٤).

٢- ذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة برقم (١١٧٨) والذهبى فى ميزان الاعتدال (٢٦٥/٤) و قال: هذا موضوع.

النَّبِيِّ ﷺ.

وَلِيُكْثِرَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ عَقِيبَ نِيَّتِهِ لَهَا، فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَلْيَتَطَيَّبْ، وَلْيَلْبَسْ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ تَعْظِيماً لِلْقُدُومِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

وَلِيَدْخُلَ أَوَّلَ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ مُتَوَاضِعاً بِالسَّكِينَةِ، وَالْوَقَارِ، وَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، وَلِيَدْعُ بِمَا شَاءَ، ثُمَّ لِيَتَوَجَّهَ إِلَى الْقَبْرِ الشَّرِيفِ وَلِيَقِفَ أَمَامَهُ خَاشِعاً مُلْتَزِماً حَدُودَ الْأَدَبِ، وَلْيُسَلِّمْ، وَلْيُصَلِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُبْلِغَهُ سَلَامَ مَنْ أَوْصَاهُ بِذَلِكَ، ثُمَّ لِيَذْهَبَ ثَانِياً إِلَى الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ وَلْيُصَلِّ مَا شَاءَ، وَلِيَدْعُ بِمَا شَاءَ لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَلِمَنْ أَوْصَاهُ بِذَلِكَ، وَلِيَنْتَهِزَ إِقَامَتَهُ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَلِيَجْتَهِدَ فِي إِحْيَاءِ اللَّيَالِي وَفِي زِيَارَتِهِ ﷺ كُلَّمَا وَجَدَ فُرْصَةً، وَلِيُكْثِرَ مِنَ التَّسْبِيحِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَالِاسْتِغْفَارِ، وَالتَّوْبَةِ.

وَلْيُسْتَحَبَّ لَهُ الْخُرُوجُ إِلَى الْبَقِيعِ لِيُزُورَ قُبُورَ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ، وَالصَّالِحِينَ رِضْوَانِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

وَلْيُسْتَحَبَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ مَا دَامَ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، وَإِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى وَطْنِهِ يَسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُودَّعَ الْمَسْجِدَ بِرَكَعَتَيْنِ، وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ وَيَأْتِيَ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ، وَيُصَلِّيَ، وَيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَرْجِعُ بَاكِئاً عَلَى فِرَاقِهِ ﷺ.

الكتاب السابع

الأُضحية

كتاب الأضحية

قال الله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾. [الكوثر: ٢]

وقال رسول الله ﷺ: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، وَأَشْعَارِهَا، وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ، فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا». (١)

وقال ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانًا». (٢)

الأضحية بضم الهمزة وكسرهما مع تخفيف الياء و تشديدها: اسم لما يُذبح يوم الأضحي.

والأضحية في الشرع: «هي ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص».

الأضحية واجبة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله و عليه الفتوى.
والأضحية سنة مؤكدة عند الإمامين أبي يوسف و محمد رحمهما الله.

على من تجب الأضحية؟

لا تجب الأضحية إلا على الذي توجد فيه الشروط الآتية:

- ١- أن يكون مسلماً، فلا تجب على الكافر.
- ٢- أن يكون حرّاً، فلا تجب على الرقيق.
- ٣- أن يكون مقيماً، فلا تجب على المسافر.

١- رواه الترمذی (١٤٩٣) و ابن ماجه (٣١٢٦).

٢- رواه ابن ماجه (٣١٢٣).

٤- أن يكون مُوسِراً، فلا تجب على الفقير.

و لا يُشترَط في وُجوب الأُضحِيَّة أن يَحُول على النُّصاب حولاً كاملاً.
بل تجب الأُضحية إذا كان المسلم مالِكاً لمقدار النُّصاب يَوْم الأُضحى،
فاضلاً عن حاجته الأصلية.

وقت الأُضحية:

يبتدىء وقت الأُضحية من طلوع فجر اليوم العاشر من ذى الحِجَّة.
و يستمر وقتها إلى قُبيل غروب اليوم الثاني عشر من ذى الحِجَّة.
إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار، و القرى الكبيرة أن يذبحوا الأُضاحي
قبل صلاة العيد.

و يجوز لأهل القرى الصغيرة، التي لا تجب فيها صلاة العيد أن
يَذْبَحُوها بعد طُلوع الفجر.

الأفضل ذبحُ الأُضحية في اليوم الأول من أيام الأُضحى، ثم في اليوم
الثاني، ثم في اليوم الثالث.

و يستحب أن يذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح.
أما إذا كان لا يحسن الذَّبْح، فالأفضل أن يستعين بغيره، و يَنْبَغِي له أن
يشهدها وقت الذَّبْح.

و يستحب أن يذبح الأُضحية نهاراً.

و لكن إذا ذبحها بليل جاز مع الكراهة، إذا عَطَلَّت صلاة العيد لسبب من
الأسباب، جاز ذبحها بعد الزَّوال.

إذا تعددت الجماعات في مصر لصلاة العيد، جاز ذبح الأُضحية بعد
أول الصلاة صَلَّيت في ذلك المصر.

ما يجوز ذبحه في الأضحية و ما لا يجوز؟

لا تصح الأضحية إلا بالنعم من الإبل، و البقر، و الجاموس، و الغنم.
و لا يجوز ذبح الحيوان الوحش في الأضحية.
الشاة من الغنم تُجزىء عن واحد. و الناقة، و البقرة، و الجاموس
تجزىء عن سبعة أشخاص بشرط أن يكون نصيب كل واحد منهم
سُبُعها.

فإن نقص نصيب واحد منهم عن السُبُع فَلَمْ تصح عن الجميع.
و إنما يصح ذبح البقرة، و الناقة و الجاموس في الأضحية عن سبعة
أشخاص إذا كان كل واحدٍ منهم يريد القرية بالذبح.
أما إذا كان واحد منهم يريد اللحم فلا تصح الأضحية عن الجميع.
و لا يجوز في الأضحية من الغنم إلا ما أكمل سنة كاملة، و دخل في
السنة الثانية.

و لا يجوز في الأضحية ذبح الجذع من الضأن إذا أتى عليه أكثر
الحول، و كان من السمن بحيث يرى أنه ابن سنة.
و لا يجوز في الأضحية من البقر، و الجاموس إلا ما أكمل سنتين، و
دخل في السنة الثالثة.
و لا يجوز في الأضحية من الإبل إلا ما أكمل خمس سنوات، و دخل
في السنة السادسة.
و الأفضل أن يكون الحيوان الذي يُذبح في الأضحية سميناً، و سليماً
من جُملة العيوب.

و لكن إذا ذبح الجماء، و هي التي لا قرن لها بالخلقة جاز.

و كذا إذا ذَبَحَ الْعَظْمَاءَ، وَ هِيَ الَّتِي ذَهَبَ بَعْضُ قَرْنِهَا جَازٌ.
 أَمَّا إِذَا وَصَلَ الْكَسْرَ إِلَى الْمُخِّ فَلَمْ يَصَحْ.
 وَ كَذَا إِذَا ذَبَحَ الْخَصِيَّ جَازٌ، بَلْ هُوَ أَوْلَى، لِأَنَّ لَحْمَهُ أَطْيَبُ وَالَّذِ
 وَ كَذَا إِذَا ذَبَحَ الْجَرْبَاءَ جَازٌ إِنْ كَانَتْ سَمِينَةً.
 أَمَّا إِذَا كَانَتْ الْجَرْبَاءُ مَهْزُولَةً فَلَا تَجُوزُ.
 وَ كَذَا لَوْ ذَبَحَ حَيَوَانًا بِهِ جَنُونَ جَازٌ إِذَا كَانَ الْجَنُونَ لَا يَمْنَعُهُ مِنَ
 الرَّعَى.

وَ أَمَّا إِذَا كَانَ الْجَنُونَ يَمْنَعُهُ مِنَ الرَّعَى فَلَا تَجُوزُ.
 وَ لَا يَجُوزُ ذَبْحُ الْعَمِيَاءِ فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَ هِيَ الَّتِي ذَهَبَتْ عَيْنَاهَا.
 وَ كَذَا لَا يَجُوزُ ذَبْحُ الْعَوْرَاءِ فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَ هِيَ الَّتِي ذَهَبَتْ إِحْدَى
 عَيْنَيْهَا.

وَ كَذَا لَا يَجُوزُ ذَبْحُ الْعَرْجَاءِ الَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ إِلَى الْمَذْبَحِ.
 وَ أَمَّا الْعَرْجَاءُ الَّتِي تَمْشِي بِثَلَاثِ قَوَائِمٍ، وَ تَضَعُ الرَّابِعَةَ عَلَى الْأَرْضِ
 لِتَسْتَعِينَ بِهَا عَلَى الْمَشْيِ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ.

وَ كَذَا لَا يَجُوزُ ذَبْحُ حَيَوَانٍ مَهْزُولٍ، بَلَّغَ هُزَالَهُ إِلَى حَدٍّ لَا يَكُونُ فِي
 عَظْمِهِ مَخٌّ.

وَ كَذَا لَا يَجُوزُ ذَبْحُ حَيَوَانٍ مَقْطُوعِ الْأُذُنِ، وَ لَا مَقْطُوعِ الذَّنْبِ.
 وَ كَذَا لَا يَجُوزُ ذَبْحُ حَيَوَانٍ ذَهَبَ أَكْثَرُ أُذُنِهِ، أَوْ ذَهَبَ أَكْثَرُ ذَنْبِهِ.
 أَمَّا إِذَا بَقِيَ ثُلَاثَا أُذُنِهِ وَ ذَهَبَ ثُلَاثُهَا، فَإِنَّهُ يَصَحُّ.

وَ كَذَا لَا يَجُوزُ ذَبْحُ الْهَتْمَاءِ، وَ هِيَ الَّتِي انْكَسَرَتْ أَسْنَانُهَا. أَمَّا إِذَا بَقِيَ
 أَكْثَرُ أَسْنَانِهَا فَإِنَّهَا تَصِحُّ.

وكذا لا يجوز ذبح السَّكَّاء، وهي التي لا أذن لها بالخلقة.
وكذا لا تصح الأضحية بمقطوعة رؤوس الضرع.

مصرف لحوم الأضاحي و جلودها:

يجوز للمضحى أن يأكل من لحوم الأضحية.
كذا يجوز له أن يطعم الفقراء، والأغنياء من لحوم الأضحية.
الأفضل أن يُوزَّع لحوم الأضحية ثلاثة أجزاء:
يتصدق بالثلث، و يدَّخِر الثلث لنفسه ولعِياله، و يتخذ الثلث لأقربائه،
و أصدقائه.

إن تصدَّق بجميع اللُّحوم فهو أفضل.
وإن أدَّخِر جميع اللُّحوم لنفسه ولعِياله جاز.
إذا كانت الأضحية مندورة فلا يحلَّ له الأكل منها مطلقاً، بل يتصدَّق بها
جميعاً.

و يجوز للمضحى أن يستعمل جلد الأضحية في مصرفه، وكذا
يجوز له أن يهدي جلدتها إلى غنى.

ولكن إذا باع جلدتها، فالواجب عليه أن يتصدَّق بثمنه.
ولا يُعطى أجرة الجزار من لحوم الأضاحي، ولا من ثمن جلودها.

٣	تقديم الكتاب
٩	كلمة المؤلف
١١	الكتاب الاول
١١	الطهارات
١٢	معنى الطهارة:
١٢	أهمية الطهارة:
١٢	دليل مشروعيته من القرآن والسنة:
١٣	المياة التي تحصل بها الطهارة:
١٣	أقسام المياه و أحكامها
١٦	حكم الماء الذي اختلط به شئ طاهر
١٧	أحكام السُّور
١٨	أحكام مياه الآبار
٢٠	آداب قضاء الحاجة
٢٢	أحكام الاستنجاء
٢٤	أقسام النجاسة و أحكامها
٢٥	أمثله النجاسة الغليظة:
٢٥	حكم النجاسة الغليظة
٢٦	أمثله النجاسة الخفيفة:
٢٦	حكم النجاسة الخفيفة
٢٧	كيف تُزال النجاسة؟
٢٩	الوضوء
٢٩	تعريف الوضوء:

٢٩	حكم الوضوء
٣٠	أركان الوضوء
٣٠	شروط صحة الوضوء:
٣١	شروط وجوب الوضوء:
٣٢	فُرُوع تتعلق بالوُضُوء
٣٢	سُنَن الوُضُوء
٣٤	آداب الوضوء
٣٥	مكروهات الوضوء
٣٥	أقسام الوضوء
٣٦	متى يفترض الوضوء:
٣٦	متى يجب الوضوء؟
٣٦	متى يستحب الوضوء؟
٣٨	نواقض الوضوء:
٣٩	الأشياء التي لا ينتقض بها الوضوء:
٤٠	الغسل
٤٠	فرائضه وأنواعه
٤٠	الغسل لغةً:
٤٠	وفي الشريعة:
٤٠	مشروعيته:
٤٠	أما الكتاب:
٤٠	وأما السنة:
٤١	سنن الغسل

٤٢	أقسام الغُسل
٤٢	متى يفترض الغسل؟
٤٢	متى يسنّ الغسل؟
٤٣	متى يستحب الغسل؟
٤٤	التيمّم
٤٤	التيمم لغةً:
٤٤	و شرعاً:
٤٤	دليل مشروعيته: الكتاب و السنة
٤٥	شروط صحّة التيمّم:
٤٥	أمثلة الأعذار التي تبيح التيمم
٤٧	أركان التيمّم:
٤٧	سنن التيمّم:
٤٨	كيفية التيمم
٤٨	نواقض التيمّم
٤٨	فروع تتعلق بالتيمّم
٤٩	المسح على الخُفّين
٤٩	المسح
٤٩	الخفان
٥٠	دليل جواز المسح عليهما
٥٠	شروط جواز المسح
٥٠	فرض المسح، و سنّته
٥١	مدّة المسح على الخُفّين

٥١	نواقض المسح على الخفّين
٥٢	المسح على العصا و الجبيرة
٥٣	الكتاب الثاني
٥٣	الصلاة
٥٤	الصلاة
٥٤	معنى الصلاة:
٥٤	دليل مشروعيتها
٥٥	أنواع الصلاة
٥٦	شروط فرضيّة الصلاة:
٥٦	أوقات الصلاة
٥٨	فروع تتعلق بأوقات الصلاة
٥٩	الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة
٥٩	الأوقات التي تكره فيها النافلة:
٦١	الأذان والإقامة
٦١	دليل تشريعه
٦١	حكم الأذان والإقامة
٦٢	مندوبات الأذان
٦٣	الأمور التي تكره في الأذان
٦٤	شروط صحة الصلاة
٦٦	فروع تتعلق بشروط الصلاة
٦٧	أركان الصلاة
٦٩	واجبات الصلاة

٧١	سنن الصلاة.....
٧٥	مستحبات الصلاة.....
٧٦	مفسدات الصلاة.....
٧٩	الأمر التي لا تفسد بها الصلاة:.....
٧٩	الأمر التي تكره في الصلاة:.....
٨٣	الأمر التي لا تكره في الصلاة:.....
٨٣	كفية أداء الصلاة.....
٨٦	فضل صلاة الجمعة.....
٨٧	حكم الجماعة.....
٨٨	لمن تسن الجماعة؟.....
٨٩	متى يسقط حضور الجماعة؟.....
٩٠	شروط صحّة الإمامة:.....
٩١	من له حق التقدم في الإمامة؟.....
٩١	مواضع الكراهة في الإمامة و الجماعة:.....
٩٢	موقف المقتدى و ترتيب الصفوف.....
٩٣	شروط صحّة الاقتداء:.....
٩٤	متى يتّابع المقتدى إمامه و متى لا يتّابعه؟.....
٩٥	أحكام السُّترة.....
٩٥	أحكام المرور بين يدي المصلّي.....
٩٦	متى يجب قطع الصلاة و متى يجوز؟.....
٩٧	صلاة الوتر.....
٩٩	الصلوات المسنونة.....

السنن المؤكدة:	١٠٠
السنن الغير المؤكدة:	١٠٠
الصلوات المندوبة وإحياء الليالي	١٠١
جدول الصلوات	١٠٢
الصلاة قاعداً	١٠٣
الصلاة على الدابة	١٠٣
الصلاة فى السفينة	١٠٤
الصلاة فى القطار والطائرة	١٠٤
صلاة التراويح	١٠٥
صلاة المسافر	١٠٦
شُرُوط صِحَّة نِيَّة السَّفَر	١٠٧
مَتَى يَبْدَأُ بِالْقَصْرِ؟	١٠٨
مُدَّة الْقَصْرِ	١٠٨
اِقْتِدَاء الْمُسَافِر بِالْمُقِيمِ، وَعَكْسُهُ	١٠٩
أَقْسَامُ الْوَطْنِ وَأَحْكَامُهَا	١٠٩
صلاة المريض	١١٠
قضاء الفوائت	١١٢
إدراك الفريضة بالجماعة	١١٤
فدية الصَّلاة و الصَّوم	١١٦
سُجُود السَّهْو	١١٧
تعريف السجود:	١١٧
دليل مشروعيته	١١٨

أحكام سجود السهو.....	١١٨
أسباب الوجوب لسجود السهو.....	١١٩
فروع تتعلق بسجود السهو.....	١٢٠
كيفية سجود السهو.....	١٢٢
متى يسقط سجود السهو؟.....	١٢٢
متى تبطل الصلاة بالشك و متى لا تبطل؟.....	١٢٢
سُجُودُ التَّلاوة.....	١٢٣
أحكام سجود التلاوة.....	١٢٤
فروع تتعلق بسجود التلاوة.....	١٢٤
كيفية سُجُودِ التَّلاوة.....	١٢٧
صلاة الجمعة.....	١٢٨
دليل مشروعيتها.....	١٢٨
شروط فَرَضِيَّة صلاة الجُمُعَة.....	١٢٩
شروط صحة صلاة الجمعة:.....	١٣٠
سنن الخطبة:.....	١٣١
فروع تتعلق بصلاة الجمعة.....	١٣٢
صلاة العيدين.....	١٣٣
دليل مشروعيتها:.....	١٣٣
أحكام العيدين:.....	١٣٣
على من تجب صلاة العيدين؟.....	١٣٣
شروط صِحَّة صَلَاةِ الْعِيدَيْن:.....	١٣٤
مندوبات يوم الفطر:.....	١٣٤

١٣٥	كيفية صلاة العيدين
١٣٦	أحكام عيد الأضحى
١٣٧	صلاة الكُسُوف و الخُسُوف
١٣٨	صلاة الإستسقاء
١٤١	الكتاب الثالث
١٤١	الجنائز
١٤٢	كتاب الجنائز
١٤٢	ماذا يفعل بالمحتضر؟
١٤٣	ماذا يفعل بالميت قبل غسله؟
١٤٣	حكم غسل الميت
١٤٤	كيفية غسل الميت
١٤٥	أحكام تكفين الميت
١٤٦	أنواع الكفن:
١٤٧	كيفية تكفين الرجل
١٤٧	كيفية تكفين المرأة
١٤٧	أحكام صلاة الجنازة
١٤٨	شروط صلاة الجنازة:
١٤٩	سنن صلاة الجنازة:
١٥٠	فروع تتعلق بصلاة الجنازة
١٥١	كيفية صلاة الجنازة
١٥١	أحكام حمل الجنازة
١٥٢	أحكام دفن الميت

أحكام زيارة القبور.....	١٥٤
أحكام الشهيد.....	١٥٤
الكتاب الرابع.....	١٥٧
الصوم.....	١٥٧
الصوم.....	١٥٨
فرضية الصوم:.....	١٥٨
على من يفترض صيام رمضان؟.....	١٥٩
على مَنْ يُفْتَرَضُ أداء الصَّوْمِ؟.....	١٥٩
متى يصح أداء الصوم؟.....	١٦٠
أنواع الصيام:.....	١٦٠
وقت النية فى الصيام:.....	١٦٢
كيف تثبت رؤية الهلال؟.....	١٦٣
حكم الصوم فى يوم الشُّكِّ.....	١٦٤
الأشياء التى لا يفسد بها الصَّوْمُ.....	١٦٥
متى تجب الكفارة مع القضاء؟.....	١٦٦
شروط وجوب الكفارة:.....	١٦٧
بيان الكفارة.....	١٦٨
متى يجب القضاء دون الكفارة؟.....	١٦٨
ما يكره للصائم:.....	١٧٠
ما لا يكره للصائم:.....	١٧٠
ما يستحب للصائم:.....	١٧١
الأعذار المبيحة للفطر:.....	١٧١

١٧٣	متى يجب الوفاء بالنذر؟
١٧٣	الاعتكاف
١٧٣	تعريفه:
١٧٤	دليل تشريعه:
١٧٤	أنواع الاعتكاف: ينقسم الاعتكاف إلى ثلاثة أنواع:
١٧٤	مدة الاعتكاف:
١٧٥	مفسدات الاعتكاف:
١٧٥	الأعذار المبيحة للخروج من المسجد:
١٧٦	ما يكره للمعتكف؟
١٧٦	آداب الاعتكاف:
١٧٧	صدقة الفطر
١٧٧	على من تجب صدقة الفطر؟
١٧٨	متى تجب صدقة الفطر؟
١٧٩	عمن يخرج صدقة الفطر؟
١٧٩	مقدار صدقة الفطر:
١٨١	الكتاب الخامس
١٨١	الزكاة
١٨٢	الزكاة لغة:
١٨٢	الزكاة شرعاً:
١٨٢	الزكاة في التعريف الفقهي:
١٨٢	حكمها و دليلها:
١٨٣	دليلها من الكتاب:

١٨٣	دليلها من السنة:
١٨٣	شروط فرضية الزكاة:
١٨٥	متى يجب أدائها؟
١٨٦	متى يصح أدائها؟
١٨٧	زكاة الذهب و الفضة:
١٨٨	زكاة العروض:
١٨٩	زكاة الدين:
١٩٠	زكاة مال الضمار:
١٩١	مصارف الزكاة:
١٩٢	من لا يجوز دفع الزكاة إليه؟
١٩٥	الكتاب السادس
١٩٥	الحج
١٩٦	الحج
١٩٦	تعريفه:
١٩٦	حكم الحج و دليله:
١٩٧	شروط فرضية الحج:
١٩٧	شروط وجوب الأداء:
١٩٨	شروط صحة الأداء:
١٩٩	ميقات الإحرام
٢٠٠	أركان الحج:
٢٠٠	واجبات الحج:
٢٠١	سنن الحج:

٢٠٢	محظورات الحج
٢٠٢	كيفية أداء الحج
٢٠٥	الْقِرَانُ
٢٠٥	تعريف القِرَان:
٢٠٥	التَّمَتُّع:
٢٠٦	العُمْرة:
٢٠٧	الجنایات و جزاؤها
٢٠٧	الجنایة على الحرَم:
٢٠٨	الجنایة على الإحرام:
٢١١	الهدی:
٢١٢	زيارة النبی «
٢١٥	الكتاب السابع
٢١٥	الأضحية
٢١٦	كتاب الأضحية
٢١٦	على من تجب الأضحية؟
٢١٧	وقت الأضحية:
٢١٨	ما يجوز ذبحه فی الأضحية و ما لا يجوز؟
٢٢٠	مصرف لحوم الأضاحی و جلودها:

فقام بهذا العمل خير قيام وفي مدة قصيرة،
 ووضع هذا الكتاب الذي سمّيته بـ «الفقه الميسر»
 وكان أكثر اعتماده على كتاب «نور الإيضاح»
 لمزاياه الكثيرة، وقد التزم البدء بآية قرآنية، و
 حديث شريف في مدخل كل باب، ليعرف الطالب
 مكانة هذا الباب من أبواب الفقه في الشريعة
 الإسلامية ودرجته عند الله ورسوله، وينشأ عنده
 الشعور بالإيمان والاحتساب، ثم غني بتعريف
 المصطلحات الفقهية وشرحها لغوياً وشرعياً، و
 احتريز عن ذكر المسائل التي لا تلائم سن الطلبة و
 مداركهم لأن هذا هو الغرض الرئيسي لتأليف
 كتاب جديد للصغار، وعن الاختلافات الفقهية و
 التزام القول المفتى به، واحتريز عن كل ما يوهن و
 يحدث الالتباس، فذكر اسم الظاهر مكان
 الضمائر، وقسم المواد تقسيماً على منهج الكتب
 الدراسية العصرية، وآثر اللغة السهلة الواضحة،
 وأضاف بعض المسائل التي وقع الاحتياج إليها
 في هذا العصر، ولم تكن قد حدثت في عصر
 المؤلفين القدماء، كالصلاة على القطار والطائرة، و
 طبق بين الأوزان والمقاييس القديمة كالدرهم،
 والمثقال، والصاع، بالأوزان الحديثة.

الأمام السيد ابو الحسن على الندوى
 فى تقديمه على الكتاب

يطلب من دار الفاروق الأعظم : زاهدان شارع عمر خيام

تجاه الجامع المكي. هاتف: ٢٤١٨٨٣٨ - ٩٨٥٤١



ISBN 978-964-7381-55-0



9 789647 381550